! > 4 5 @ 6 0 = 8 5

Т. А. Матвеева

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ

3-е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям

Курс с практическими заданиями и дополнительными материалами доступен на образовательной платформе «Юрайт», а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва • Юрайт • 2026

УДК 339.543(075.8)
ББК 67.401я73
М33

Автор:

Матвеева Тамара Алексеевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент Воронежского государственного университета.

Рецензенты:

Старилов Ю. Н. — доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного и административного процессуального права Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

Рогачева О. С. — доктор юридических наук, профессор кафедры административного и административного процессуального права Воронежского государственного университета.

Матвеева, Т. А.

М33 Таможенное право : учебник для вузов / Т. А. Матвеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 244 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-16782-5

Издание включает в себя вступительную статью «От первого Таможенного ко-декса Российской Федерации до Таможенного кодекса Евразийского экономиче-ского союза», программу учебного курса «Таможенное право», конспект лекций по таможенному праву, планы практических занятий, международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования, законодательство Российской Феде-рации о таможенном регулировании. Законодательство дается по состоянию на 1 апреля 2023 г.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного обра-зовательного стандарта высшего образования.

Для обучающихся юридических вузов и факультетов; может быть использо-вано в практической деятельности правоохранительных органов, а также полезно для участников внешнеэкономической деятельности и для граждан, перемещаю-щих через таможенную границу Евразийского экономического союза товары для личного пользования.

УДК 339.543(075.8)
ББК 67.401я73

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ

ГАРАНТ®
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-16782-5

© Матвеева Т. А., 2019
© Матвеева Т. А., 2023, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2026

Предисловие от редакции

Данный учебник является малой частью обширного курса. Мы рекомендуем вам обратиться к полному набору учебных материалов, доступных на Образовательной платформе «Юрайт».

На платформе вы найдете тесты, интерактивные задания и другие дополнительные ресурсы для самостоятельного обучения, которые помогут вам углубить свои знания и навыки.

Не упустите шанс максимально использовать все доступные возможности для успешного освоения дисциплины!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ЮРАЙТ»

Преподавателю

Работа с курсом на Образовательной платформе Юрайт

Создавайте группу студентов и назначайте им курсы

Группы студентов

Группы помогут вам в обучении и аттестации студентов на нашей платформе. Вы сможете:

— получать результаты тестов студентов по назначенным курсам;
— выдавать студентам задания для самостоятельной работы;
— проводить промежуточную и итоговую аттестацию;
— смотреть цифровую активность студентов группы на платформе.

Работа с группами студентов:

— группу можно создать в разделе личного кабинета Преподавателя «Группы студентов»;
— добавить студентов в группу можно по ФИО, адресу электронной почты или загрузить их списком Excel;
— назначить курс группе можно на странице любого курса на платформе.

Выдавайте студентам тесты

Тесты

Наши тесты помогут вам быстро проверить знания ваших студентов:

— проверяйте знания по конкретным темам или по всему курсу, указывайте сроки и количество попыток;
— выдавайте тесты студентам индивидуально или всей группе;
— платформа автоматически проверит ответы и пришлет вам результаты в личный кабинет;
— используйте анализ тестов, чтобы узнать с какими вопросами и темами у студентов проблемы;
— после прохождения теста студенты получат индивидуальные рекомендации и смогут сразу перейти к повторению нужных тем.

Работа с тестами:

— результаты тестов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Результаты тестов студентов»;
— выдать тест можно на странице любого курса, который содержит тесты.

Выдавайте студентам задания для самостоятельной работы

Задания помогут вам с подбором образовательных задач, которые структурируют самостоятельную работу студентов в онлайне, делают ее интерактивной, разнообразной и удобной:

Задания

— на платформе доступно 28 видов заданий для формирования профессиональных навыков студентов, в том числе кейсы, деловые игры и групповые дебаты;
— студенты могут выполнять задания как индивидуально, так и работая в команде;
— указывайте сроки и критерии выполнения самостоятельной работы;
— общайтесь со студентами и отвечайте на вопросы во время выполнения задания с помощью комментариев;
— отправляйте на доработку сданные работы, которые выполнены не полностью или не соответствуют критериям.

Работа с заданиями:

— результаты самостоятельной работы студентов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Задания»;
— выдать студентам самостоятельную работу можно на странице любого курса, который содержит задания.

Проводите со студентами промежуточную и итоговую аттестацию

Сервис «Экзамен» поможет вам просто и оперативно провести зачеты и экзамены в онлайне:

Экзамены

— назначайте экзамен из одной или двух частей: тестовой и заданий, требующих развернутого ответа;
— выбирайте только необходимые вам для контроля темы курса;
— по окончании экзамена получайте цифровую ведомость, которую можно выгрузить в Excel;
— назначайте пересдачу для студентов с плохими результатами или пропустивших экзамен.

Работа с экзаменами:

— результаты экзаменов доступны в разделе личного кабинета Преподавателя «Экзамены»;
— назначить студентам экзамен можно на странице любого курса, который подходит для экзамена.

Студенту

Работа с курсом на Образовательной платформе Юрайт

Добавляйтесь в группу к своему преподавателю

Мои преподаватели

Группы помогут вам полноценно изучать курсы, назначенные преподавателем, и пользоваться сервисами платформы:

— смотрите список своих преподавателей и курсы, которые они вам назначили;
— переходите в чат группы в социальных сетях при наличии в группе ссылки на него;
— делитесь быстро результатами тестов с преподавателем;
— выполняйте задания, выданные преподавателем;
— проходите экзамен, назначенный преподавателем.

Как добавиться в группу преподавателя:

— после регистрации и авторизации на платформе получите ссылку на группу от преподавателя и перейдите по ней;
— преподавателя можно добавить в разделе личного кабинета Студента «Преподаватели».

Проходите тесты

Тесты

Тесты в наших курсах помогут вам проверить знания по различным дисциплинам:

— проверяйте знания по конкретным темам или по всему курсу;
— после прохождения теста получайте индивидуальные рекомендации и сразу переходите к повторению нужных тем;
— платформа автоматически проверит ответы и пришлет вам результаты в личный кабинет;
— делитесь результатами тестов с преподавателем и с сокурсниками в соцсетях.

Работа с тестами:

— пройти тест можно на странице любого курса, который содержит тесты;
— результаты тестов доступны в разделе личного кабинета Студента «Тесты».

Выполняйте задания

Задания

Задания помогут развить навыки, востребованные на рынке труда:

— на платформе доступны различные типы заданий для формирования профессиональных навыков;
— выполняйте выданные преподавателем задания индивидуально или в команде с другими студентами и одногруппниками;
— общайтесь с преподавателем и отвечайте на вопросы во время выполнения задания с помощью прикрепления файлов и комментариев;
— получайте обратную связь и оценку знаний.

Работа с заданиями:

— вы можете получить самостоятельную работу от преподавателя на основе материалов любого курса, который содержит задания;
— результаты доступны в разделе личного кабинета Студента «Задания».

Проходите промежуточную и итоговую аттестации

Экзамены

Сервис «Экзамен» поможет вам просто и оперативно сдать зачеты и экзамены дистанционно:

— сдавайте экзамен в спокойной домашней обстановке;
— счетчик покажет, сколько осталось времени на экзамен;
— оставляйте ответы на платформе или прикрепляйте файлы.

Работа с экзаменами:

— о назначении экзамена вам придет уведомление с датой и временем на сайте и на почту;
— в назначенное время вы сможете начать проходить экзамен;
— ответьте на тестовую часть экзамена и прикрепите развернутый ответ на вторую часть экзамена в окошке на платформе;
— система автоматически проверит ваши ответы на первую часть экзамена;
— преподаватель проверит ответы второй части и выставит оценку за обе части;
— результаты экзаменов доступны в разделе личного кабинета Студента «Экзамены».

Оглавление

От первого Таможенного кодекса Российской Федерации до Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (вступительная статья) 7

Программа учебного курса «Таможенное право» 18

Содержание разделов дисциплины 18
Нормативные источники 20
Вопросы к зачету по учебному курсу «Таможенное право» 22
Перечень юридических документов (процессуальных актов) 23
Примерная тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 24

Конспект лекций по таможенному праву 25

Тема 1. Таможенное право как отрасль права 25
Тема 2. Таможенные правоотношения 32
Тема 3. Таможенные платежи 40
Тема 4. Таможенные операции и лица, их совершающие 45
Тема 5. Таможенные процедуры 52
Тема 6. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования 57
Тема 7. Проведение таможенного контроля 66
Тема 8. Таможенные органы 70

Планы практических занятий 80

Тема 1. Таможенные правоотношения 80
Тема 2. Таможенные операции 88
Тема 3. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования 93
Тема 4. Проведение таможенного контроля 100
Тема 5. Таможенные органы 107

Основные нормативные источники 114

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) (Извлечения) 114

Международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования 134

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 года) 134

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Извлечения) 136
Совет Евразийской экономической комиссии.Решение от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»(в ред. решений Совета ЕЭК от 01.11.2018 № 91, от 28.05.2019 № 53, от 17.03.2022 № 35, от 17.03.2022 № 39, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30, с изм., внесенными Решением Совета ЕЭК от 29.04.2020 № 47) 158
Коллегия Евразийской экономической комиссии. Решение от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (Извлечения) 182

Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании 187

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Извлечения) 187
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (Извлечения) 236
Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (Извлечения) 238
Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (Извлечения)... 240

Новые издания по дисциплине «Таможенное право» и смежным дисциплинам 244

100-летию
Воронежского государственного университета
и юридического факультета
посвящается

От первого Таможенного кодекса Российской Федерации до Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (вступительная статья)

Настоящее учебное пособие является пятым изданным в Воронежском государственном университете за последние 20 лет пособием по таможенному праву. Курс «Таможенное право» изучается на юридическом факультете с 1996 г. В 1998 г. вышло первое учебное пособие (составитель и автор программы учебного курса — кандидат юридических наук, доцент Т. А. Матвеева. Воронеж: Изд-во ВГУ). В то время происходило становление таможенного права в качестве самостоятельной комплексной отрасли российского законодательства и права.

В декабре 1991 г. прекратил свое существование СССР, в котором главной задачей таможенных органов был контроль за соблюдением государственной монополии внешней торговли. Продолжал действовать Таможенный кодекс СССР, принятый в этом же году. Но уже в 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации был принят первый Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ), который определил правовые, экономические и организационные основы таможенного дела и был направлен на защиту экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела. Одной из особенностей ТК РФ 1993 г. являлось наличие в нем раздела 9 «Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации», в котором были сформулированы составы таких преступлений, как «контрабанда», «уклонение от уплаты таможенных платежей», «незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями»; а также раздела 10 «Нарушения таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Производство по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение».

В 1993 г. были приняты законы Российской Федерации «О таможенном тарифе», «О вывозе и ввозе культурных ценностей», в 1995 г. — Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», в 1997 г. — «О службе в таможенных органах Российской Федерации», продолжающие действовать с изменениями и дополнениями до сих пор (за исключением Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»).

Знание норм таможенного законодательства было необходимо для практических работников правоохранительных органов Российской Федерации, участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), лиц, перемещающих через таможенную границу товары и транспортные средства, не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности.

После распада СССР Воронежская область стала приграничной. 9 октября 1990 г. был подписан приказ Главного управления государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР о создании Воронежской таможни, которой были переданы в подчинение соседние региональные посты: Белгородский, Тамбовский, Липецкий и Курский. В дальнейшем были созданы: Белгородская таможня, Курская таможня, Липецкая таможня, Тамбовская таможня. В ноябре 2012 г. произошло слияние Воронежской и Тамбовской таможен на базе Воронежской, с 1 октября 2020 г. Липецкая таможня присоединена к Воронежской таможне. Таким образом, юрисдикция Воронежской таможни распространилась на Воронежскую, Тамбовскую и Липецкую области.

В состав Воронежской таможни вошли тринадцать таможенных постов: приграничный МАПП (многосторонний автомобильный пункт про-пуска) Бугаевка, международный таможенный пост Аэропорт Воронеж, Воронежский северо-восточный, Левобережный, Правобережный, Россошанский, Тамбовский, Елецкий, Липецкий, Лебедянский, Новолипецкий металлургический комбинат, Стинол, Липецкий (центр электронного декларирования). А с 15 марта 2023 г. в регион деятельности Воронежской таможни и Липецкого таможенного поста Воронежской таможни включена территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Доброград-1», расположенная в Ковровском районе Владимирской области.

Указом Президента РСФСР от 25 октября 1991 г. был создан центральный таможенный орган России — Государственный таможенный комитет, а Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. утверждено Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации.

18 июля 1996 г. было принято постановление Правительства РФ № 808 «О порядке перемещения физическими лицами через

таможенную границу Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности», которым было установлено, что с полным освобождением от таможенных платежей физические лица могут ввозить при следовании через таможенную границу РФ товары общей стоимостью до 1000 долларов США включительно при условии, что общий вес товаров не превышает 50 кг; получать пересылаемые в международных почтовых отправлениях товары общей стоимостью до 100 долларов США включительно.

В дальнейшем, в связи с внесением изменений и дополнений в Таможенный кодекс РФ, законы РФ «О таможенном тарифе», «О валютном регулировании и валютном контроле», принятием ряда важных для таможенной сферы нормативных правовых актов, таких как Указ Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 783 «Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации» и др., в 2000 г. был издан сборник нормативных актов «Таможенное право России» (составитель — Т. А. Матвеева).

Ввиду необходимости интеграции России в мировое экономическое сообщество, вступления во Всемирную торговую организацию требовались совершенствование российского законодательства и доведение его до уровня мировых стандартов. С этой целью в 2003 г. был принят новый Таможенный кодекс РФ, выражающий новую идеологию таможенного дела и опирающийся на нормы Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. в редакции от 26 мая 1999 г.

Со вступлением в силу с 1 января 2004 г. нового Таможенного кодекса РФ таможня изменила философию работы, поменяла приоритеты. Теперь главными стали содействие внешней торговле, учет интересов всех участников ВЭД, при этом не менее важными оставались задачи формирования доходной части федерального бюджета и защиты национального рынка.

Существенно обновилось законодательство РФ, тесно связанное с положениями нового ТК РФ. Были приняты: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Еще ранее, в связи с вступлением в действие с 1 июля 2002 г. Кодекса РФ об административных правонарушениях, утратили силу нормы ТК РФ, регламентирующие нарушения таможенных правил,

ответственность за них, производство по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение. Из области правового регулирования ТК РФ 2003 г. исключен также блок вопросов, связанных с пресечением преступлений в области таможенного дела.

В соответствии с указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» Государственный таможенный комитет РФ был преобразован в Федеральную таможенную службу, подведомственную Министерству экономического развития и торговли РФ.

Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 было утверждено Положение о Федеральной таможенной службе.

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ существенно отличался от ТК РФ 1993 г. Например, в ТК РФ 2003 г. подробно регулировалось перемещение товаров физическими лицами, тогда как в ТК РФ 1993 г. этому вопросу была посвящена только одна статья. В самом тексте нового кодекса закреплялся максимальный предел беспошлинного ввоза товаров (за исключением транспортных средств), если его стоимость не превышает 65 тыс. руб. В развитие положений кодекса были приняты: постановление Правительства РФ от 27 ноября 2003 г. № 715 «Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования», постановление Правительства РФ от 29 ноября 2003 г. № 718 «Об утверждении Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования».

Особенностям нового Таможенного кодекса РФ 2003 г. посвящена вступительная статья «Новое таможенное законодательство» в учебном пособии по таможенному праву (составитель, автор вступительной статьи и программ учебного курса и спецкурса — Т. А. Матвеева. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005). Данное учебное пособие содержало обновленную программу учебного курса «Таможенное право России», планы семинарских занятий, тексты важнейших правовых актов РФ в области таможенного дела.

Статья 1 (п. 4) ТК РФ 2003 г. закрепляла, что Российская Федерация участвует в международном сотрудничестве в области таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации законодательства РФ с нормами международного права и общепринятой международной практикой.

Российская Федерация является членом Всемирной Таможенной Организации. В связи с этим впервые была разработана програм-

ма спецкурса «Международное таможенное право», которая наряду с текстами основных международных документов, была включена в упомянутое выше учебное пособие 2005 г.

После распада СССР желание сохранить единое экономическое пространство со стороны Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана привело к Соглашению о принципах таможенной политики (Москва, 13 марта 1992 г.). Однако оно не было ратифицировано и не вступило в силу.

6 января 1995 г. было заключено Соглашение о Таможенном союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Впоследствии к нему присоединились: Республика Казахстан (1995 г.), Кыргызская Республика (1996 г.), Республика Таджикистан (1999 г.). Но в таком формате Таможенный союз так и не заработал.

26 февраля 1999 г. в Москве стороны подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

Для эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства Договором между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС, или Сообщество) (Астана, 10 октября 2000 г.) была создана новая международная организация. Она просуществовала ровно 14 лет. 10 октября 2014 г. в г. Минске был подписан Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества (ратифицирован Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 1-ФЗ).

6 октября 2007 г. тремя государствами: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией — были заключены Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза и Договор о Комиссии таможенного союза.

Мощным импульсом для создания таможенного права как отрасли наднационального права стало принятие:

• Решения Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза;

• Решения от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», которым установлено, что с 1 января 2010 г. вступают в силу Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 г., утвержденные этим Решением единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза и другие документы;

• Решения от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), являвшийся приложением к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, считался вступившим в силу с 6 июля 2010 г. (Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 48), но в Республике Казахстан и Российской Федерации он применялся с 1 июля 2010 г., поскольку эти государства до намеченной даты ратифицировали Договор о ТК ТС. Этим же Решением № 48 правительствам государств — членов Таможенного союза предписано обеспечить приведение национального законодательства в соответствие с законодательством Таможенного союза.

Таможенный кодекс Таможенного союза делился на две части: общую и специальную — и включал 8 разделов.

Нормы ТК ТС 2009 г. имели прямое действие. Таможенный кодекс Российской Федерации продолжал действовать только в части, не противоречащей ТК ТС, до вступления в силу нового Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В ТК ТС появился новый термин — «таможенное законодательство Таможенного союза» (ст. 3), которое состояло:

1) из Таможенного кодекса Таможенного союза, являющегося приложением к Договору о ТК ТС от 27 ноября 2009 г.;

2) международных договоров государств — членов Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе, например, Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 г., Соглашение о предоставлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 21 мая 2010 г., Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 г., Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 г.;

3) решений Комиссии Таможенного союза (КТС), регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с ТК ТС и международными договорами государств — членов Таможенного союза. Например, Решение КТС от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов», Решение КТС от 18 июня 2010 г. № 287 «Об утверждении формы

пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации».

Комиссия была учреждена Договором от 6 октября 2007 г. как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза.

Договором от 18 ноября 2011 г. вместо Комиссии Таможенного союза была учреждена Евразийская экономическая комиссия.

Таможенный кодекс Таможенного союза, международные договоры государств — членов Таможенного союза и решения Комиссии Таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения, действовали на таможенной территории Таможенного союза.

«Таможенная территория Таможенного союза» и «таможенная граница Таможенного союза» — новые термины, появившиеся в ТК ТС 2009 г. В соответствии со ст. 2 «1. Единую таможенную территорию Таможенного союза (далее — таможенная территория Таможенного союза) составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.

2. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза (далее — таможенная граница)».

С введением в действие Таможенного кодекса Таможенного союза 2009 г. из законодательства Российской Федерации о таможенном деле исчезли понятия «таможенная территория РФ» и «таможенная граница РФ». Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», вступивший в силу 29 декабря 2010 г., употребляет термины «территория Российской Федерации», «пересечение товарами Государственной границы Российской Федерации», «ввоз товаров в Российскую Федерацию», «вывоз товаров из Российской Федерации».

Федеральный закон № 311-ФЗ отразил изменения, произошедшие в руководстве таможенной службой. Ранее Указом Президента РФ от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы», вступившим в силу со дня его официального опубликования, т. е. с 12 мая 2006 г., было установлено, что руководство Федеральной таможенной службой осуществляет Правительство РФ, и функции Министерства экономического развития и торговли РФ по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела переданы Федеральной таможенной службе. Статья 3 Федерального закона № 311-ФЗ закрепила: «1. Общее руководство таможенным делом

в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в области таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами на территории Российской Федерации таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области финансов, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере таможенных платежей и определения таможенной стоимости товаров».

С вступлением в действие Таможенного кодекса Таможенного союза и Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» впервые появляется двухуровневая система источников таможенного права: 1) таможенное законодательство Таможенного союза (ст. 3 ТК ТС); 2) законодательство Российской Федерации о таможенном деле (Федеральный закон № 311-ФЗ и иные федеральные законы) и иные правовые акты Российской Федерации (ст. 4, 6—8 Федерального закона № 311-ФЗ).

В новом таможенном законодательстве появилась иная трактовка термина «таможенные процедуры».

В соответствии с разделом 2 Таможенного кодекса РФ 2003 г. к таможенным процедурам относились:

1) таможенное оформление;

2) таможенные режимы;

3) специальные таможенные процедуры.

В Таможенном кодексе Таможенного союза 2009 г. таможенная процедура — совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами (подп. 26 п. 1 ст. 4), т. е. то, что в ранее действовавшем законодательстве РФ именовалось «таможенный режим».

В Таможенном кодексе РФ 2003 г. содержалось деление таможенных режимов на основные, экономические, завершающие и специальные; в новом ТК ТС 2009 г. подобной классификации нет, называются 17 видов таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад и др.

В ТК ТС 2009 г. отсутствует термин «таможенное оформление», его заменили на «таможенные операции» — действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза (подп. 29 п. 1 ст. 4).

Вместо термина «таможенный брокер» Таможенный кодекс Таможенного союза, а затем и Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» вводят понятие «таможенный представитель»; специалист по таможенному оформлению стал называться специалистом по таможенным операциям; введен институт уполномоченного экономического оператора.

Эти и другие изменения законодательства отражены во вступительной статье «Новое таможенное законодательство Таможенного союза и законодательство Российской Федерации о таможенном деле» (автор — Т. А. Матвеева) учебно-методического пособия «Таможенное право» (составители: Т. А. Матвеева, О. С. Рогачева. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2012).

29 мая 2014 г. в Астане главами трех государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации — был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Он вступил в силу с 1 января 2015 г. В этом же году к Договору присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика.

Евразийский экономический союз (Союз, ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, в рамках которой обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Одним из основных принципов функционирования Союза является функционирование таможенного союза. В соответствии со ст. 2 Договора о Евразийском экономическом союзе (Договор о Союзе) таможенный союз — форма торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной.

Договор о Союзе (ст. 6) вводит новое понятие, имеющее принципиальное значение не только для развития таможенного права как наднационального права, но и для других отраслей национального законодательства и права — «право Евразийского экономического союза» («право Союза», «право ЕАЭС»).

Статья 32 Договора о Союзе закрепляет, что в Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями Договора.

Указом Президента РФ от 15 января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» в целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти и совершенствования государственного управления в области таможенного регулирования Федеральная таможенная служба передана в ведение Министерства финансов РФ, и ему же переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

11 апреля 2017 г. в г. Москве главами пяти государств — Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации — был подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Приложением № 1 к нему является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Договор вступил в силу с 1 января 2018 г. после ратификации парламентами государств — членов Союза.

Приложение № 2 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Договор о ТК ЕАЭС) — Перечень международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, прекращающих действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Сюда отнесены:

1) международные договоры, прекращающие действие с даты вступления в силу Договора о ТК ЕАЭС, например, Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г., Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 г.;

2) международные договоры, прекращающие действие с даты вступления в силу соответствующего решения Евразийской экономической комиссии согласно ст. 444 и п. 2 ст. 448 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Например, Соглашение от 18 июня 2010 г. о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, прекратило действие с 29 марта 2018 г., поскольку с этой даты вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Приложение № 3 к Договору о ТК ЕАЭС — Перечень международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, которые признаются утратившими силу в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

С принятием и вступлением в действие нового Таможенного кодекса ЕАЭС появилась необходимость в совершенствовании законодательства государств-членов о таможенном регулировании.

В Российской Федерации был принят Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступил в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования на официальном интернет-портале правовой информации (04.08.2018) с 4 сентября 2018 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Принято постановление Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В связи с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов, с 5 октября 2022 г. государственная граница с Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Херсонской областью и Запорожской областью стала административной. Воронежская область перестала быть приграничной.

Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2022 г. № 2215 «Об утверждении особенностей применения законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» (действует до 1 декабря 2026 г.) отменено осуществление таможенного и иных видов государственного контроля, осуществление которых возложено на таможенные органы (за исключением мер по защите государственной безопасности) на границах территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, сопредельных с территориями других субъектов РФ.

Существенное изменение законодательства привело к пересмотру всего содержания курса таможенного права. Разработана новая программа курса, исходя из отведенных часов переработан курс лекций (дневное отделение — 16 часов), подготовлены планы практических занятий (16 часов на учебную группу), необходимый для изучения перечень нормативных правовых актов. Все это вошло в настоящее учебное пособие «Таможенное право».

Программа учебного курса «Таможенное право»

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Таможенное право как отрасль права

1. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе: содержание, принципы, нормативная основа. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.

2. Понятие, предмет и метод таможенного права.

3. Система источников таможенного права.

4. Право Евразийского экономического союза как источник таможенного права.

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: общая характеристика.

6. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: общая характеристика.

Тема 2. Таможенные правоотношения

1. Понятие, особенности и состав таможенных правоотношений.

2. Субъекты таможенных правоотношений:

а) виды субъектов: таможенные органы и лица;

б) классификация лиц в таможенных правоотношениях;

в) лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела;

г) лица, перемещающие товары через таможенную границу Союза;

д) уполномоченный экономический оператор.

3. Объект таможенных правоотношений:

а) понятие объекта;

б) понятие и виды товаров и их перемещение через таможенную границу Союза.

4. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза. Запреты и ограничения.

Тема 3. Таможенные платежи

1. Виды таможенных платежей.

2. Понятие и виды таможенных пошлин.

3. Понятие Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Виды ставок ввозных таможенных пошлин.

4. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции.

5. Меры таможенно-тарифного регулирования. Меры защиты внутреннего рынка.

Тема 4. Таможенные операции и лица, их совершающие

1. Понятие таможенных операций и общие положения о них и лицах, их совершающих.

2. Декларант: понятие, права, обязанности и ответственность.

3. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и их убытием с таможенной территории Союза.

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение.

5. Таможенное декларирование: понятие и формы.

6. Таможенная декларация: понятие, виды, сроки подачи и регистрация.

7. Выпуск товаров: понятие, условия, сроки.

Тема 5. Таможенные процедуры

1. Понятие и виды таможенных процедур.

2. Общие положения о таможенных процедурах.

3. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание и условия помещения товаров под данную процедуру.

4. Таможенная процедура экспорта: содержание и условия помещения под данную процедуру.

Тема 6. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования

1. Понятие товаров для личного пользования, способы и условия их перемещения.

2. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования.

3. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.

4. Понятие транспортных средств для личного пользования. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.

5. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.

6. Стоимость товаров для личного пользования.

Тема 7. Проведение таможенного контроля

1. Понятие таможенного контроля и его проведение. Зоны таможенного контроля.

2. Объекты таможенного контроля.
3. Формы таможенного контроля и их применение.
4. Личный таможенный досмотр.
5. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.

Тема 8. Таможенные органы

1. Задачи и функции таможенных органов.
2. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
3. Таможенные органы Российской Федерации:
а) система таможенных органов Российской Федерации;
б) должностные лица таможенных органов;
в) права и обязанности таможенных органов;
г) консультирование таможенными органами.
4. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц.

Нормативные источники

I. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Федеральный закон от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе»).

II. Международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования.

1. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. Приложение № 1: **Таможенный кодекс Евразийского экономического союза** (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза»).

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов».

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». Приложения № 1—21.

4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Приложения № 1—6.

5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г. № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».

6. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

III. Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании.

1. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

3. Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе».

4. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

IV. Иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования.

1. Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

2. Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации».

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Положение о Федеральной таможенной службе.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. № 2215 «Об утверждении особенностей применения законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

6. Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 20 сентября 2021 г. № 797 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении».

7. Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 20 сентября 2021 г. № 798 «Об утверждении Общего положения о таможне».

8. Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 20 сентября 2021 г. № 799 «Об утверждении Общего положения о таможенном посте».

Вопросы к зачету по учебному курсу «Таможенное право»

1. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
2. Понятие, предмет и метод таможенного права.
3. Система источников таможенного права.
4. Право Евразийского экономического союза как источник таможенного права.
5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: общая характеристика.
6. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: общая характеристика.
7. Понятие, особенности и состав таможенных правоотношений.
8. Субъекты таможенных правоотношений.
9. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и лица, перемещающие товары через таможенную границу Евразийского экономического союза.
10. Объект таможенных правоотношений. Понятие и виды товаров и их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза.
11. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза. Запреты и ограничения.
12. Виды таможенных платежей. Понятие и виды таможенных пошлин.
13. Понятие Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Виды ставок таможенных пошлин.
14. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции.
15. Меры таможенно-тарифного регулирования. Меры защиты внутреннего рынка.
16. Понятие таможенных операций и общие положения о них и лицах, их совершающих.
17. Декларант: понятие, права, обязанности и ответственность.
18. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и их убытием с таможенной территории Союза.
19. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение.

20. Таможенное декларирование: понятие и формы.

21. Таможенная декларация: понятие, виды, срок подачи и регистрация.

22. Выпуск товаров: понятие, условия, сроки.

23. Понятие и виды таможенных процедур.

24. Общие положения о таможенных процедурах.

25. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание и условия помещения товаров под данную процедуру.

26. Таможенная процедура экспорта: содержание и условия помещения товаров под данную процедуру.

27. Понятие товаров для личного пользования, способы и условия их перемещения.

28. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования.

29. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.

30. Понятие транспортных средств для личного пользования. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.

31. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.

32. Стоимость товаров для личного пользования.

33. Понятие и проведение таможенного контроля. Зоны таможенного контроля.

34. Объекты таможенного контроля.

35. Формы таможенного контроля и их применение.

36. Личный таможенный досмотр.

37. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.

38. Задачи и функции таможенных органов. Правоохранительная деятельность таможенных органов.

39. Система таможенных органов Российской Федерации.

40. Должностные лица таможенных органов.

41. Права и обязанности таможенных органов. Консультирование таможенными органами.

42. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц.

Перечень юридических документов (процессуальных актов)

1. Пассажирская таможенная декларация (с Приложением).

2. Акт по форме таможенного контроля (с приложением распечатки реальной ситуации, по которой составлен акт).

3. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц. Решение таможенного органа по жалобе.

Примерная тематика курсовых и выпускных квалификационных работ

1. История таможенного дела в России.
2. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе.
3. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
4. Система источников таможенного права.
5. Право Евразийского экономического союза как источник таможенного права.
6. Особенности Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 2017 г.
7. Особенности Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Таможенные правоотношения.
9. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
10. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
11. Правовое регулирование таможенных платежей.
12. Правовое регулирование таможенных операций.
13. Таможенное декларирование.
14. Правовое регулирование таможенных процедур.
15. Правовое регулирование перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования.
16. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.
17. Правовое регулирование таможенного контроля.
18. Формы таможенного контроля и их применение.
19. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их применение.
20. Правовое регулирование деятельности таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц.
21. Служба в таможенных органах Российской Федерации.
22. Деятельность в сфере таможенного дела.

Конспект лекций по таможенному праву

Тема 1. Таможенное право как отрасль права

1. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе: содержание, принципы, нормативная основа. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации

В соответствии с п. 1 ст. 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) в Союзе осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя ***установление***:

1) порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами;

2) порядка совершения таможенных операций, связанных:

— с прибытием товаров на таможенную территорию Союза,

— убытием товаров с таможенной территории Союза,

— временным хранением товаров,

— таможенным декларированием товаров,

— выпуском товаров;

3) порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

4) порядка проведения таможенного контроля;

а также ***регламентацию*** властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

В ТК ЕАЭС используются термины: «таможенная территория Союза», «таможенная граница Союза», «товар», «перемещение товаров через таможенную границу Союза», «таможенные операции», «временное хранение товаров», «таможенное декларирование», «выпуск товаров» и мн. др.

Статья 5 ТК ЕАЭС закрепляет, что ***таможенную территорию Союза*** составляют, прежде всего, территории государств — членов Союза, т. е. территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Кроме того, таможенную территорию Союза составляют находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией.

Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза — пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов.

Определения большинства других терминов содержатся в ст. 2 ТК ЕАЭС. Особенность их заключается в том, что они: 1) используются для целей таможенного регулирования, целей ТК ЕАЭС, а также для целей законодательства государств-членов, предусматривающего уголовную ответственность за таможенные преступления и административную ответственность за нарушения таможенных правил; 2) имеют узкоспециальное значение и могут существенно отличаться от общепринятого употребления слов в живой обиходной речи. Например, *товар* в толковании слов русского языка — «продукт труда, изготовленный для обмена, продажи; то, что является предметом торговли»; однако в соответствии с подп. 45 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС ***товар*** — «любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу». Термин *выпуск товаров* в обыденной речи — «производство какой-либо продукции»; в ТК ЕАЭС ***выпуск товаров*** — «действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с Кодексом помещению под таможенные процедуры» (подп. 6 п. 1 ст. 2). В ранее действовавшем (с 1 июля 2010 г. по 1 января 2018 г.) Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) уточнялось, что выпуск товаров — это действие таможенного органа, *разрешающее* заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры. В русском языке *процедура* означает «официальный порядок действий, обсуждения чего-либо»; в ТК ЕАЭС ***таможенная процедура*** — совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами (подп. 34 п. 1 ст. 2). Раздел IV ТК ЕАЭС «Таможенные процедуры» называет 17 их видов: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад, переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, свободная таможенная зона, свободный склад, временный ввоз (допуск), временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, беспошлинная торговля, уничтожение, отказ в пользу государства, специальная таможенная процедура.

Таможенное регулирование в Союзе основывается на *принципах*:

1) равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза;

2) четкости, ясности и последовательности совершения таможенных операций;

3) гласности в разработке и применении международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и их гармонизации с нормами международного права;

4) применения современных методов таможенного контроля и максимального использования информационных технологий в деятельности таможенных органов.

Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии:

— с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.,

— Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, являющимся Приложением № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.,

— иными международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования,

— законодательством государств — членов Союза о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 289-ФЗ) таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами РФ, включая Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (в тексте Федерального закона — Кодекс Союза), и актами, составляющими право Союза (международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о Союзе) и законодательством РФ.

Таможенное регулирование в Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации. Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой совокупность методов и средств *обеспечения* соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Российской Федерации, вывоза товаров из Российской Федерации, их нахождения и использования в Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и *обеспечения* таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с правом Союза и (или) законодательством РФ, а также *обеспечения* реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами.

2. Понятие, предмет и метод таможенного права

В современный период таможенное право является отраслью наднационального права и представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Предмет таможенного права — общественные отношения, связанные:

— с перемещением товаров через таможенную границу Союза,
— совершением таможенных операций,
— временным хранением товаров,
— таможенным декларированием товаров,
— выпуском товаров,
— порядком уплаты таможенных платежей,
— проведением таможенного контроля,
— консультированием заинтересованных лиц,
— обжалованием действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, и т. д.

Основным методом таможенного права является императивный метод — метод властных предписаний. В ст. 1 ТК ЕАЭС подчеркивается, что единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе включает в себя регламентацию ***властных*** отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами. Однако в таможенном праве применяется и диспозитивный метод — метод координации, равноправия. Как правило, он применяется, когда речь идет о взаимоотношениях лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела с декларантами или иными заинтересованными лицами. Например, в соответствии с п. 2 ст. 401 ТК ЕАЭС отношения таможенного представителя с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе.

3. Система источников таможенного права

I. **Конституция Российской Федерации.** Часть 4 ст. 15 закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-

меняются правила международного договора. В соответствии со ст. 79 Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

II. **Нормы международного права.** Это, прежде всего, общие международные договоры по таможенным вопросам, такие как Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото) 1973 г. (в ред. 1999 г.), Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 1961 г., Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 1990 г. и др.

В ТК ЕАЭС содержится прямое указание на использование понятий Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. (подп. 2 п. 2 ст. 2), действие в ЕАЭС актов Всемирного почтового союза (подп. 19 п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 260 и др.), на применение в качестве международной основы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (п. 2 ст. 19).

III. **Право Евразийского экономического союза** (право Союза) — наднациональное законодательство.

IV. **Национальное законодательство** — законодательство государств — членов Союза о таможенном регулировании.

4. Право ЕАЭС как источник таможенного права

В соответствии со ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе право Союза составляют:

1. Договор о Союзе от 29 мая 2014 г., вступивший в силу с 1 января 2015 г.

2. Международные договоры в рамках Союза, например, Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г., вступивший в силу с 1 января 2018 г. Приложением № 1 к нему является Таможенный кодекс ЕАЭС.

3. Международные договоры с третьей стороной, например Соглашение от 29 мая 2015 г. о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам — с другой; Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной сторо-

ны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, подписанное 17 мая 2018 г.; Соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны, подписанное 25 октября 2019 г.

4. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета — высшего органа Союза, в состав которого входят главы государств-членов. Заседания проводятся не реже 1 раза в год. Например, Решение Высшего Евразийского экономического совета от 9 декабря 2022 г. № 15 «О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле».

5. Решения и распоряжения Евразийского межправительственного совета — органа Союза, состоящего из глав правительств государств-членов. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

6. Решения и распоряжения Евразийской экономической комиссии — постоянно действующего регулирующего органа Союза (до 2012 г. называлась Комиссией Таможенного союза). Комиссия действует на основании Положения о Евразийской экономической комиссии, представленного в Приложении № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Комиссия осуществляет свою деятельность в следующих сферах: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; таможенное регулирование; техническое регулирование; санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры; зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; валютная политика; иные сферы, определенные Договором и международными договорами в рамках Союза.

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: общая характеристика

Таможенный кодекс ЕАЭС составляет Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. Поскольку это международный договор, то после подписания его главами государств — членов Евразийского экономического союза он подлежал ратификации парламентами государств — членов Союза. В Российской Федерации Федеральный закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» был подписан Президентом РФ 14 ноября 2017 г.

В соответствии с договоренностями глав государств ТК ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2018 г. и сменил действовавший с июля 2010 г. ТК ТС.

Разработка ТК ЕАЭС велась с декабря 2013 г. В работе над новым таможенным законодательством Союза приняли участие более 300 экспертов от Евразийской экономической комиссии, государственных органов исполнительной власти и бизнес-сообществ

стран ЕАЭС. Основными целями разработки ТК ЕАЭС являлись создание единого таможенного законодательства максимально прямого действия, отвечающего уровню достигнутой интеграции в сфере таможенного регулирования и уровню развития и внедрения информационных технологий в правоприменительную практику стран ЕАЭС.

ТК ЕАЭС закладывает юридическую основу для оцифровки системы регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Союза. Среди основных нововведений: переход на электронное декларирование, удаленное взаимодействие участников ВЭД с таможенными органами через интернет, передача функций по принятию решений на всей цепи поставки — от регистрации декларации до выпуска товаров в свободное обращение — от таможенного инспектора информационной системе таможенных органов и др.

В отличие от ранее действовавшего Таможенного кодекса Таможенного союза Таможенный кодекс ЕАЭС не содержит деления на части общую и специальную. Он состоит из 9 разделов, включающих 61 главу и 465 статей, и двух приложений. Раздел I «Общие положения»; раздел II «Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины»; раздел III «Таможенные операции и лица, их совершающие»; раздел IV «Таможенные процедуры»; раздел V «Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза отдельных категорий товаров»; раздел VI «Проведение таможенного контроля»; раздел VII «Таможенные органы»; раздел VIII «Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный экономический оператор»; раздел IX «Переходные положения».

6. Национальное законодательство государств — членов Союза о таможенном регулировании. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела подразделяются на акты законодательства РФ о таможенном регулировании и иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования.

Законодательство РФ о таможенном регулировании состоит из Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных федеральных законов. Закон № 289-ФЗ вступил в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования на официальном интернет-портале правовой информации (04.08.2018) с 4 сентября 2018 г., за исключением положений, для которых законом установлены иные сроки вступления их в силу. Данный закон состоит из 8 разделов, включающих 68 глав, 398 статей. Названия

разделов полностью повторяют названия соответствующих разделов Таможенного кодекса ЕАЭС.

В Российской Федерации также действуют: Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе», Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

Кроме того, множество законов содержат отдельные таможенно-правовые нормы, касающиеся перемещения через таможенную границу определенных видов товаров: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве», и др.

Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны регламентируется: федеральными законами от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области», от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

К иным правовым актам РФ в сфере таможенного регулирования относятся:

— указы Президента РФ;

— постановления и распоряжения Правительства РФ;

— нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

Тема 2. Таможенные правоотношения

1. Понятие, особенности и состав таможенных правоотношений

Таможенные правоотношения — общественные отношения, возникающие в процессе или по поводу перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и урегулированные нормами таможенного права.

Особенности таможенных правоотношений:

— носят наднациональный характер, поскольку регулируются международными договорами, включая Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, актами, составляющими право Союза (***международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования***), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.;

— возникают в процессе или по поводу перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза;

— одним из субъектов таможенных правоотношений, как правило, являются таможенные органы — государственные органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, поэтому эти отношения носят властный характер. На это прямо указывает п. 1 ст. 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

В состав таможенных правоотношений входят: субъекты таможенных правоотношений, объект таможенных правоотношений и содержание (права и обязанности субъектов таможенных правоотношений).

2. Субъекты таможенных правоотношений

Субъекты таможенных правоотношений — таможенные органы и лица.

В Таможенном кодексе ЕАЭС *таможенные органы* — таможенные органы государств-членов (подп. 38 п. 1 ст. 2).

Задачи и функции таможенных органов на таможенной территории Союза определяют Таможенный кодекс ЕАЭС и законодательство государств-членов.

В Российской Федерации в соответствии со ст. 253 Федерального закона № 289-ФЗ таможенными органами являются:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

2) региональные таможенные управления;

3) таможни;

4) таможенные посты.

«Лицо» определяется как физическое лицо, юридическое лицо, а также организация, не являющаяся юридическим лицом (подп. 16 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В Таможенном кодексе ЕАЭС есть специфический термин «лицо государства-члена» — юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством государств-членов, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве-члене, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена (подп. 17 п. 1 ст. 2).

Лицо, не являющееся лицом государства-члена, — *иностранное лицо* (подп. 11 п. 1 ст. 2).

В ст. 100 Федерального закона № 289-ФЗ упоминается «российское лицо» — «лицо, отвечающее требованиям подпункта 17 пункта 1 статьи 2 Кодекса Союза».

В ТК ЕАЭС используются термины: «лица, реализующие права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами» (ст. 1), «лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары» (ст. 2), «заинтересованное лицо» (ст. 2), «взаимосвязанные лица» (ст. 37), «лица, незаконно перемещающие товары; лица, участвующие в незаконном перемещении товаров; лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары» (ст. 56), «лица, обладающие полномочиями в отношении товаров» (ст. 82), «лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела» (ст. 398), и др.

Федеральный закон № 289-ФЗ называет *лиц*, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, *лиц*, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также *лиц*, реализующих права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, вывозимыми из Российской Федерации (ст. 1).

К ***лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела*** (раздел 8 ТК ЕАЭС) относятся:

— *таможенный представитель* — юридическое лицо, совершающее от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции на территории государства-члена, таможенным органом которого он включен в реестр таможенных представителей; законодательством государств-членов могут устанавливаться квалификационные требования к работникам таможенных представителей, непосредственно совершающим таможенные операции, и условия выдачи таким лицам документа, подтверждающего их соответствие таким квалификационным требованиям;

— *таможенный перевозчик* — юридическое лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) по таможенной территории Союза товаров, находящихся под таможенным контролем;

— *владелец склада временного хранения* — юридическое лицо, осуществляющее хранение на складе временного хранения товаров, находящихся под таможенным контролем;

— *владелец таможенного склада* — юридическое лицо, осуществляющее хранение на таможенном складе товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, либо иных товаров в случаях и на условиях, которые установлены Кодексом;

— *владелец свободного склада* — юридическое лицо, которое осуществляет размещение и использование на свободном складе товаров, помещенных пол таможенную процедуру свободного склада;

— *владелец магазина беспошлинной торговли* — юридическое лицо, осуществляющее хранение и реализацию в магазине беспошлинной торговли товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, лицам, указанным в п. 2 ст. 243 ТК ЕАЭС: 1) физическим лицам, убывающим с таможенной территории Союза; 2) физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Союза; 3) физическим лицам, выезжающим из одного государства-члена в другое государство-член, и физическим лицам, въезжающим в одно государство-член из другого государства-члена; и др.

Деятельность этих лиц, связанная с оказанием соответствующих ***услуг***, контролируется таможенными органами и регулируется Таможенным кодексом ЕАЭС, а в части, не урегулированной Кодексом, — законодательством государств-членов.

Деятельность в сфере таможенного дела вправе осуществлять юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государств-членов и включенные таможенным органом в реестры: таможенных представителей; таможенных перевозчиков; владельцев складов временного хранения; владельцев таможенных складов; владельцев свободных складов; владельцев магазинов беспошлинной торговли (ст. 397 ТК ЕАЭС).

Лица, перемещающие товары через таможенную границу Союза — юридические и физические лица, осуществляющие ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза. В зависимости от целей перемещения различают:

— *лиц, перемещающих товары для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.* Например, иностранное лицо, являющееся организацией, имеющей представительство или филиал, созданные и (или) зарегистрированные на территории государства-члена в установленном порядке, перемещает товары для собственных нужд такого представительства или филиала; физические лица перемещают товары для личного пользования — товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц;

— *лиц, перемещающих товары для использования в предпринимательской деятельности.* Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экспортно-импортные операции, внешнюю торговлю товарами. Их называют участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Участники ВЭД, которые ввозят товары, — импортеры; которые вывозят — экспортеры.

К сожалению, не все компании, занимающиеся ВЭД, являются добропорядочными, поэтому таможенные органы осуществляют категорирование лиц, совершающих таможенные операции, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска (п. 2 ст. 377 ТК ЕАЭС). *Таможенный риск* (*риск*) — вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании (ст. 376 ТК ЕАЭС). В зависимости от степени добропорядочности участников ВЭД таможенные органы дифференцируют применение мер по минимизации рисков (форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля), т. е. ослабляется таможенный контроль добросовестных компаний и усиливается для компаний-нарушителей.

Добросовестные участники ВЭД, а также лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя, владельца склада временного хранения, таможенного склада, таможенного перевозчика, могут приобрести статус уполномоченного экономического оператора. ***Уполномоченным экономическим оператором*** является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов и включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке и при соблюдении условий, которые установлены главой 61 Таможенного кодекса ЕАЭС. Уполномоченный экономический оператор *вправе пользоваться* на таможенной территории Союза специальными *упрощениями* (особенностями совершения отдельных таможенных операций и проведения таможенного контроля). Ими являются: *совершение таможенных операций*, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, убытием товаров с таможенной территории Союза, таможенным декларированием и выпуском товаров *в первоочередном порядке*; выпуск товаров до подачи декларации на товары; *проведение таможенного контроля* в случае его назначения в форме таможенного осмотра или таможенного досмотра *в первоочередном порядке*; и другие, предусмотренные ст. 437 ТК ЕАЭС «Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому оператору».

3. Объект таможенных правоотношений

С точки зрения русского языка *объект* — явления внешнего мира, материальной действительности, предмет, на который направлена какая-либо деятельность.

Объект правоотношения — то, по поводу чего возникает правоотношение.

Таможенные правоотношения возникают в связи и по поводу перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Товар в Таможенном кодексе ЕАЭС — любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу (подп. 45 п. 1 ст. 2).

Таможенный кодекс ЕАЭС выделяет *товары Союза* (подп. 47 п. 1 ст. 2) и *иностранные товары* (подп. 12 п. 1 ст. 2). Кроме того, ст. 2 ТК ЕАЭС называет в качестве товаров «припасы», «экспресс-груз», дает определение «товаров для личного пользования».

Перемещение товаров через таможенную границу Союза — ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза (подп. 27 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Ввоз товаров на таможенную территорию Союза — совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до ***выпуска*** таких товаров таможенными органами (подп. 3 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Вывоз товаров с таможенной территории Союза — совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза (подп. 5 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

4. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза. Запреты и ограничения

Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза в основном закреплены в главе 2 ТК ЕАЭС. К ним относятся:

— все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС;

— товары подлежат таможенному контролю;

— перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения, которыми являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов. Места перемещения товаров через таможенную границу Союза, через которые товары прибывают на таможенную территорию Союза, — это места прибытия; места перемещения товаров через таможенную границу Союза, через которые товары убывают с таможенной территории Союза, — места убытия;

— представление таможенным органам предварительной информации, целью которой выступает получение таможенными органами сведений о товарах, планируемых к перемещению через таможенную границу Союза, для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Союза;

— владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами осуществляются в порядке и на условиях, установленных соответствующими главами ТК ЕАЭС;

— нахождение товаров под таможенным контролем; товары, ***ввозимые*** на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза и до наступления обстоятельств, указанных в ТК ЕАЭС, например, до приобретения товарами статуса Союза, до фактического вывоза этих товаров с таможенной территории Союза, до фактического уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, и др; товары Союза, ***вывозимые*** с таможенной территории Союза, находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации и до фактического пересечения таможенной границы Союза;

— товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат помещению под таможенные процедуры (ст. 127 ТК ЕАЭС); иностранные товары, которые по решению суда конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена, не подлежат помещению под таможенные процедуры, а товары для личного пользования — выпуску в свободное обращение; указанные товары приобретают статус товаров Союза до вступления в силу такого решения;

— товары, при их помещении под таможенную процедуру подлежат таможенному декларированию (ст. 104 ТК ЕАЭС), которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем;

— товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.

Запреты и ***ограничения*** — применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза: 1) *меры нетарифного регулирования*, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, 2) *меры технического регулирования*, 3) *санитарные*, *ветеринарно-санитарные* и *карантинные фитосанитарные меры*, 4) *меры экспортного контроля*, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, 5) *радиационные требования*, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов (подп. 10 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В соответствии с Договором о Союзе в торговле с третьими странами Союзом применяются следующие *меры нетарифного регулирования*:

1) ***запрет ввоза и (или) вывоза товаров*** («запрет») — мера, запрещающая ввоз и (или) вывоз отдельных видов товаров;

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров — меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся путем установления квот;

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров — право на осуществление участниками внешнеторговой деятельности экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, предоставляемое на основе исключительной лицензии; *экспорт* — вывоз товара с таможенной территории Союза на территорию третьих стран без обязательства об обратном ввозе; *импорт* — ввоз товара на таможенную территорию Союза из третьих стран без обязательства об обратном вывозе;

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров (*лицензирование* — комплекс административных мер, устанавливающий порядок выдачи лицензий и (или) разрешений);

5) ***разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров***: реализуется посредством введения лицензирования или применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности. В случаях, определенных актом Евразийской экономической комиссии, необходим *разрешительный документ* — документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности или физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров.

В соответствии со ст. 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и п. 4 и 37 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Решение от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования», которым ввела на таможенной территории Союза следующие единые меры нетарифного регулирования:

— запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению № 1;

— разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению № 2;

— количественные ограничения экспорта и импорта товаров по перечню согласно приложению № 2.1.

Статья 7 ТК ЕАЭС предусматривает, что соблюдение мер нетарифного регулирования, мер технического регулирования, мер экспортного контроля подтверждается *путем представления документов и сведений*, подтверждающих соблюдение таких мер.

Соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается *по результатам осуществления соответствующего контроля.*

В соответствии со ст. 12 ТК ЕАЭС прибывшие на таможенную территорию Союза товары, которые согласно установленным запретам и ограничениям *не подлежат ввозу* на таможенную территорию Союза, ***должны быть незамедлительно вывезены*** с таможенной территории Союза без их выгрузки из транспортного средства международной перевозки, за исключением их перегрузки на другое транспортное средство международной перевозки в целях такого вывоза, если иное не установлено Кодексом, международными договорами государств-членов с третьей стороной и (или) законодательством государств-членов.

Товары, которые в соответствии с установленными запретами и ограничениями *не подлежат вывозу* с таможенной территории Союза, *не могут быть фактически вывезены* с таможенной территории Союза, если иное не установлено международными договорами государств-членов с третьей стороной.

Тема 3. Таможенные платежи

1. Виды таможенных платежей

В соответствии со ст. 46 ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся:

1) ввозная таможенная пошлина;

2) вывозная таможенная пошлина;

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Союза;

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Союза);

5) таможенные сборы.

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов (ст. 50 ТК ЕАЭС).

В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Союза, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС «Особенности порядка

и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования».

Статья 47 ТК ЕАЭС закрепляет, что таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий, установленных Кодексом и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств-членов.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 289-ФЗ таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, хранением товаров. К таможенным сборам относятся:

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (таможенные сборы за таможенные операции);

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;

3) таможенные сборы за хранение.

Плательщиками таможенных сборов за таможенные операции, таможенных сборов за таможенное сопровождение являются декларант или иные лица, у которых возникает обязанность по их уплате.

Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, поместившие товары на склад временного хранения таможенного органа (ст. 38 Федерального закона № 289-ФЗ).

2. Понятие и виды таможенных пошлин

В соответствии с подп. 33 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС *таможенная пошлина* — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза.

Различают ввозные таможенные пошлины и вывозные таможенные пошлины.

Договор о Союзе определяет ввозную таможенную пошлину как обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств-членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза (п. 2 ст. 25).

Статья 42 п. 5 Договора о Союзе закрепляет: «Для оперативного ввоза товаров на таможенную территорию Союза при необходимости могут устанавливаться *сезонные* таможенные пошлины, срок действия которых не может превышать 6 месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин…»

Ввозные таможенные пошлины предусматриваются Единым таможенным тарифом ЕАЭС в отношении всех ввозимых на таможенную территорию Союза товаров.

Вывозные таможенные пошлины и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливаются государствами-членами Союза.

Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» закрепляет, что ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливаются Правительством РФ, если иное не установлено ст. 3 данного Закона.

3. Понятие Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Виды ставок ввозных таможенных пошлин

Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) — свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, *ввозимым* (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (п. 2 ст. 25 Договора о ЕАЭС).

Единая Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС является системой описания и кодирования товаров, которая используется для классификации товаров в целях применения ***мер таможенно-тарифного регулирования***, *вывозных таможенных пошлин*, *запретов и ограничений*, ***мер защиты внутреннего рынка***, ведения таможенной статистики (п. 1 ст. 19 ТК ЕАЭС).

Ведение единой Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС, установление ставок *ввозных* таможенных пошлин осуществляет Евразийская экономическая комиссия (Комиссия).

В ЕТТ ЕАЭС применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин:

1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров;

2) специфические, устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных характеристик);

3) комбинированные, сочетающие оба указанных вида (п. 3 ст. 42 Договора о Союзе).

4. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции

В ТК ЕАЭС (ст. 49) под льготами по уплате таможенных платежей понимаются:

1) льготы по уплате ввозных таможенных пошлин (тарифные льготы);

2) льготы по уплате вывозных таможенных пошлин;

3) льготы по уплате налогов;

4) льготы по уплате таможенных сборов (освобождение от уплаты таможенных сборов).

Случаи и условия предоставления *льгот по уплате ввозных таможенных пошлин* (*тарифных льгот*), а также порядок их применения определяются в соответствии с *Договором о Союзе.*

Статья 43 Договора о Союзе закрепляет, что в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно Приложению № 6 к Договору о Союзе. Там предусмотрено, что тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины предоставляются, например, в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза из третьих стран в рамках международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства; валюты государств-членов, валюты третьих стран (кроме используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг; товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф; и др.

Льготы по уплате вывозных таможенных пошлин, льготы по уплате налогов, а также льготы по уплате таможенных сборов (*освобождение от уплаты таможенных сборов*) *устанавливаются законодательством государств-членов.*

В Российской Федерации в соответствии со ст. 35 Закона РФ «О таможенном тарифе» от таможенных пошлин освобождаются, например, товары, вывозимые из Российской Федерации по решению Правительства РФ в страны, не являющиеся государствами — членами Союза, в качестве гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в благотворительных целях по линии государств, международных организаций, правительств, в том числе в целях оказания технической помощи (содействия); и др.

Льготы по уплате налогов предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.

Льготы по уплате таможенных сборов в виде освобождения от уплаты таможенных сборов установлены ст. 47 Федерального закона № 289. Так, таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отношении ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации товаров, относящихся к безвозмездной помощи (содействию); культурных ценностей при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза музеями, архивами, библиотеками и т. п., в целях их экспонирования, а также культурных ценностей, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; культурных ценностей,

возвращаемых в случаях незаконного ввоза в Российскую Федерацию или незаконного вывоза из Российской Федерации; валюты государств — членов Союза, иностранной валюты (за исключением используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг, выпущенных в обращение; и т. д.

Тарифные преференции предоставляются в соответствии с Договором о Союзе.

Тарифная преференция — освобождение от уплаты от ввозных таможенных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Союзом *зону свободной торговли*, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из *развивающихся* стран — пользователей Единой системы тарифных преференций Союза и (или) *наименее развитых стран* — пользователей Единой системы тарифных преференций Союза (п. 2 ст. 25 Договора о Союзе).

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих из: 1) развивающихся стран — пользователей Единой системы тарифных преференций Союза, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС; 2) наименее развитых стран — пользователей Единой системы тарифных преференций Союза, применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС (п. 1 ст. 36 Договора о Союзе).

5. Меры таможенно-тарифного регулирования. Меры защиты внутреннего рынка

В соответствии с подп. 21 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС ***меры таможенно-тарифного регулирования*** — *меры*, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров и *включающие в себя применение*: 1) ставок ввозных таможенных пошлин, 2) тарифных квот (в Приложении № 6 к Договору о Союзе «тарифная квота» определена как мера регулирования ввоза на таможенную территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран, предусматривающая применение дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении товаров, ввозимых *в пределах* установленного количества (в натуральном или стоимостном выражении) в течение определенного периода и *сверх* такого количества), 3) тарифных преференций, 4) тарифных льгот.

В соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС ***меры защиты внутреннего рынка*** — *специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры* и иные меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответствии с Договором о Союзе, вводимые

в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза.

Введение мер защиты внутреннего рынка предусмотрено ст. 48—50 Договора о Союзе.

Специальная защитная мера может быть применена к товару, в случае если установлено, что *импорт* этого товара на таможенную территорию Союза осуществляется в таких *возросших количествах* и на таких условиях, что это *причиняет серьезный ущерб* отрасли экономики государств-членов или создает угрозу причинения такого ущерба.

Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являющемуся предметом демпингового импорта (импорта товара по цене ниже нормальной стоимости такого товара), в случае если установлено, что *импорт* такого товара на таможенную территорию Союза *причиняет материальный ущерб* отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.

Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого *использовалась* специфическая *субсидия* экспортирующей третьей страны, в случае если установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов. Компенсационная мера — мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии.

Меры защиты внутреннего рынка вводятся в Союзе в виде специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Такие пошлины подлежат уплате в порядке, установленном главой 12 ТК ЕАЭС.

Тема 4. Таможенные операции и лица, их совершающие

1. Понятие таможенных операций и общие положения о них и лицах, их совершающих

Таможенные операции — действия, совершаемые *лицами* и *таможенными органами* в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании (подп. 37 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Раздел 3 ТК ЕАЭС выделяет:

1) таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию Союза;

2) таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории Союза;

3) таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение;

4) таможенные операции, связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации;

5) таможенные операции, связанные с выпуском товаров.

Общие положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих, закреплены в главе 13 ТК ЕАЭС. Среди них следующие:

— *таможенные операции совершаются таможенными органами в местах их нахождения и во время их работы*, но в предусмотренных законом случаях, по мотивированному запросу заинтересованного лица отдельные таможенные операции могут совершаться таможенными органами вне места нахождения и (или) вне времени работы таможенных органов;

— *лица*, определенные ТК ЕАЭС, *обязаны представлять таможенным органам документы и* (*или*) *сведения*, необходимые для совершения таможенных операций;

— *в отношении ряда товаров* (например, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, товаров, подвергающихся быстрой порче, а также в отношении животных, радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, международных почтовых отправлений, валюты государств-членов, иностранной валюты, иных валютных ценностей, драгоценных металлов, в том числе золота, других подобных товаров) *таможенные операции совершаются в первоочередном порядке*;

— *таможенные операции совершаются таможенными органами*, *декларантами*, *перевозчиками*, *лицами*, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными заинтересованными лицами;

— от имени таможенных органов *таможенные операции совершаются должностными лицами таможенных органов*, уполномоченными на совершение таких таможенных операций в соответствии со своими должностными обязанностями;

— *от имени декларанта*, *перевозчика*, *лица*, обладающего полномочиями в отношении товаров, иного заинтересованного лица *таможенные операции могут совершаться таможенным представителем*.

2. Декларант: понятие, права, обязанности и ответственность

Декларант — лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары (подп. 7 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Лица, которые могут выступать декларантами товаров, закреплены в ст. 83 ТК ЕАЭС. Это могут быть: 1) *лицо государства-члена*, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза,

и в ряде других, предусмотренных законом случаях; 2) *иностранное лицо*, например, являющееся собственником товаров, если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки между иностранным лицом и лицом государства-члена; 3) *дипломатические представительства*, *консульские учреждения*; 4) *перевозчик*, в том числе *таможенный перевозчик*, — при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита; другие лица.

Права, обязанности и ответственность декларанта закреплены в ст. 84 ТК ЕАЭС. Декларант *вправе*: осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным контролем; присутствовать при проведении таможенного контроля в форме таможенного осмотра и таможенного досмотра должностными лицами таможенных органов; обжаловать решения, действия (бездействия) таможенных органов или их должностных лиц; и т. д. Декларант *обязан*: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК, либо по требованию таможенных органов; уплатить таможенные платежи; и т. д.

Декларант несет *ответственность* в соответствии с законодательством государств-членов *за неисполнение обязанностей*, предусмотренных ст. 84 ТК ЕАЭС, *за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений*, а также *за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.*

3. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и их убытием с таможенной территории Союза

После пересечения таможенной границы Союза товары должны быть доставлены перевозчиком в место прибытия.

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о *прибытии* товаров на таможенную территорию Союза *путем представления документов и сведений, предусмотренных ст. 89 ТК ЕАЭС, в зависимости от вида транспорта*, которым осуществляется перевозка товаров, в следующие сроки: 1) в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, — в течение 1 часа с момента доставки товаров в место прибытия; 2) в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или железнодорожным транспортом, — в течение времени, установленного технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или железнодорожной станции при осуществлении международной перевозки, либо иного срока, установленного законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

От имени перевозчика документы и сведения могут быть представлены *таможенным представителем* либо иными лицами, дей-

ствующими по поручению перевозчика, если это допускается в соответствии с законодательством государств-членов.

Статья 89 ТК ЕАЭС закрепляет *перечень документов и сведений*, представляемых при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза *в зависимости от вида транспорта*: автомобильного, водного, воздушного, железнодорожного. Например, при международной перевозке воздушным транспортом необходимо представить стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными договорами в области гражданской авиации (генеральная декларация); документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воздушного судна товарах (грузовая ведомость); документ, содержащий сведения о бортовых припасах; транспортные (перевозочные) документы; документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пассажирах и их багаже (пассажирская ведомость); и др.

Независимо от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза путем представления указанных документов и сведений, перевозчиком также представляются *некоторые другие документы, например, документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.*

Для *убытия* товаров с таможенной территории Союза *перевозчик обязан представить таможенному органу документы и сведения*, предусмотренные п. 1 ст. 89 ТК ЕАЭС, *в зависимости от вида транспорта*, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров.

Независимо от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, для убытия товаров с таможенной территории Союза представляются: 1) *декларация на товары* или ее копия; 2) *документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.*

Убытие товаров с таможенной территории Союза допускается с разрешения таможенных органов.

Разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза оформляется с использованием информационной системы таможенного органа и путем проставления соответствующих отметок таможенного органа либо на таможенной декларации, либо на ее копии, либо на ином документе, допускающем вывоз товаров с таможенной территории Союза, и на транспортных (перевозочных) документах.

4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение

Под временным хранением понимается *хранение иностранных товаров в местах временного хранения* до их выпуска таможен-

ным органом либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо в других случаях, прямо предусмотренных п. 1. ст. 98 ТК ЕАЭС.

В соответствии со ст. 99 ТК ЕАЭС местами временного хранения товаров являются склады временного хранения и иные места: территории свободного склада; территории свободной экономической зоны (СЭЗ); помещения, склады, открытые площадки и иные территории получателя товаров; и др.

Статья 90 Федерального закона № 289-ФЗ называет в качестве мест временного хранения отдельное помещение в месте международного почтового обмена; место хранения неполученного или невостребованного багажа, перемещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной перевозке пассажира; железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств; склад магазина беспошлинной торговли в отношении товаров, заявленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли; и др.

Срок временного хранения товаров составляет ***4 месяца***.

В отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах международного почтового обмена, а также в отношении не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную границу Союза воздушным транспортом, срок временного хранения составляет ***6 месяцев***.

По истечении срока временного хранения товаров товары, выпуск которых не произведен либо в отношении которых не получено разрешение таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, *задерживаются* таможенным органом (ст. 101 ТК ЕАЭС).

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении, *вправе* совершать с такими товарами операции, необходимые для обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах места временного хранения, но *не вправе* пользоваться такими товарами, в том числе вывозить с территории места временного хранения, до их выпуска, а если иностранные товары находятся на временном хранении в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, — до их выпуска либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза.

5. Таможенное декларирование: понятие и формы

Таможенное декларирование — заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров (подп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в случаях, предусмотренных ст. 104 ТК ЕАЭС (при обязательном декларировании товаров для личного пользования; при перемещении через таможенную границу Союза транспортных средств международной перевозки; при перемещении через таможенную границу Союза припасов).

Таможенное декларирование осуществляется *декларантом* либо *таможенным представителем*.

Таможенное декларирование осуществляется в ***электронной форме***.

Таможенное декларирование в *письменной форме* допускается:

— при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;

— в отношении товаров для личного пользования;

— в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

— в отношении транспортных средств международной перевозки; и в иных случаях, определяемых ТК ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией (Комиссией) и законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Таможенное декларирование в письменной форме также может быть осуществлено, если у таможенного органа отсутствует возможность обеспечить реализацию декларантом таможенного декларирования в электронной форме в связи с неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), отключением электроэнергии, а также в иных случаях, устанавливаемых законодательством государств-членов.

6. Таможенная декларация: понятие, виды, срок подачи и регистрация

Таможенная декларация — таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров (подп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В соответствии со ст. 105 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании применяются следующие *виды* таможенной декларации: 1) декларация на товары; 2) транзитная декларация; 3) пассажирская таможенная декларация; 4) декларация на транспортное средство.

Декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита.

Транзитная декларация — при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

Пассажирская таможенная декларация — при таможенном декларировании товаров для личного пользования.

Декларация на транспортное средство — при таможенном декларировании транспортных средств международной перевозки.

Формы таможенной декларации определяются Евразийской экономической комиссией (Комиссией).

Таможенная декларация подается таможенному органу, *правомочному* в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании *регистрировать таможенные декларации.*

Таможенная декларация в отношении товаров, *ввезенных* на таможенную территорию Союза, подается до истечения срока временного хранения товаров (срок временного хранения товаров составляет 4 месяца, а в двух случаях, определенных ст. 101 ТК ЕАЭС, — 6 месяцев) либо в иной срок, установленный ТК ЕАЭС.

Таможенная декларация в отношении товаров, *вывозимых* с таможенной территории Союза, подается до их убытия с таможенной территории Союза.

Таможенный орган проводит проверку поданной таможенной декларации в целях установления отсутствия оснований для отказа в ее регистрации. Таможенный орган *отказывает в регистрации* таможенной декларации по следующим основаниям: 1) таможенная декларация подана таможенному органу, не правомочному регистрировать таможенные декларации; 2) таможенная декларация подана неуполномоченным лицом и (или) не подписана либо не удостоверена надлежащим образом; 3) не соблюдена форма таможенного декларирования; и т. д. (п. 5 ст. 111 ТК ЕАЭС).

Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в регистрации таможенной декларации, *совершаются таможенным органом не позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа* с момента подачи таможенной декларации, если менее продолжительный срок не установлен законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

7. Выпуск товаров: понятие, условия, сроки

Выпуск товаров — действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с Кодексом помещению под таможенные процедуры (подп. 6 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В соответствии со ст. 118 ТК ЕАЭС выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом:

1) *соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру* или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с Кодексом помещению под таможенные процедуры, *за исключением случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов, может быть подтверждено после выпуска товаров*;

2) *уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров*, если такие сборы установлены в соответствии с законодательством государства-члена и срок их уплаты установлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декларации.

Срокам выпуска товаров посвящена ст. 119 ТК ЕАЭС.

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом ***в течение 4 часов*** с момента регистрации таможенной декларации.

При наступлении предусмотренных Кодексом обстоятельств (например, если декларант обратился в таможенный орган с мотивированным обращением об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации) выпуск товаров должен быть завершен не позднее ***1 рабочего дня***, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Этот срок может быть *продлен* на время, необходимое для: 1) проведения или завершения начатого таможенного контроля с применением предусмотренных Кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля; 2) выполнения требования таможенного органа об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации; 3) предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, и т. д.

Срок выпуска товаров продлевается с разрешения руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих.

При продлении срока выпуска товаров выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее ***10 рабочих дней*** со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации.

При продлении срока выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее ***5 рабочих дней*** со дня, следующего за днем регистрации транзитной декларации.

Тема 5. Таможенные процедуры

1. Понятие и виды таможенных процедур

Таможенная процедура — совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и *порядок использо-*

вания товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами (подп. 34 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

В ТК ЕАЭС таможенным процедурам посвящен четвертый раздел. Статья 127 называет 17 видов таможенных процедур:

1) ***выпуск для внутреннего потребления***;

2) ***экспорт***;

3) ***таможенный транзит*** (таможенная процедура, в соответствии с которой *товары перевозятся* (транспортируются) *от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов*, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру);

4) ***таможенный склад*** (таможенная процедура, применяемая в отношении *иностранных товаров*, в соответствии с которой такие *товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов*, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

5) ***переработка на таможенной территории*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров***, в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по переработке на таможенной территории Союза в целях получения продуктов их переработки, *предназначенных для последующего вывоза с таможенной территории Союза*, без уплаты в отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

6) ***переработка вне таможенной территории*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***товаров Союза***, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза в целях получения в результате совершения операций по переработке вне таможенной территории Союза продуктов их переработки, *предназначенных для последующего ввоза на таможенную территорию Союза*, без уплаты в отношении таких товаров Союза вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

7) ***переработка для внутреннего потребления*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров***, в соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по переработке для внутреннего потребления в целях получения продуктов их переработки, *предназначенных для последующего*

помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без уплаты в отношении таких иностранных товаров ввозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

8) ***свободная таможенная зона*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров и товаров Союза***, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны (СЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и ее использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

9) ***свободный склад*** (таможенная процедура, применяемая в отношении *иностранных товаров и товаров Союза*, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

10) ***временный ввоз (допуск)*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров***, в соответствии с которой такие товары временно находятся и используются на таможенной территории Союза при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин);

11) ***временный вывоз*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***товаров Союза***, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для их временного нахождения и использования за ее пределами без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

12) ***реимпорт*** (таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары, ***ранее вывезенные с таможенной территории Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза*** без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру);

13) ***реэкспорт*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров и товаров Союза***, в соответствии с которой иностранные товары ***вывозятся*** с таможенной территории Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм таких пошлин и налогов, а товары Союза — без уплаты вывозных таможенных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру);

14) ***беспошлинная торговля*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров и товаров Союза***, в соответствии с которой такие товары находятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли без уплаты в отношении иностранных товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой);

15) ***уничтожение*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров***, в соответствии с которой такие товары уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под такую таможенную процедуру);

16) ***отказ в пользу государства*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***иностранных товаров***, в соответствии с которой такие товары безвозмездно передаются в собственность (доход) государства-члена без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру);

17) ***специальная таможенная процедура*** (таможенная процедура, применяемая в отношении ***отдельных категорий иностранных товаров и товаров Союза***, в соответствии с которой такие товары перемещаются через таможенную границу Союза, находятся и (или) используются на таможенной территории Союза или за ее пределами без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и (или) их использования в соответствии с такой таможенной процедурой).

2. Общие положения о таможенных процедурах

Товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, для нахождения и использования на таможенной территории Союза, вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и ис-

пользования за пределами таможенной территории Союза *подлежат помещению под таможенные процедуры.*

Применяется 17 видов таможенных процедур в зависимости от *целей* нахождения и использования товаров на таможенной территории Союза, их вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и использования за пределами таможенной территории Союза.

Декларант (лицо государства-члена, иностранное лицо, дипломатические представительства, консульские учреждения и др.) *вправе выбрать таможенную процедуру*, предусмотренную ТК ЕАЭС, путем ее заявления при таможенном декларировании товаров, либо при заявлении товаров к выпуску до подачи декларации на товары.

Помещение товаров под таможенную процедуру *начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации* или заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и *завершается выпуском товаров.*

По общему правилу, днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день выпуска товаров.

Обязанность по подтверждению соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру возлагается на декларанта.

3. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание и условия помещения товаров под данную процедуру

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления — таможенная процедура, применяемая в отношении *иностранных товаров*, в соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории Союза *без ограничений* по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не установлено Кодексом.

Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, приобретают статус товаров Союза, за исключением условно выпущенных товаров.

Условиями помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления являются: 1) уплата ввозных таможенных пошлин, налогов; 2) уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 3) соблюдение запретов и ограничений; и другие условия, установленные ст. 135 ТК ЕАЭС.

4. Таможенная процедура экспорта: содержание и условия помещения товаров под данную процедуру

Таможенная процедура экспорта — таможенная процедура, применяемая в отношении *товаров Союза*, в соответствии с кото-

рой такие товары *вывозятся* с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами.

По общему правилу, товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с таможенной территории Союза, утрачивают статус товаров Союза.

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру экспорта являются: 1) уплата вывозных таможенных пошлин; 2) соблюдение запретов и ограничений; 3) соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами между государствами-членами и международными договорами государств-членов с третьей стороной.

Тема 6. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования

1. Понятие товаров для личного пользования, способы и условия их перемещения

Товары для личного пользования — товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом (подп. 46 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Особенностям порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования посвящена глава 37 ТК ЕАЭС. Кроме того, принято Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», которое вступило в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования (19 марта 2018 г.), т. е. с 29 марта 2018 г.

В Федеральном законе № 289 особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования регламентированы главой 35.

Товары для личного пользования могут перемещаться через таможенную границу Союза следующими способами:

1) *в сопровождаемом багаже* (товары для личного пользования, включая ручную кладь, перемещаемые через таможенную границу Союза при фактическом въезде физического лица на таможенную территорию Союза или его выезде с таможенной территории Союза) или *несопровождаемом багаже* (товары для личного пользования, принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки,

подтверждаемому транспортными (перевозочными) документами, для фактического перемещения через таможенную границу Союза в связи с въездом этого физического лица на таможенную территорию Союза или его выездом с таможенной территории Союза) *при следовании физического лица через таможенную границу Союза*;

2) *в международных почтовых отправлениях* (в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС международные почтовые отправления — посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена либо поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена или следуют транзитом через таможенную территорию Союза);

3) *перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу Союза*.

Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется *таможенным органом* исходя из:

1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

2) характера и количества товаров;

3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и (или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес.

Независимо от этих критериев, к товарам для личного пользования ***не относятся***: 1) товары, в отношении которых физическим лицом осуществляется таможенное декларирование для помещения под таможенные процедуры, за исключением случаев, предусмотренных ТК ЕАЭС; 2) категории товаров, определяемые Евразийской экономической комиссией (Комиссией).

Приложение № 6 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 содержит Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования: ***1.*** Икра осетровых видов рыб в количестве более 250 г. ***2.*** Рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг. ***3.*** Этиловый спирт, алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.% общим объемом более 5 л, ввозимые в Республику Казахстан лицом, достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, достигшим 18-летнего возраста. ***4.*** Этиловый спирт, алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.%, ввозимые в Республику Казахстан

лицом, не достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, не достигшим 18-летнего возраста. *5.* Табак, табачные изделия, продукция, содержащая табак, никотин и предназначенная для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения), ввозимые в количестве более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом более 250 г, ввозимые в Республику Казахстан лицом, достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, достигшим 18-летнего возраста. *6.* Табак, табачные изделия, продукция, содержащая табак, никотин и предназначенная для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения), ввозимые в Республику Казахстан лицом, не достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, не достигшим 18-летнего возраста. *7.* Вывозимые с таможенной территории Союза товары, в отношении которых законодательством государств — членов Союза установлены вывозные таможенные пошлины (за исключением топлива, находящегося в обычных баках транспортного средства для личного пользования, и в количестве не более 10 л в отдельной емкости). *8.* Природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза); и другие товары (всего 20 наименований).

В отношении перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, *положения главы 37* «Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования» *не применяются.* Такие товары подлежат перемещению через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены иными главами ТК ЕАЭС.

2. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования

Статья 257 ТК ЕАЭС предусматривает, что в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза может применяться система двойного коридора: «зеленый» коридор и «красный» коридор.

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в *сопровождаемом багаже* товаров для личного пользования, *не подлежащих таможенному декларированию.*

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу

Союза в сопровождаемом багаже *товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию*, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица.

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

3. Таможенное декларирование товаров для личного пользования

В соответствии со ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат:

1) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза *в несопровождаемом багаже*, или товары для личного пользования, *доставляемые перевозчиком*;

2) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС и *требуется представление документов и* (*или*) *сведений, подтверждающих соблюдение* таких *запретов и ограничений*;

3) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза *в сопровождаемом багаже*, в отношении которых *подлежат уплате таможенные пошлины, налоги* (стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых *товары для личного пользования ввозятся* на таможенную территорию Евразийского экономического союза *без уплаты таможенных пошлин, налогов* закреплены в Приложении № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107; *единые ставки таможенных пошлин, налогов*, а также *категории товаров, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги*, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа содержатся в Приложении № 2 названного решения);

4) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, ввозимые *с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов* в сопровождаемом багаже (Перечень случаев и условий ввоза на таможенную территорию

Евразийского экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов закреплен в Приложении № 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107);

5) *транспортные средства для личного пользования*, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, *за исключением* транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах;

6) *временно ввезенные транспортные средства для личного пользования*, находящиеся на таможенной территории Союза, в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС;

7) *наличные денежные средства* и (или) *дорожные чеки*, если *общая сумма* таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или при единовременном вывозе с таможенной территории Союза *превышает сумму, эквивалентную* ***10 тысячам долларов США*** по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации (в соответствии с подп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС *наличные денежные средства* — денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки; дорожные чеки относятся к денежным инструментам, а в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС *денежные инструменты — дорожные чеки, векселя, чеки* (банковские чеки), а также *ценные бумаги* в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата). Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» со 2 марта 2022 г. **запрещен** вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза;

8) *денежные инструменты*, за исключением дорожных чеков;

9) *культурные ценности*, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС;

10) товары для личного пользования, *пересылаемые в международных почтовых отправлениях*; и некоторые другие товары, указанные в ст. 260 ТК ЕАЭС.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием *пассажирской таможенной декларации*. Сведения, подлежащие указанию в пассажирской таможенной декларации, определяются Евразийской экономической комиссией.

4. Понятие транспортных средств для личного пользования. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования

Транспортные средства для личного пользования — категория товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономической комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, *принадлежащие* на праве владения, пользования и (или) распоряжения *физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу Союза в личных целях, а* ***не для перевозки лиц за вознаграждение***, *промышленной или коммерческой перевозки* ***товаров за вознаграждение или бесплатно***, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подп. 50 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС).

Допускается *временный ввоз* на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами и физическими лицами государств-членов *транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Союза, на срок* ***не более года***.

Временный ввоз на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами второго и последующего транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах, не являющихся членами Союза, при наличии не вывезенных с таможенной территории Союза ранее временно ввезенных такими лицами транспортных средств для личного пользования допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого такие транспортные средства могут временно находиться на таможенной территории Союза, *подлежат таможенному декларированию* в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии со ст. 264 ТК ЕАЭС.

5. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования

Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования регламентируется ст. 266 ТК ЕАЭС и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования *ввозятся* на таможенную территорию Евразийского экономического союза ***без уплаты таможенных пошлин, налогов***, определяются согласно ***Приложению № 1*** к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107.

Беспошлинный *ввоз* товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров), ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже, зависит от вида транспорта:

1) при ввозе воздушным видом транспорта таможенные пошлины, налоги не уплачиваются, если стоимость товаров не превышает суммы, эквивалентной 10 000 евро, и (или) вес не превышает 50 кг;

2) при ввозе видами транспорта, отличными от воздушного (автомобильным, водным, железнодорожным), или в пешем порядке таможенные пошлины, налоги не уплачиваются, если стоимость не превышает суммы, эквивалентной:

— 1500 евро, и (или) вес не превышает 50 кг (норма действовала по 31 декабря 2018 г. включительно);

— 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг (действовала с 1 января 2019 г.);

— 1000 евро, и вес не превышает 31 кг — действует для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики; для Республики Армения — 500 евро, и вес не превышает 25 кг — с 15 апреля 2022 г. до 1 октября 2022 г., в дальнейшем действие продлено до 1 апреля 2023 г. и до 1 октября 2023 г.

Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования зависит и от способа перемещения товаров. Для товаров, доставляемых перевозчиком и пересылаемых в международных почтовых отправлениях установлено:

— 1000 евро и (или) вес не превышает 31 кг (действовала по 31 декабря 2018 г.);

— 500 евро и (или) вес не более 31 кг (с 1 января 2019 г.);

— 200 евро и (или) вес не превышает 31 кг (с 1 января 2020 г.);

— 1000 евро и (или) вес не превышает 31 кг (действует с 17 марта 2022 г. по 1 октября 2022 г., в дальнейшем действие продлено до 1 апреля 2023 г. и по 1 октября 2023 г.).

Продление повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования позволяет поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

При ввозе табака и табачных изделий; продукции содержащей табак, никотин и предназначенной для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения) допускается беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г; алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.% — 3 л (нормы применяются при въезде в Республику Казахстан для физических лиц, достигших 21-летнего возраста, при въезде в другие государства — члены Союза — для физических лиц, достигших 18-летнего возраста).

Без уплаты таможенных пошлин, налогов ввозятся наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, независимо от стоимости и веса; некоторые другие товары.

Отдельными категориями лиц товары для личного пользования могут ввозиться с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (Приложение № 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107).

Иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Союза могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования (независимо от стоимости и (или) веса), перечень и количество которых определяются Комиссией (Приложение № 4 к Решению Совета Комиссии № 107). Это одежда, обувь, головные уборы, зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, другие товары личного характера в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза; мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в количестве не более 2 единиц; портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки в количестве не более 1 единицы каждого наименования; и др.

В случае *ввоза* товаров для личного пользования, стоимость, вес и (или) количество которых превышают нормы беспошлинного ввоза, а также транспортных средств подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа (***Приложение № 2*** к Решению Совета Комиссии № 107).

При ввозе товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%) в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже единая ставка таможенных пошлин, налогов составляет **30 %** от стоимости ***в части превышения стоимостной нормы***,

но не менее 4 евро за 1 кг веса ***в части превышения весовой нормы беспошлинного ввоза***.

Если товары для личного пользования доставляются *перевозчиком или ввозятся в международных почтовых отправлениях*, единая ставка таможенных пошлин, налогов составляет **15 %** от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

При ввозе алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.% в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже в количестве более 3 л, но не более 5 л ставка — **10 евро за 1 л *в части превышения количественной нормы 3 л***; доставляемые *перевозчиком* в количестве до 5 литров включительно — 10 евро за 1 л; и т. д.

В соответствии с п. 4 ст. 266 ТК ЕАЭС товары для личного пользования независимо от их стоимости, веса и (или) количества *вывозятся* с таможенной территории Союза *без уплаты* таможенных пошлин.

6. Стоимость товаров для личного пользования

Стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования на основании стоимости, указанной в чеках, счетах, на бирках и ярлыках или в иных документах о приобретении таких товаров, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования.

Физическое лицо вправе доказать достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в подтверждение стоимости товаров для личного пользования. Дополнительно физическим лицом могут быть представлены прайс-листы, каталоги, рекламные проспекты и буклеты иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров.

Таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары в случаях, перечисленных в ст. 267 ТК ЕАЭС: отсутствие у физического лица необходимых документов, содержащих сведения о стоимости товаров; наличие обоснованных причин полагать, что представленные физическим лицом документы содержат недостоверные сведения; несоответствие заявленной стоимости товаров для личного пользования рыночной стоимости аналогичных товаров в стране приобретения; и др.

В качестве информации о стоимости товаров для личного пользования таможенный орган может использовать в том числе сведения, указанные в каталогах и на сайтах иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров, с учетом сведений, представленных физическим лицом.

Тема 7. Проведение таможенного контроля

1. Понятие таможенного контроля и его проведение. Зоны таможенного контроля

В соответствии с подп. 41 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС ***таможенный контроль*** — совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании.

Проведение таможенного контроля регламентируется разделом 6 ТК ЕАЭС.

Таможенный контроль проводится таможенными органами в отношении ***объектов*** таможенного контроля с применением к ним определенных ТК ЕАЭС ***форм*** таможенного контроля и (или) ***мер***, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из ***принципа выборочности*** объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется ***система управления рисками*** в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Таможенный риск (риск) — вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании; ***управление рисками*** — систематизированная деятельность таможенных органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления (ст. 376 ТК ЕАЭС).

От имени таможенных органов таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов, уполномоченными на проведение таможенного контроля в соответствии со своими должностными обязанностями. В случаях, предусмотренных законом, таможенный контроль может проводиться посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов.

Таможенный контроль проводится в период *нахождения товаров под таможенным контролем*.

Товары, *ввозимые* на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем *с момента пересечения таможенной*

границы Союза и до наступления обстоятельств, перечисленных в п. 7 ст. 14 ТК ЕАЭС: приобретение статуса товаров Союза; фактический вывоз этих товаров с таможенной территории Союза; фактическое уничтожение товаров; и т. д.

Товары Союза, *вывозимые* с таможенной территории Союза, находятся под таможенным контролем *с момента регистрации таможенной декларации* либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории Союза, *и до фактического пересечения таможенной границы Союза.*

В соответствии с п. 8 ст. 310 ТК ЕАЭС *в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров*, таможенными органами может проводиться таможенный контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной территории Союза, *при наличии* у таможенных органов *информации о том, что товары были ввезены* на таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории Союза *с нарушением* международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования.

При проведении таможенного контроля таможенным органам не требуется каких-либо разрешений, предписаний либо постановлений иных государственных органов государств-членов на его проведение.

Должностные лица таможенных органов не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством государств-членов.

Не допускается причинение неправомерного вреда перевозчику, декларанту, лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, и иным лицам, чьи интересы затрагиваются действиями (бездействием) и решениями таможенных органов и их должностных лиц при проведении таможенного контроля, а также товарам и транспортным средствам.

Таможенный контроль проводится *в зонах таможенного контроля* и иных местах, в которых находятся (должны или могут находиться) товары.

Зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров через таможенную границу Союза, территории складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, территории магазинов беспошлинной торговли и иные места, установленные ТК ЕАЭС и (или) устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании. В иных местах зоны таможенного контроля создаются для временного хранения товаров, совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств, проведения таможенного контроля в форме таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра товаров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 319 ТК ЕАЭС.

Зоны таможенного контроля могут быть *постоянными*, если они предназначены для регулярного размещения в них товаров, находящихся под таможенным контролем, или *временными* — в случае их создания на время проведения таможенного контроля, совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств.

2. Объекты таможенного контроля

Объектами таможенного контроля являются:

— *товары*, находящиеся под таможенным контролем;

— *товары*, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, которые приобрели статус товаров Союза, и другие, перечисленные в ст. 311 ТК ЕАЭС;

— *товары*, находящиеся на таможенной территории Союза, — при наличии у таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования;

— *таможенные и иные документы*, представление которых таможенным органам предусмотрено, а также сведений, содержащихся в таких документах;

— *деятельность лиц*, связанная с перемещением товаров через таможенную границу Союза, оказанием услуг в сфере таможенного дела;

— *сооружения*, *помещения и* (*или*) *открытые площадки*, предназначенные для использования или используемые в качестве складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, для использования или используемые для временного хранения товаров уполномоченными экономическими операторами, а также для использования или используемые в качестве зон таможенного контроля.

3. Формы таможенного контроля и их применение

При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют следующие формы таможенного контроля:

1) получение объяснений;
2) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
3) таможенный осмотр;
4) таможенный досмотр;
5) личный таможенный досмотр;
6) таможенный осмотр помещений и территорий;
7) таможенная проверка (ст. 322 ТК ЕАЭС).

Определения форм таможенного контроля и порядок их применения закреплены в главе 45 ТК ЕАЭС.

4. Личный таможенный досмотр

Личный таможенный досмотр — форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра физических лиц.

Личный таможенный досмотр может проводиться только в отношении физических лиц, *следующих через таможенную границу Союза* и находящихся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, при наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств-членов. Цель проведения личного таможенного досмотра — выявление у физических лиц таких товаров.

Порядок проведения личного таможенного досмотра подробно регламентирован ст. 329 ТК ЕАЭС.

5. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их применение

При проведении таможенного контроля в зависимости от объектов таможенного контроля таможенные органы вправе применять следующие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля:

1) проводить устный опрос;

2) запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного контроля;

3) назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров;

4) осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, помещений и других мест;

5) использовать технические средства таможенного контроля, иные технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов;

6) применять таможенное сопровождение;

7) устанавливать маршрут перевозки товаров;

8) вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций;

9) привлекать специалиста;

10) привлекать специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов;

11) требовать совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств;

12) осуществлять таможенное наблюдение;

13) проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров.

Эти меры предусмотрены главой 46 ТК ЕАЭС. Кроме того, законодательством государств-членов могут устанавливаться иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.

В соответствии со ст. 238 Федерального закона № 289-ФЗ таможенные органы РФ вправе применять также следующие меры: 1) проверять маркировку товаров; 2) проводить изъятие таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов для проведения таможенной экспертизы.

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, применяются самостоятельно или для обеспечения применения *форм* таможенного контроля.

Тема 8. Таможенные органы

1. Задачи и функции таможенных органов

В ТК ЕАЭС таможенным органам посвящен раздел 7.

В соответствии со ст. 351 ТК ЕАЭС таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на таможенной территории Союза выполнение следующих *задач*:

1) защита национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды;

2) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу Союза;

3) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право Союза, законодательства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства государств-членов, контроль за соблюдением, которого возложен на таможенные органы.

В целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы задач таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют следующие *функции*:

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной помощи;

2) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному взысканию;

3) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза;

4) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

5) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений;

6) защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза;

7) ведение таможенной статистики;

8) осуществление экспортного, радиационного и иных видов государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств-членов.

На таможенные органы могут быть возложены иные задачи и функции, определяемые законодательством государств-членов и (или) международными договорами в рамках Союза.

Так, ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ предусматривает, что таможенные органы РФ обеспечивают на территории Российской Федерации выполнение задач и функций, установленных ст. 351 Кодекса Союза, а также выполняют следующие функции: осуществляют контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Союза; проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля в отношении товаров, обязательная маркировка которых предусмотрена международными договорами РФ или законодательством РФ; осуществляют оперативно-разыскную деятельность; совершенствуют таможенное декларирование и таможенный контроль, создают условия, способствующие упрощению проведения таможенных операций; участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров; обеспечивают совмещение информационных ресурсов таможенных и налоговых органов для противодействия уклонению от уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; и др.

2. Правоохранительная деятельность таможенных органов

В ТК ЕАЭС правоохранительной деятельности таможенных органов посвящена ст. 354. Во-первых, таможенные органы являются *органами дознания* и (или) следствия по делам о преступлениях или уголовных правонарушениях, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством государств-членов.

Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ дознание проводится дознавателями таможенных органов РФ — по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 193 «Уклонение от исполнения

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» (ч. 1), ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 1), ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица» (ч. 1 и 2), ст. 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» (ч. 1) Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ), а также о преступлениях, предусмотренных ст. 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ч. 1) УК РФ, выявленных таможенными органами РФ. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных этими статьями УК РФ, предварительное следствие может производиться следователями органа, выявившего эти преступления.

Во-вторых, таможенные органы *осуществляют оперативно-розыскную деятельность* в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое в соответствии с законодательством государств-членов преступлением, исполнения запросов международных организаций, таможенных и иных компетентных органов государств, не являющихся членами Союза, в соответствии с международными договорами государств-членов с третьей стороной.

В-третьих, таможенные органы *ведут административный процесс* (*осуществляют производство*) *по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности* в соответствии с законодательством государств-членов.

Так, согласно ст. 23.8. «Таможенные органы» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) таможенный орган рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных: ст. 11.27 (в части осуществления международных автомобильных перевозок грузов), ст. 11.29 (в части осуществления международных автомобильных перевозок грузов), ч. 1—6 ст. 12.21.1 (в части осуществления международных автомобильных перевозок, за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), ч. 1 ст. 12.21.2 (в части осуществления международных автомобильных перевозок опасных грузов без специального разрешения), ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст. 16.2—16.24 (глава 16 «Административные правонарушения в области таможенного дела (Нарушение таможенных правил)»), ст. 19.7.13 КоАП РФ.

3. Таможенные органы Российской Федерации

Система таможенных органов Российской Федерации

Статья 253 Федерального закона № 289-ФЗ закрепляет, что таможенные органы составляют единую федеральную централизованную систему.

Таможенными органами являются:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

2) региональные таможенные управления;

3) таможни;

4) таможенные посты.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим *функции по контролю и надзору в области таможенного дела*, выступает Федеральная таможенная служба (ФТС России). В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» ФТС России также осуществляет функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по обеспечению соблюдения мер нетарифного регулирования, мер технического регулирования, мер экспортного контроля, в том числе мер в отношении продукции военного назначения, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, функции по проведению радиационного контроля, функции по проведению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и федерального государственного ветеринарного надзора в соответствии с компетенцией ФТС России, установленной законодательством РФ и Правительством РФ, в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу РФ (специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений.

Указом Президента РФ от 15 января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела были переданы Министерству финансов РФ. Таким образом, Министерство финан-

сов РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим *функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела*.

ФТС России находится в ведении Министерства финансов РФ.

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов осуществляются в порядке, определенном Правительством РФ. Правила создания, реорганизации и ликвидации региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов утверждены постановлением Правительства РФ от 20 октября 2012 г. № 1071.

Региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты действуют на основании положений, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Приказом ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 797 утверждено Общее положение о региональном таможенном управлении, приказом ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 798 — Общее положение о таможне, приказом ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 799 — Общее положение о таможенном посте.

Регионы деятельности указанных таможенных органов определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Например, приказом ФТС России от 6 июля 2012 г. № 1366 «О реорганизации Тамбовской и Воронежской таможен» в регион деятельности Воронежской таможни отнесена не только Воронежская область, но и Тамбовская область, а приказом ФТС России от 27 марта 2020 г. № 327 «О реорганизации Липецкой и Воронежской таможен» с 1 октября 2020 г. регионом деятельности Воронежской таможни определены Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Приказом ФТС России от 9 марта 2023 г. № 164 «Об изменении регионов деятельности Воронежской таможни и Липецкого таможенного поста Воронежской таможни и о внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от 26 июля 2016 г. № 1464» в регион деятельности Воронежской таможни и Липецкого таможенного поста Воронежской таможни с 15 марта 2023 г. включена территория особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Доброград-1», расположенная в Ковровском районе Владимирской области.

Должностные лица таможенных органов

Определение должностного лица таможенного органа РФ дано в ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (Федеральный закон № 114-ФЗ). Должностными лицами таможенных органов явля-

ются граждане, замещающие должности *сотрудников* в указанных органах, которым присвоены специальные звания (сотрудники таможенных органов), и федеральные государственные *гражданские* служащие таможенных органов.

К ***сотрудникам*** таможенных органов относятся *руководители* (например, начальник таможни, начальник таможенного поста), *служащие, осуществляющие правоохранительную деятельность* (ст. 354 ТК ЕАЭС), а с 1 октября 2020 г. — *служащие в пунктах пропуска и в мобильных группах*. Мобильная группа — группа должностных лиц таможенных органов, наделенных правом останавливать автомобильные транспортные средства на территории РФ и уполномоченные на проверку соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства РФ в целях осуществления функций, возложенных на таможенные органы (п. 6.1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 289-ФЗ).

Сотрудникам присваиваются специальные звания, закрепленные в ст. 5 Федерального закона № 114-ФЗ: 1) прапорщик таможенной службы; 2) старший прапорщик таможенной службы; 3) младший лейтенант таможенной службы; 4) лейтенант таможенной службы; 5) старший лейтенант таможенной службы; 6) капитан таможенной службы; 7) майор таможенной службы; 8) подполковник таможенной службы; 9) полковник таможенной службы; 10) генерал-майор таможенной службы; 11) генерал-лейтенант таможенной службы; 12) генерал-полковник таможенной службы; 13) действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации.

Деятельность федеральных государственных ***гражданских*** служащих регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Гражданским служащим таможенных органов присваиваются классные чины. Они выполняют функции, предусмотренные ст. 351 ТК ЕАЭС и ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ: совершают таможенные операции, проводят таможенный контроль, взимают таможенные платежи, ведут таможенную статистику, осуществляют консультирование, и т. д.

За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством государств — членов Союза (ст. 352 ТК ЕАЭС).

Права и обязанности таможенных органов

Статья 258 Федерального закона № 289-ФЗ закрепляет *обязанности* таможенных органов: соблюдать международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования, законодательство РФ о таможенном регулировании; руководствоваться письменными

разъяснениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела; обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на таможенные органы; и др.

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают *правами*, сформулированными в ст. 259 Федерального закона № 289-ФЗ. Таможенные органы требуют документы и сведения; требуют от лиц подтверждения полномочий на осуществление определенной деятельности в сфере таможенного дела или совершение определенных действий; задерживают и доставляют в служебные помещения таможенного органа или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении, совершивших или совершающих преступления или административные правонарушения в области таможенного дела; привлекают лиц к административной ответственности; и т. д.

В соответствии со ст. 261 Федерального закона № 289 таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие международных перевозок товаров, в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ путем проверки товаров и документов на них.

Законные требования таможенных органов и их должностных лиц при исполнении ими должностных обязанностей обязательны для исполнения всеми лицами.

Неисполнение законных требований таможенных органов и их должностных лиц и совершение действий (бездействия), препятствующих исполнению ими должностных обязанностей, влекут ответственность, установленную законодательством РФ.

Консультирование таможенными органами

Таможенные органы осуществляют консультирование лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. *Начальник таможенного органа* (лицо, его замещающее) *определяет должностных лиц* таможенного органа, уполномоченных на проведение консультаций.

Консультирование таможенными органами осуществляется *бесплатно в устной, письменной и электронной формах.* По письменному и электронному запросу лица таможенный орган обязан предоставить информацию в возможно короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня получения указанного запроса (положения ч. 2 ст. 264 Федерального закона № 289-ФЗ об электронной форме консультирования применяются с 1 января 2020 г.).

Информация, предоставленная лицам при осуществлении консультирования, не является основанием для принятия решения или

совершения действий (бездействия) таможенным органом или его должностным лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров. Если запрашиваемая информация была предоставлена несвоевременно или в недостоверном виде, что привело к убыткам лица, обратившегося за консультацией, возмещение убытков осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц

Решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц могут быть обжалованы в *таможенные органы* и (или) в *суд*.

Жалоба на решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела (*ФТС России*), а также на совершенное действие (бездействие) *подается в суд*.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб в таможенных органах *определяется главой 51* Федерального закона № 289-ФЗ, за исключением случаев обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, в отношении которых федеральными законами установлен специальный порядок обжалования. Например, в случае обжалования постановлений таможенных органов или их должностных лиц по делам об административных правонарушениях применяется порядок обжалования, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенного органа *в судебном порядке* регламентируется соответствующим *процессуальным законодательством РФ*.

Заявителями, подающими жалобу, могут выступать: 1) юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, которые обжалуют решение, действие (бездействие) таможенного органа через свои органы, либо через своих представителей; 2) физические лица, которые обжалуют решение, действие (бездействие) таможенного органа или должностных лиц лично или через уполномоченного представителя.

Жалоба подается в вышестоящий таможенный орган через таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного поста подается в таможню.

Таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, *направляет жалобу* с заключением и документами, необходимыми для принятия решения, *в вышестоящий таможенный орган не позднее пяти рабочих дней* после дня ее поступления в таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются.

Сроки подачи жалобы, форма и содержание жалобы регламентируются ст. 289—290 Федерального закона № 289-ФЗ. *Жалоба подается в таможенный орган в письменной форме и должна быть подписана заявителем или его представителем*. С 1 января 2022 г. жалоба может быть подана в электронном виде. Жалоба должна содержать: 1) наименование таможенного органа, *решение*, *действие* (*бездействие*) *которого обжалуются*; 2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства физического лица или наименование юридического лица, подающих жалобу, идентификационный номер налогоплательщика, его место нахождения; 3) существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 4) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены.

Таможенный орган отказывает в рассмотрении жалобы по существу полностью или частично при наличии оснований, перечисленных в ст. 293 Федерального закона № 289-ФЗ: 1) имеется решение, принятое этим же таможенным органом или вышестоящим таможенным органом о том же предмете жалобы; 2) не соблюдены сроки обжалования; 3) решение, действие (бездействие) таможенного органа являются предметом рассмотрения суда; 4) жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты; и др.

Жалоба рассматривается вышестоящим таможенным органом.

Решение по жалобе от имени вышестоящего таможенного органа принимает начальник этого таможенного органа или должностное лицо таможенного органа, им уполномоченное.

Жалоба должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом *в течение одного месяца* со дня ее поступления в таможенный орган, уполномоченный рассматривать жалобу. Статья 297 Федерального закона № 289-ФЗ закрепляет и иные сроки рассмотрения жалобы.

Решение таможенного органа по жалобе должно содержать реквизиты, закрепленные ст. 298 Федерального закона № 289-ФЗ: 1) наименование таможенного органа, рассмотревшего жалобу; 2) номер решения; 3) дату и место составления решения; 4) должность, фамилию и инициалы должностного лица таможенного органа, принявшего решение по жалобе; 5) фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, обратившегося с жалобой; 6) существо жалобы; 7) фактические обстоятельства принятия либо совершения обжалуемых решения, действия (бездействия) установленные в ходе рассмотрения жалобы; 8) основания и выводы для принятия решения по жалобе; 9) принятое по жалобе решение; 10) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Решение по жалобе должно быть подписано должностным лицом таможенного органа, принявшим данное решение.

Решение таможенного органа по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий таможенный орган и (или) суд.

Решения таможенного органа об отказе в рассмотрении жалобы, отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа могут быть обжалованы в суд.

Планы практических занятий

Тема 1. Таможенные правоотношения

1. Понятие, особенности и состав таможенных правоотношений.
2. Субъекты таможенных правоотношений:
а) виды субъектов: таможенные органы и лица;
б) классификация лиц в таможенных правоотношениях;
в) лица, перемещающие товары через таможенную границу;
г) лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела;
д) уполномоченный экономический оператор.
3. Объект таможенных правоотношений:
а) понятие объекта;
б) понятие и виды товаров и их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз).
4. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза. Запреты и ограничения.

Источники

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о ЕАЭС, Договор о Союзе). Разделы 1—3.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. Приложение № 1: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС, ТК Союза, Кодекс Союза). Главы 1—3. Разделы 3, 5, 7—8.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 289-ФЗ). Главы 1—2, 59—66.

Закон Российской Федерации от 15 мая 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Ресурсы сети Интернет.

Вопросы и задания

1. *Что означают термины*: «таможенное правоотношение», «правовое регулирование таможенных правоотношений»

(ст. 1 ТК ЕАЭС), «таможенная территория Союза и таможенная граница Союза» (ст. 5 ТК ЕАЭС), «товар», «перемещение товаров через таможенную границу Союза», «ввоз товаров», «вывоз товаров», «выпуск товаров», «таможенные операции», «таможенная процедура» (ст. 2 ТК ЕАЭС), «виды таможенных процедур» (ст. 127 ТК ЕАЭС)?

Каково соотношение понятий: «право ЕАЭС (право Союза)», «международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования», «законодательство государств — членов Союза о таможенном регулировании» (ст. 6 Договора о Союзе; ст. 1 ТК ЕАЭС)?

2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 июля 2017 г. № 19-П по делу о проверке конституционности положений подп. 2 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ и перечня кодов товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 % при ввозе на территорию Российской Федерации, в связи с жалобой Общества с ограниченной ответственностью «Мишутка» установлено, что ООО «Мишутка», заключившее контракт с польской компанией-изготовителем, в октябре 2015 г. ввезло на таможенную территорию Российской Федерации товар — коляски детские согласно выставленному на каждую партию товара счету-фактуре, подав соответствующую таможенную декларацию и исчислив налог на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 %, как это предусмотрено подп. 2 п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Инспектор Азовского таможенного поста Ростовской таможни 12 октября 2015 г. отказал Обществу в выпуске товара, потребовав, в частности, указать полную комплектацию колясок и изменить ставку налога на добавленную стоимость на ставку в размере 18 %.

Общество с целью минимизации убытков от задержки процедуры выпуска товара с таможенной территории изменило сведения, указанные в первоначальной декларации, и ставку налога, однако, считая действия инспектора таможни, повлекшие переплату налога на добавленную стоимость в размере 340 505 руб. 93 коп., не основанными на законе, обратилось в Арбитражный суд Ростовской области.

Какие таможенные термины используются в данном извлечении из Постановления? Правильно ли они использованы?

Существует ли в современном законодательстве (начиная с 1 июля 2010 г.) термин «таможенная территория Российской Федерации»?

Предусмотрена ли процедура «выпуска товара с таможенной территории»?

Каково правильное написание единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности? (ст. 25 Договора о Евразий-

ском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., вступившего в силу с 1 января 2015 г., и ст. 19 ТК ЕАЭС).

3. В постановлении Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 302 «О введении временного запрета на вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территории иностранных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» сказано, что «временный запрет также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых с таможенной территории Российской Федерации в соответствии с этими таможенными процедурами будет осуществляться после вступления в силу настоящего постановления».

Какой таможенный термин использован неправильно? Найдите подтверждение этому в ТК ЕАЭС и в Федеральном законе № 289-ФЗ.

4. В воронежском городском еженедельнике «Галерея Чижова» за 23—29 мая 2018 г. № 20 опубликована следующая информация: «В Госдуме полным ходом идет подготовка к масштабному обновлению Таможенного кодекса РФ. По значимости и сложности эта задача вполне сопоставима с “донастройкой” налоговой системы или разработкой федерального бюджета. Внедрение электронного документооборота, оптимизация процедур декларирования, сокращение сроков растаможивания товаров, реализация механизма предоставления отсрочки по уплате таможенных взносов — малая часть новаций, ожидаемых предпринимательским сообществом».

Какие терминологические ошибки содержатся в данном тексте?

Чем регулируются отношения в области таможенного дела в Российской Федерации?

Какое определение в ТК ЕАЭС заменяет бытовой термин «растаможивание»?

Какие установлены виды таможенных платежей?

5. Назовите субъектов таможенных правоотношений.

Какие определения, связанные с лицами, участвующими в таможенных правоотношениях, закрепляет ст. 2 ТК ЕАЭС?

Что означают термины «лицо государства-члена», «российское лицо»?

О каких лицах идет речь в разделах 3, 5, 8 ТК ЕАЭС?

Какие лица вправе осуществлять деятельность в сфере таможенного дела?

Приведите примеры лиц, включенных таможенным органом в соответствующие реестры.

Кто является участником внешнеэкономической деятельности?

Какие нарушения таможенного законодательства чаще всего допускаются участниками ВЭД? Приведите примеры из практики.

Чем опасны такие нарушения для государства?

Как ТК ЕАЭС определяет «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза» (ст. 2), «таможенный риск (риск)» (ст. 376), «категорирование лиц, совершающих таможенные операции» (ст. 377)?

6. В публикации «Российской газеты» за 18 мая 2018 г. содержится информация о том, что «Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову.

Действия Федорова следствием квалифицируются по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Федоров с декабря 2015 года по октябрь 2017 года систематически получал взятки от предпринимателя Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО “Дальзавод-Терминал”. Он оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО “Дальзавод-Терминал”, а также способствовал разрешению практически любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на территорию Таможенного союза.

Следствие считает, что обвиняемый получил не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. По версии следствия, Федоров вместе с супругой перед задержанием сжег полученные от коммерсанта деньги.

Бизнесмену Тихонову также не удалось избежать ареста. Ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и тоже отправили в столичное СИЗО. Налаженные Родионом Тихоновым таможенные махинации отрабатывались годами, а не представляли собой разовый эпизод ввоза одних товаров под видом других.

Тихонов считается в Приморье самым крупным таможенным брокером. Ему принадлежит не только ЗАО “Дальзавод-Терминал”, специализирующееся на обработке контейнерных грузов, он владеет еще 14 различными компаниями, так или иначе связанными с управлением недвижимостью, логистикой и внешнеэкономической деятельностью, а также фирмами по строительству жилых и нежилых зданий и судоходными компаниями».

Какие устаревшие термины используются в данной публикации?

Какой конкретный способ ухода от уплаты таможенных платежей здесь упоминается?

Какие лица являлись субъектами таможенных правоотношений?

7. Проанализируйте нижеследующие ситуации и дайте ответы на вопросы.

7.1. В апреле 2011 г. во Владивосток из Японии для российской компании были ввезены 47 автомобилей, 1 погрузчик и 1 кузов микроавтобуса, на которых были обнаружены следы радиоактивного заражения. Выгрузка была прекращена, установлен запрет доступа посторонних лиц к источникам излучения.

7.2. В марте 2016 г. во время таможенного контроля в морском порту Владивосток сработала аппаратура, сигнализирующая о повышенном радиационном фоне, который в 1700 раз превышал естественный фон. Источником излучения был контейнер с металлоломом, ранее прибывший в порт по железной дороге из другого региона России. Груз предназначался для вывоза в иностранное государство.

7.3. В феврале 2018 г. воронежские таможенники обнаружили в грузе (21 тонна металлолома), предназначенном для отправки на экспорт в Латвию, радиоактивное излучение. Дозиметр показал превышение в 100 раз.

7.4. Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни в багаже гражданина Вьетнама была обнаружена колода карт, помеченных радиоизотопами, и миниатюрный кустарный дозиметр. Выяснилось, что это тузы для карточных шулеров, играющих в азартную вьетнамскую игру в подпольных казино. Мощность излучения колоды составляла 8000 микрорентген в час при естественном радиационном фоне в 20 микрорентген в час.

7.5. Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни в багаже пассажира, прибывшего авиарейсом из Германии, был обнаружен источник радиационного излучения, которым оказался набор литых рюмок. Товар был приобретен в легальном дорогом магазине на законных основаниях, что подтверждалось чеком и магазинной упаковкой, однако металл, из которого изготовлены рюмки, содержал в себе радиоизотоп кобальт-60.

7.6. При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших авиарейсом Пекин — Иркутск, инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск выявили радиоактивный товар. Его пытался ввезти гражданин Китайской Народной Республики. При прохождении туристом зоны таможенного контроля произошло устойчивое срабатывание стационарной таможенной системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов «Янтарь». Прибор показал повышенный уровень ионизирующего излучения багажа пассажира. «Звонила» одна из сумок китайского туриста, в которой находились фотоаппарат и съемный фотообъектив к нему.

Уровень ионизирующего излучения фотообъектива был превышен более чем в десять раз.

Было принято решение о запрете ввоза фотообъектива на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Фотообъектив был изъят иркутскими таможенниками. Он подлежал обязательному вывозу в Китай. Позже опасный товар был вывезен его владельцем с таможенной территории Евразийского экономического союза.

7.7. На таможенном посту ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых гражданкой КНР из России в Китай, были обнаружены незадекларированные в установленном порядке товары: 19 свертков янтаря общим весом 19,3 кг. Все они находились в сопровождаемом багаже. Рыночная стоимость изъятого необработанного природного янтаря — более 1 млн рублей.

Янтарь относится к минеральному сырью, ограниченному к перемещению через таможенную границу Союза.

Вывоз минерального сырья физическими лицами для личного пользования запрещен.

7.8. Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) пресекли попытку нелегального вывоза в Китай крупной партии нефрита высочайшего качества — более трех тонн. Специальная операция по задержанию контрабандного груза была проведена ночью в открытом Японском море при поддержке СОБРа с использованием большого таможенного судна «Петр Матвеев». В трюме задержанного судна были обнаружены десять мешков внушительных размеров с указанием веса и другой информации на китайском языке. Контрабандный груз был изъят.

7.9. Сотрудниками отдела дознания Белгородской таможни в отношении граждан Украины и гражданина России сирийского происхождения было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного вывоза из страны на Украину восьми особей птиц вида сокол — кречетов. Их общая рыночная стоимость достигала 9 млн рублей. Птицы были плотно спеленуты и помещены в сумки. Чтобы живой груз себя не выдал, пернатые находились под действием успокоительных препаратов.

Главными покупателями диких соколов являются шейхи Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Соколы-кречеты, сапсаны и балобаны занесены в Красную книгу РФ. Они подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 3 марта 1973 г. Вывоз из России объектов,

включенных в Конвенцию, возможен только при наличии соответствующих разрешительных документов.

7.10. Попытка незаконного ввоза чучела крокодила была пресечена инспекторами таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни при осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших авиарейсом Камрань (Социалистическая Республика Вьетнам) — Иркутск.

Предмет биологического происхождения (который, как выяснилось в ходе дальнейшего досмотра, оказался чучелом крокодила) находился в сопровождаемом багаже жительницы Иркутска. Товар не был задекларирован, при этом женщина прошла по «зеленому» коридору. Разрешительных документов на ввоз чучела она также не предъявила. Женщина пояснила, что приобрела чучело во Вьетнаме на рынке Нячанг в качестве сувенира.

Проведенная экспертиза показала, что чучело изготовлено из гребнистого крокодила, относящегося к охраняемым видам. Он подпадает под действие Конвенции СИТЕС, так как этот вид крокодила находится под угрозой исчезновения.

В соответствии с таможенным законодательством чучело гребнистого крокодила ограничено к перемещению через границу Евразийского экономического союза. Ввозить такой товар возможно только при наличии специальных разрешительных документов.

7.11. В международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ при контроле физических лиц, выезжающих из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, с помощью служебной собаки у гражданина КНР был выявлен незадекларированный товар — предметы животного происхождения.

В ручной клади иностранец пытался вывезти за пределы Евразийского экономического Союза когти медведя в количестве семи штук и весом 64,4 грамма. Предметы не были заявлены в пассажирской таможенной декларации. Согласно заключению специалиста, задержанный таможенниками товар является дериватами и может принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю. Дериваты применяют в странах Азиатско-Тихоокеанского региона для производства лекарственных средств, используемых в традиционной восточной медицине.

7.12. Сотрудниками Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни в багаже гражданина, следовавшего из Украины в Российскую Федерацию, среди личных вещей было обнаружено 150 таблеток медицинского препарата «Клофелин-Дарница», который относится к сильнодействующим веществам. Гражданин пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Разрешительные документы, подтверждающие наличие медицинских показаний для применения данного препарата, у мужчины отсутствовали.

7.13. Сотрудниками Краснoперекопского таможенного поста Крымской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в ходе совместного досмотра салона автомобиля, следующего в Россию из Украины, была обнаружена скороварка, в которой находилась картонная коробка. При вскрытии коробки установлено, что в ней находятся патроны для мелкокалиберной винтовки в количестве 50 штук.

При заполнении пассажирской таможенной декларации гражданин Украины не указал на наличие у него ограниченных к перемещению товаров (патронов). Разрешительные документы на патроны также отсутствовали.

7.14. На таможенном посту МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Забайкальск в автомобиле, следовавшим из России в Китай, у граждан КНР были обнаружены старинные вещи, представляющие историческую ценность — скрипки, напольные часы, самовар, подсвечники, металлические кувшины, книги и мн. др. Раритетные предметы граждане КНР не задекларировали, разрешительных документов, выдаваемых Министерством культуры РФ, не предоставили.

7.15. При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, убывающих рейсом Москва — Тель-Авив, должностные лица Домодедовской таможни остановили 65-летнего гражданина России. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

В ходе досмотра его багажа таможенники обнаружили предметы домашнего обихода XIX—XX вв. — шкатулку, портсигар, сервировочные стопки, сервировочный сливочник, а также железные наконечники копий VII—IV вв. до н. э. и медаль XIX в. «В память царствования императора Александра III».

В своем объяснении гражданин заявил, что вывозит эти экспонаты для собственной коллекции.

По результатам экспертизы установлено, что данные товары относятся к категории культурных ценностей, и вывоз их возможен только при наличии разрешительного документа.

Какие общие положения о перемещении товаров через таможенную границу Союза применимы в данных случаях?

Что такое «запреты и ограничения»?

Найдите в ситуациях подтверждение действия радиационных требований.

Какими актами в сфере таможенного регулирования установлены запреты и ограничения?

Какие товары запрещено перемещать через таможенную границу Союза, а какие ограничены к перемещению, т. е. для их ввоза/вы-

воза требуется наличие разрешительных документов? Приведите примеры.

Каковы последствия несоблюдения запретов и ограничений при пересечении товаров через таможенную границу Союза?

С какого момента товары находятся под таможенным контролем?

Какие виды товаров закрепляет ст. 2 ТК ЕАЭС?

Тема 2. Таможенные операции

1. Понятие таможенных операций и общие положения о них и лицах, их совершающих.
2. Декларант: понятие, права, обязанности и ответственность.
3. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и их убытием с таможенной территории Союза.
4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение.
5. Таможенное декларирование: понятие и формы.
6. Таможенная декларация: понятие, виды, сроки подачи и регистрация.
7. Выпуск товаров: понятие, условия, сроки.

Источники

Договор о Евразийском экономическом союзе. Статья 6.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Статья 2. Раздел 3.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Раздел 3.

Ресурсы сети Интернет.

Задания

Рассмотрите следующие ситуации с позиций действующего законодательства.

1. В журнале «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» содержится информация о том, что в аэропорту Провидения (Бухта Провидения, Россия) произведено таможенное оформление необычного груза и пассажиров. Для участия в гонках на собачьих упряжках из г. Ном (США, штат Аляска) прибыли два каюра со своими питомцами. Общее количество собак в обеих упряжках — 21.

Какие общие положения о таможенных операциях применимы в данном случае?

Какие документы необходимо представить таможенным органам?

В отношении каких категорий товаров предусмотрен первоочередной порядок совершения таможенных операций? Приведите собственные примеры.

2. • В г. Санкт-Петербурге по адресам двух импортеров — ООО «Перспектива» и ООО «Континент» — была ввезена приобретенная у иностранной фирмы одежда класса «люкс» известных брендов, которая декларировалась как дешевые строительные материалы. В связи с этим ООО «Перспектива» недоплатила государству 137 млн рублей таможенных платежей, а ООО «Континент» — 511 млн рублей.

• Сотрудники Находкинской таможни выявили деятельность четырех российских организаций, реализующих преступные схемы ввоза в Россию так называемых «конструкторов» и «распилов». На деньги клиентов в Японии у предпринимателей приобретались грузовые автомобили, а перед отправкой в Находку их разукомплектовывали до агрегатов. Для занижения размера таможенных платежей грузовики декларировались как отдельные элементы автомобиля. Впоследствии ввезенные авто собирали и легализовывали — ставили на учет в ГИБДД. При этом использовали официальные паспорта транспортных средств старых японских машин. Недоплата таможенных платежей в общей сумме составила 23 млн рублей.

• В Ленинградской области владелец российской фирмы покупал в магазинах стран Европейского союза элитный алкоголь и переправлял в Россию из Гамбурга в контейнерах под видом строительного герметика. Государство недополучило 17 млн рублей.

• На таможенную территорию Евразийского экономического союза по внешнеторговому контракту из Германии был ввезен груз — женские норковые шубы. Импортер — юридическое лицо — значительно занизил стоимость этого груза, желая таким способом максимально уменьшить размер таможенных пошлин. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2,5 млн рублей.

• В 2022 г. директор одной из воронежских фирм оптовой торговли древесиной заключил контракт с иностранным предпринимателем на поставку пиломатериалов из сосны (более 200 кубометров леса общей стоимостью 2,7 млн рублей). У коммерсанта не было документов, подтверждающих легальность происхождения древесины. В таможенные органы для декларирования представлены ложные сведения.

• Сотрудники Калининградской областной таможни во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России пресекли попытку незаконного вывоза из региона в Китай свыше 245,3 кг янта-

ря на общую сумму более 54 млн рублей. Для введения таможенного органа в заблуждение для принятия решения о выпуске товара при декларировании груза калининградская компания предоставила документы, содержащие недостоверные сведения о товаре, выдав необработанный камень за обработанный.

• Компания-импортер из Хабаровска ввозила из Республики Парагвай замороженное мясо говядины (82,1 тонны) через морской порт Владивосток. При декларировании товаров директор фирмы подавала данные с заниженной таможенной стоимостью мясной продукции. Как результат, были занижены таможенные платежи, подлежащие уплате, в размере 3,8 млн рублей.

Кто может выступать декларантом товаров?

Какие права и обязанности имеет декларант?

За что он несет ответственность?

3. • В регионе деятельности Находкинской таможни в порт Восточный из Китая был ввезен контейнер, в котором находилось 9 тонн сувенирной продукции: детские игрушки, настольные и комнатные игры, головоломки, а также 3,5 тонны товаров для новогодних и рождественских праздников: елочные шары, новогодние варежки, гирлянды, карнавальные маски и шляпы, верхушки для елок.

Каков порядок совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров? *Где это закреплено*?

Какие документы и сведения должны быть представлены таможенному органу?

• Таможенники Анадырского таможенного поста Магаданской таможни дали разрешение на убытие из пункта пропуска Беринговский морскому судну международной перевозки в рамках реализации крупного проекта по экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его осуществляет ООО «Берингпромуголь». После соблюдения норм права Евразийского экономического союза балкер «Ахиллес» с 38,5 тысячи тонн высокоэнергетического каменного угля убыл в Китай.

Что такое право ЕАЭС? *Какое место в нем занимает Таможенный кодекс ЕАЭС*?

Каков порядок совершения таможенных операций, связанных с убытием товаров? *Где это закреплено*?

• В январе 2023 г. сотрудники Читинской таможни и Управления ФСБ России по Забайкальскому краю изъяли партию золота на 94 млн рублей, которую российский перевозчик пытался провести контрабандой в КНР через МАПП Забайкальск. В прицепе фуры таможенники обнаружили 41 слиток драгоценного металла общей массой более 26 кг.

Что является местами перемещения товаров через таможенную границу Союза?

Какие документы и сведения перевозчик обязан представить таможенную органу для убытия товаров с таможенной территории Союза?

• При проведении таможенного контроля судна, убывающего с территории Российской Федерации, в каюте, в которой проживал судовой врач, в доступном для посторонних лиц, не запираемом месте сотрудниками Камчатской таможни были обнаружены таблетки «Нео-теофедрин» в количестве 10 штук. Обнаруженное лекарственное средство не было задекларировано. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе эфедрин и фенобарбитал, которые включены в список сильнодействующих веществ.

Какие документы и сведения необходимо представить таможенному органу в данном случае? Нужно ли декларировать лекарственное средство?

4. • На временное хранение были помещены ввезенные на таможенную территорию Союза российским предпринимателем одежда, платки, ремни премиум-брендов «Гуччи», «Луи Виттон», «Эрмэ», «Шанель», «Версаче», а также спортивная одежда брендов «Найк», «Адидас», «Пума».

Что понимается под временным хранением?

Могут ли лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении, пользоваться такими товарами, вывозить их с территории места временного хранения?

Что является местами временного хранения товаров?

Каков срок временного хранения товаров?

• На временное хранение помещен товар — международное почтовое отправление с печатными изданиями. До истечения срока хранения владелец товара не предпринял предусмотренных законодательством мер по совершению таможенных операций.

Что такое международные почтовые отправления?

Где хранятся международные почтовые отправления?

Каков в данном случае срок хранения товаров?

Что происходит с товарами по истечении срока временного хранения?

5. Красноярское предприятие-лесоэкспортер заключило внешнеторговый контракт на вывоз круглых лесоматериалов в Китай. При таможенном декларировании лесоматериалов для получения льгот по уплате таможенных платежей общество с ограниченной ответственностью представило выданные Министерством промышленности и торговли РФ разовые лицензии, которые дают право предприятию применить ставки вывозной таможенной пошлины в размере 15 % от таможенной стоимости товаров вместо 80 %. Однако в ходе таможенной проверки было установлено, что в тамо-

женной декларации указаны недостоверные сведения. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 4 млн рублей.

Что означает таможенное декларирование?

В каких случаях товары подлежат таможенному декларированию?

Кем осуществляется таможенное декларирование?

В какой форме осуществляется таможенное декларирование?

Что такое таможенная декларация?

Какие виды таможенной декларации применяются при таможенном декларировании товаров?

Какой вид декларации применялся в данном случае?

6. Индивидуальным предпринимателем, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность в сфере оборота объектов животной фауны, на Владивостокский таможенный пост (Центр электронного декларирования) была представлена декларация на товары. В документе по таможенной процедуре экспорта для научной, учебной и культурно-просветительской сфер был заявлен товар — живое животное белуха стоимостью 60 тыс. долларов. Получателем значилась китайская компания, которая должна была транспортировать его в Гуанчжойский зоопарк.

Куда и в какие сроки подаются таможенные декларации?

Какие таможенные операции, связанные с регистрацией поданной таможенной декларации, проводит таможенный орган?

7. Общество с ограниченной ответственностью предъявило к таможенному оформлению и таможенному контролю на Братский таможенный пост Иркутской таможни ввезенный из Литвы бывший в употреблении самоходный колесный контейнерный погрузчик. После совершения всех необходимых действий таможенным органом был произведен выпуск данного товара.

Что такое выпуск товаров и каковы условия выпуска?

Каким образом оформляется выпуск товаров?

В течение какого времени должен быть завершен выпуск товаров?

8. На Стерлитамакский таможенный пост Башкортостанской таможни была подана декларация на ввезенный местным предпринимателем товар — куклы китайского производства в количестве 2812 штук в наряде «Снегурочки». При проведении таможенного контроля выяснилось, что часть из них (435 кукол) исполняют знаменитую песню «Расскажи, Снегурочка, где была», что являлось нарушением авторских прав ее создателей. Но, чтобы это выяснить, таможенникам пришлось собственноручно перетрясти всех кукол.

Может ли быть продлен срок выпуска товаров?

Тема 3. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования

1. Понятие товаров для личного пользования, способы и условия их перемещения через таможенную границу Союза.

2. Применение системы двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования.

3. Таможенное декларирование товаров для личного пользования.

4. Понятие транспортных средств для личного пользования. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования.

5. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования.

6. Стоимость товаров для личного пользования.

Источники

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Статья 2. Глава 37.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г. № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Глава 35.

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Глава 16.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Главы 22, 24—25.

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Ресурсы сети Интернет.

Задания

I. Проанализируйте ситуации с позиций действующего законодательства и дайте ответы на вопросы.

1. • Должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни при проведении таможенного контроля лиц, следовавших из Республики Абхазия, в обычной дорожной сумке, принадлежащей 32-летней гражданке России, были обнаружены 26 мобильных телефонов. Молодая женщина объяснила, что все телефоны везла «для себя».

• Ночью на таможенном посту Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни при проведении выборочного таможенного контроля товаров рейса Стамбул — Краснодар в багаже гражданки России был обнаружен «небольшой» гардероб. Рентгенаппарат определил, что в чемодане женщины и ее двух объемистых пакетах находится женская и мужская одежда с бирками торговых марок известных международных фирм. Всего — 103 изделия весом 21 кг.

• Проживающее в Нарве лицо без гражданства ввезло из Эстонии товар через таможенный пост МАПП Ивангород Кингисеппской таможни. Турист подал пассажирскую таможенную декларацию, где указал вес багажа — 430 кг, и общую стоимость — 310 евро. Все это, с его слов, куплено на распродаже в Латвии и предназначено исключительно для личного пользования — своего и близких родственников, а именно: для сестры — 68 пар обуви и 84 куртки, бабушке — 41 пара обуви, дедушке — 100 пар летних ботинок, 11 шляп и 25 шапок-бейсболок, а также «для использования в быту» 3465 штук бумажных пакетов.

• В ноябре 2021 г. автомобиль «OPEL VECTRA» под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост МАПП Куйбышево Ростовской таможни со стороны России. Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была выявлена вероятность нарушения таможенного законодательства. В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста обнаружили в разных частях автомобиля (в багажнике, на заднем пассажирском сидении и в вещевом ящике автомобиля) среди личных вещей порядка 500 незадекларированных товаров для ногтевого сервиса. Мужчина пояснил, что приобрел товары на рынке Ростова-на-Дону по просьбе жены, которая обучается на мастера маникюра.

• Таможенный инспектор таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Москва — Тель-Авив остановил гражданина Израиля, у которого в ручной клади были обнаружены природные алмазы. При этом мужчина следовал через «зеленый» коридор, давая понять, что у него нет товаров, которые требуется внести в пассажирскую таможенную декларацию.

Что такое «товары для личного пользования»?

Какие общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу Союза товаров для личного пользования закрепляет ТК ЕАЭС?

Какие критерии используются для отнесения товаров к «товарам для личного пользования»?

Какие товары не могут относиться к товарам для личного пользования? Где это закреплено?

Относятся ли вышеперечисленные товары к товарам для личного пользования?

Применяются ли положения главы 37 ТК ЕАЭС в отношении перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования?

Что означает система двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования?

2. • Менеджер одной из компаний г. Воронежа купил на международном электронном аукционе шариковую ручку со скрытой видеокамерой. Он оплатил заказ через электронный кошелек — устройство в переводе на рубли стоило 500 рублей. Получив извещение о том, что его ждет международное почтовое отправление, мужчина отправился на почту, где вскрыл посылку, убедился в сохранности ручки, расписался за нее, после чего был задержан оперативными сотрудниками. Менеджер не подозревал, что, заказав «игрушку» из Гонконга, он нарушает закон. На следствии мужчина вину признал и пояснил, что хотел записывать своих близких.

• В аэропорту «Пулково» была задержана гражданка России, прибывшая рейсом Рим — Санкт-Петербург. В личном багаже «туристки» было найдено 19,04 грамма кокаина. Следственным отделом ОБКН Пулковской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

• При осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров международного рейса Маньчжурия (КНР) — Иркутск (РФ) в ходе таможенного осмотра с применением досмотрово-рентгеновской техники в сопровождаемом багаже гражданина Китая инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни обнаружили 50 таблеток, содержащих фенобарбитал, относящийся к списку сильнодействующих и ядовитых ве-ществ. При этом пассажир следовал через «зеленый» коридор.

• Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России в Узбекистан четырех двухмесячных бурых медвежат. У водителя автомобиля отсутствовало разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) на вывоз зверей. Бурый медведь входит в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международ-

ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения.

В отношении каких товаров для личного пользования подлежат соблюдению запреты и ограничения?

Какие нарушения закона допущены в данных случаях?

3. У россиянки, прилетевшей рейсом Ларнака (Кипр) — Минеральные воды, в ходе таможенного контроля в трех чемоданах была обнаружена незадекларированная табачная продукция — почти 30 тыс. сигарет. Женщина выбрала «зеленый» коридор, но таможенников насторожили нервозность дамы, ее категорический отказ осмотреть багаж, а также «заштампованный» паспорт гражданки — настолько часто она пересекала границу.

Можно ли отнести данные товары к товарам для личного пользования?

Каковы правила ввоза табачной продукции на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами?

4. Должностными лицами таможенного поста Морской порт Находка Находкинской таможни в каютах двух членов экипажа судна, пришедшего из корейского порта Пусан, были обнаружены спиртные напитки иностранного производства различных наименований. Среди них: коньяк «Hennessy», «Camus», «Otard cognak», водка «Absolut», «Finlandia», мартини «Bianko», вино — общим количеством более 100 литров. Товар не был задекларирован, кроме того, он был спрятан в тайнике.

Каковы правила ввоза алкоголя на таможенную территорию Союза физическими лицами?

5. Во время посадки на рейс Воронеж — Мюнхен служащими таможенного поста Аэропорт Воронеж Воронежской таможни была задержана аспирантка университета США Роксана Контрерас, приезжавшая в Воронеж в гости к подруге. В ее багаже при прохождении через досмотровый рентгенаппарат главный государственный таможенный инспектор заметил подозрительные металлические предметы округлой формы, оказавшиеся орденами и медалями СССР. В пассажирской таможенной декларации аспирантка ничего не указала, а на вопрос, везет ли предметы, подлежащие таможенному декларированию, ответила отрицательно. Ордена и медали, которые Роксана предполагала подарить своим друзьям в качестве «русских сувениров» лежали между вещами, спрятаны не были.

Роксане Контрерас было предъявлено обвинение по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

На суде защитник многократно повторял, что аспирантка не знала, что в качестве сувениров вывозит культурные ценности. Купила их Роксана на «развале» у кинотеатра «Пролетарий».

Какие товары для личного пользования подлежат таможенному декларированию? Где это закреплено?

Каким образом производится таможенное декларирование товаров для личного пользования?

6. В ходе таможенного контроля рейса Прага — Ростов-на-Дону в ручной клади одного из пассажиров, гражданина России, были обнаружены незадекларированные товары класса «люкс» известных брендов «Chopard», «Louis Vuitton», «Burberry», и др. Это золотые часы, кольца, серьги, галантерейные товары, предметы одежды 14 наименований на общую сумму 96 тыс. евро. Пассажир перемещался по «зеленому» коридору, пассажирскую таможенную декларацию заполнять не собирался.

Какова норма беспошлинного ввоза товаров физическими лицами? От чего она зависит?

В каких случаях товары для личного пользования перемещаются через таможенную границу Союза с уплатой таможенных пошлин, налогов?

Какова в данном случае сумма неуплаченных таможенных платежей?

К какой ответственности будет привлечен нарушитель?

7. В пассажирской таможенной декларации прилетевшего из Вены в Москву гражданина России была указана стоимость ввезенного охотничьего ружья с нарезным стволом — 8995 евро и боеприпасов к нему — 500 евро. Однако сотрудниками Центральной оперативной таможни было установлено, что стоимость занижена более чем в 13 раз. С помощью коллег из Интерпола в Австрию был сделан запрос, и местные правоохранительные органы сообщили, что стоимость оружия составляет 116 тыс. евро, а цена 50 патронов к нему — 1350 евро.

Каковы правила перемещения через таможенную границу Союза физическими лицами служебного и гражданского оружия и патронов к нему?

Как рассчитать сумму таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате?

8. Наручные часы стоимостью в 54,5 млн рублей ввез в Россию пассажир рейса Нью-Йорк — Москва. Мужчину остановили в аэропорту Домодедово, когда он проходил через «зеленый» коридор. Однако во время осмотра ручной клади инспекторы таможни обнаружили коробку с логотипом известной швейцарской фирмы. Внутри

оказались часы в корпусе из белого золота, усыпанные бриллиантами. Пассажир объяснил, что хронометр ему презентовали в Америке, цену подарка он не знал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

Какие правила перемещения товаров для личного пользования были нарушены?

Какую сумму таможенных пошлин, налогов должен заплатить гражданин?

9. При проведении таможенного контроля должностными лицами таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни в багаже гражданина Узбекистана, прибывшего рейсом из Франкфурта-на-Майне, была обнаружена незадекларированная партия семян, которую эксперты оценили в 41 519 230 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ.

Какие нарушения таможенных правил были допущены?

Какие товары могут ввозиться иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов?

10. Гражданин Республики Камерун, прибывший авиарейсом Стамбул — Сочи, направился на выход через «зеленый» коридор. На вопрос таможенника о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, ответил отрицательно. Тем не менее, увидев объемистые сумки пассажира, инспектор попросил поставить одну из них на ленту стационарного рентгенаппарата. Изображение содержимого сумки на мониторе пестрило множеством однородных предметов. Мужчина пояснил, что везет «немного сумок» для личного пользования. Таможенники решили проверить весь багаж. При таможенном досмотре были обнаружены мужские сумки, портфели, портмоне, зажимы для денег, женские клатчи, кошельки из змеиной и крокодиловой кожи. Всего таможенники насчитали 256 предметов весом более 40 кг.

Позже выяснилось, что камерунец является студентом одного из медицинских университетов Краснодарского края. Он пояснил, что прилетел из города Дуала транзитом через Стамбул, где гостил у родственников. Со слов мужчины, он приобрел все изделия на рынке в Дуале и вез в подарок друзьям и знакомым. Таможенную декларацию он подавать не стал. Счел, что в этом нет необходимости, так как ввозимые им товары не превышали установленных весовой (50 кг) и стоимостной (10 тыс. евро) норм. По его словам, примерная стоимость вещей не превышает 2,5 тыс. долларов.

Однако чеков, подтверждающих его слова, африканец не предъявил. Другую разрешительную документацию на товар он также не предоставил.

Таможенники установили, что указанный гражданин и ранее совершал аналогичные правонарушения. Камерунец задерживался с незадекларированной коммерческой партией товара сотрудниками Пулковской таможни, Внуковской таможни.

Исходя из каких критериев таможенным органом осуществляется отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования?

Предназначался ли данный товар для личного пользования?

Как подтверждается стоимость товаров для личного пользования?

11. • В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетавших из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумочке местной жительницы были обнаружены наличные денежные средства — более 64 тыс. долларов США.

• Гражданин Китая ввез в Россию свыше 4 млн рублей. Еще находясь в приграничном китайском городе Суйфэньхэ, он разложил купюры в четыре пакета. Два пакета спрятал во внутренних карманах пиджака, а еще два— на специально прикрепленном нательном поясе.

• В декабре 2022 г. в международном аэропорту Шереметьево в «зеленом» коридоре должностным лицом таможни была остановлена 66-летняя гражданка Республики Беларусь, прилетевшая рейсом из Франкфурта. В ходе проведения устного опроса женщина заявила, что имеет при себе наличные денежные средства в размере 5000 евро, однако к таможенному досмотру предъявила 5230 евро, 31 доллар США и 80 белорусских рублей. Далее в ходе таможенного досмотра в ее багаже инспектором были обнаружены еще 50 005 евро и 5 фунтов стерлингов.

• Калининградские таможенники в январе 2023 г. пресекли незаконную попытку вывоза иностранной валюты из страны. Сотрудники таможни обнаружили у пассажира рейсового автобуса Калининград — Варшава денежные средства в различной валюте в эквиваленте более 10 тыс. долларов США, которые не были задекларированы.

Что такое «наличные денежные средства» и «денежные инструменты»?

Когда они подлежат таможенному декларированию?

Каковы правила их перемещения через таможенную границу Союза?

Какие правила вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты установлены Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81?

Какие сведения должны быть указаны в Приложении к пассажирской таможенной декларации?

12. В ходе таможенного контроля международного авиарейса Стамбул — Краснодар сотрудниками оперативной смены отдела

специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни выявлен факт незаконного перемещения иностранной наличной валюты: гражданка Сирии ввезла без декларирования 19 800 долларов США.

Какая сумма является превышением допустимых норм ввоза/вывоза наличных денежных средств без таможенного декларирования?

Какая ответственность наступит в данном случае?

13. • Сотрудник ДПС УГИБДД УМВД России по Тюменской области остановил сверхмощный автомобиль «Maserati» с немецким регистрационным знаком (автомобиль так и стоял на учете в городе Дюссельдорфе). Документы у автовладельца отсутствовали. Сидевший за рулем гражданин России не смог подтвердить законность нахождения своего авто на территории Евразийского экономического союза.

Тюменской таможней была проведена проверка по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. Проверка проводилась в рамках зарегистрированного сообщения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ. Сотрудники таможни установили, что срок временного ввоза транспортного средства «Maserati» 2009 г. давно истек. Хозяин обязан был уплатить таможенные платежи, но этого так и не сделал. Тюменской таможней было выставлено требование об уплате таможенных платежей, сумма которых с учетом пени составила 4,6 млн рублей. Транспортное средство изъято.

• В Воронежскую область из Абхазии был ввезен автомобиль «Toyota Crown Majesta». В документах водитель указал, что собирается отправить машину за пределы ЕАЭС. Однако в дальнейшем использовал автомобиль в личных целях после истечения срока, отведенного на вывоз транспортного средства. Совокупная сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2,2 млн рублей

На какой срок допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза транспортных средств для личного пользования?

II. Заполните Пассажирскую таможенную декларацию с Приложением.

Тема 4. Проведение таможенного контроля

1. Понятие таможенного контроля и его проведение. Зоны таможенного контроля.
2. Объекты таможенного контроля.
3. Формы таможенного контроля и их применение.
4. Личный таможенный досмотр.
5. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.

Источники

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Статья 2. Раздел 6. Раздел 7, глава 50.

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов».

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Главы 42—44.

Ресурсы сети Интернет.

Задания

I. Рассмотрите ситуации и дайте ответы на вопросы.

1. В «Таможенных ведомостях» сообщалось, что в связи с участившимися случаями заявления недостоверных сведений при декларировании мобильных телефонов Федеральная таможенная служба России усилила таможенный контроль за их ввозом. Чаще всего таможенным органам предоставлялась недостоверная информация о весовых и технических характеристиках, а также о моделях телефонных трубок, что существенно влияло на определение их таможенной стоимости и приводило к уменьшению собираемости таможенных платежей.

Меры, предпринимаемые ФТС России с целью усиления таможенного контроля за ввозимыми мобильными телефонами, основаны на применении системы управления рисками (СУР).

В отношении компаний с низким уровнем риска, работающих по прямым контрактам, ФТС России расширила практику выборочности таможенных досмотров путем использования генератора случайных чисел (случайная выборка). Случайная выборка производится с использованием специальных программных средств, применяемых в рамках СУР без участия должностного лица таможенного органа, что позволяет избежать предпосылки возникновения коррупционных проявлений. Так, из общего количества оформляемых таможенных деклараций на товары таможенному досмотру подвергаются не более 20 %, а в отношении компаний с низким уровнем риска — не более 3 %.

Что такое таможенный контроль? Кем он проводится?

В отношении чего проводится таможенный контроль?

Какие принципы проведения таможенного контроля использованы в данном случае? Где они закреплены?

Дайте определения понятиям «таможенный риск» и «управление рисками».

2. В одном из столичных часовых магазинов сотрудники Центральной акцизной таможни изъяли партию наручных и карманных

часов известных швейцарских торговых марок «Rolex», «Cartier», «Andersen erotic» и др., стоимостью более 100 млн рублей. Все эти часы ручной сборки изготовлены из платины или золота высшей пробы, инкрустированы бриллиантами и другими драгоценными камнями. Стоимость каждой вещи — не менее 2 млн рублей. Некоторые изделия являются уникальными и произведены ограниченной серией, насчитывающей всего 5 экземпляров в мире.

В ходе проверки установлено, что какие-либо документы, подтверждающие законность ввоза часов на таможенную территорию Евразийского экономического союза и легальность их нахождения в торговом обороте, у предпринимателей отсутствуют.

Может ли проводиться таможенный контроль в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров?

Что является объектом таможенного контроля?

3. На российском этапе чемпионата мира Формулы-1 и чемпионата мира по автомобильным гонкам серии «GP2» и «GP3» российскими таможенниками было оформлено более 3000 тонн грузов организаторов и подрядчиков игр, багажа спортивных команд. Для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля на Автодроме Сочи была создана временная зона таможенного контроля, которая разместилась в границах трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок. Благодаря этому сократились сроки выпуска товаров, упростилась логистика доставки и вывоза оборудования, инвентаря.

Где проводится таможенный контроль?

Что является зонами таможенного контроля?

Какими могут быть зоны таможенного контроля?

Как обозначаются зоны таможенного контроля вдоль Государственной границы Российской Федерации и в иных местах?

4. Индивидуальный предприниматель перемещался из Республики Польша в Калининградскую область на автобусе марки «ДАФ». Транспортное средство было направлено на таможенный осмотр с применением МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс). В ходе проверки должностные лица таможенного поста МАПП Багратионовск Калининградской областной таможни обнаружили ограниченный к ввозу незадекларированный товар — 2194 кг субпродуктов крупного рогатого скота (печени).

Вся продукция животного происхождения (всего 89 картонных коробок) находилась не только в багажнике автобуса, но и в отделении для инструментов. Маркировка, необходимое разрешение и ветеринарный сертификат страны отправления товара отсутствовали. Калининградец сообщил, что купил товар в Польше на оптовой базе и вез его с коммерческой целью. О правилах пересечения границы

он знал, но решил, что проскочит, понадеялся, что таможенники не станут проверять его автобус.

Какие формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие применение таможенного контроля, предусмотрены Федеральным законом № 289? Какие из них применялись в данном случае?

В чем отличие таможенного осмотра от таможенного досмотра?

5. На таможенном посту МАПП Куничина Гора Псковской таможни на российско-эстонской границе пресечена попытка незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС серебряных ювелирных изделий.

Фирма-перевозчик, зарегистрированная в Пскове, перемещала из Литвы в Санкт-Петербург сборный груз. Согласно товаросопроводительным документам в грузовом отсеке автомобиля должны были находиться принтеры, турникеты, полировальные диски, женская одежда, штукатурная смесь, пластины из кварцевого песчаника, всего 210 грузовых мест общим весом 20,2 тонны.

Автомобиль был направлен на таможенный досмотр. В ходе таможенного досмотра было установлено, что общий вес и количество некоторого товара не соответствуют весу и количеству, указанным в товаросопроводительных документах. Кроме того, было выявлено, что и сам перемещаемый товар не указан в товаросопроводительных документах. 1580 упаковок мезонитей для подтяжки лица и 48 кг ювелирных изделий, изготовленных из серебра со вставками из культивированного жемчуга, фианитов, цитринов, облагороженного кварца, топаза, граната, халцедона, ввозились на таможенную территорию Союза незаконно. 174 браслета, 275 колье, 38 наборов (кольцо и серьги), 1375 пар серег, 1376 колец, 349 наборов (серьги, кольцо и кулон), 126 наборов (2 кольца) и мезонити помещены на ответственное хранение.

Какие формы таможенного контроля применены в данном случае?

6. Грузовой железнодорожный состав прибыл в пограничный пункт пропуска Ивангород (российско-эстонская граница). Для отработки оперативной информации сотрудниками оперативно-розыскного отдела и инспекторами таможенного поста один из вагонов был вскрыт. Выяснилось, что внутренние стенки вагона кустарно обшиты металлом. По документам вагон-рефрижератор следовал порожним. Но в скрытых полостях были найдены 525 коробок с сигаретами, всего — 262 тыс. 500 пачек.

Как оформляются результаты проведения таможенного досмотра?

7. В Екатеринбургскую таможню из Уральской оперативной таможни поступила информация о нарушении индивидуальным

предпринимателем требований международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ о таможенном регулировании в части заявления в таможенной декларации недостоверных сведений в отношении товаров — «изделия меховые женские из шкурок норки». По сведениям Уральской оперативной таможни, упомянутые товары реализуются в магазине «Меховая ярмарка» в Екатеринбурге.

В целях проверки поступивших сведений, начальником таможни принято решение о проведении таможенного осмотра помещений и территорий, в которых индивидуальный предприниматель осуществляет реализацию названных товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза предположительно с нарушением законодательства.

Что такое таможенный осмотр помещений и территорий и каковы правила его проведения?

8. В ходе проведения таможенного контроля в зоне деятельности Хасанской таможни на таможенном посту МАПП Краскино с участием кинолога служебная собака по кличке Чак обозначила возвращающего в КНР китайского гражданина. В результате личного досмотра у гражданина КНР были обнаружены упакованные в полиэтиленовую пленку и примотанные скотчем к ногам четыре свертка с сушеным трепангом. Их вес составил 5,5 кг. Также скотчем к животу были прикреплены 500 граммов корней дикорастущего женьшеня.

Что такое личный таможенный досмотр, в отношении кого он проводится и с какой целью?

Как оформляется решение о проведении личного таможенного досмотра?

9. На территорию России авиарейсом Душанбе — Казань прибыл 23-летний гражданин Республики Таджикистан. После приземления он был задержан сотрудниками Татарстанской таможни. Основанием для этого послужило поведение служебно-поисковой собаки, обозначившей наличие наркотических средств. Рентгенологическое исследование показало, что в желудке молодого человека есть посторонние предметы. При помощи специальных медицинских процедур удалось извлечь 71 капсулу с порошком белого цвета. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством — героин (общая масса — 402,5 грамма).

Кем и где проводится личный таможенный досмотр?

Кем проводится обследование тела лица, в отношении которого проводится личный таможенный досмотр?

10. Должностные лица таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни по письменному решению начальника

данного таможенного поста провели личный таможенный досмотр гражданина РФ, следовавшего из Украины. Основанием послужило поведение служебной собаки. На предложение о добровольной выдаче товаров, сокрытых от таможенного контроля, гражданин ответил отказом.

В ходе проведения личного таможенного досмотра в нижнем белье было обнаружено две емкости белого цвета, внутри которых содержалось наркотическое средство «Экстракт маковой соломки». В результате проведения личного таможенного досмотра был составлен соответствующий акт.

Каковы правила проведения личного таможенного досмотра?

11. Должностные лица Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Милан — Москва остановили гражданку Молдавии, которая пыталась незаконно ввезти на таможенную территорию Союза 24 меховых изделия.

В ходе рентгеноскопии багажа инспектор таможни обратил внимание на то, что там находится большое количество однородных предметов. При таможенном досмотре багажа в чемоданах были обнаружены изделия в виде шуб различных видов и цветов.

В своем объяснении пассажирка пояснила, что меховые изделия были приобретены на выставке в Италии, и их стоимость составляет более 100 тыс. евро. Товар был изъят и отправлен на экспертизу.

Какие формы таможенного контроля применялись в данном случае?

Какие применялись меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля?

12. На рыбопромысловом судне, прибывшем в морской порт города Северо-Курильска из порта Пусан (Республика Корея), камчатские таможенники обнаружили партию незадекларированной алкогольной продукции иностранного производства.

В ходе проведения таможенного досмотра судна алкогольные напитки (вино различных марок) были найдены в каюте одного из членов экипажа судна. Сведения о данных товарах не были указаны перевозчиком ни в грузовой декларации, ни в иных судовых документах, представленных таможенному органу при прибытии судна на территорию ЕАЭС.

В результате проведения устного опроса моряк пояснил, что алкоголь был приобретен им для личных целей. Однако сведения о товарах он не задекларировал. Свои действия моряк объяснил тем, что, якобы, не знал количественных норм ввоза алкогольной продукции на таможенную территорию ЕАЭС и порядок декларирования такой продукции.

Что такое «устный опрос»? В чем его отличие от получения объяснений?

13. Во время таможенного наблюдения за выгрузкой товара с борта теплохода «Ocean Pride», пришедшего во Владивосток из японского порта Тоямашинка, выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Союза 15 подержанных автомашин и автозапчастей, которые не были заявлены перевозчиком в грузовых документах при прибытии судна.

Что такое «таможенное наблюдение»?

14. На железнодорожной станции Веселое инспекторы таможенного поста ЖДПП Адлер Сочинской таможни, опрашивая проводника поезда Москва — Сухум, обратили внимание на его странное поведение. На вопрос таможенника о наличии товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. Но было заметно, что он немного нервничает. Таможенник заметил, что проводник показал не весь свой багаж. Под его спальным местом находились еще сумки, в которых таможенники и обнаружили незаконный груз.

В двух полиэтиленовых пакетах были спрятаны коробки с мобильными телефонами «iPhone», всего — 25 штук. В комплекте с телефонами находились зарядные устройства, наушники.

Проводник, житель Липецкой области, пояснил, что телефоны он приобрел на одном из рынков в Москве по цене 2 тыс. рублей за штуку. Мобильники, по его словам, он вез в качестве подарков родственникам и взял их с собой в поездку просто потому, что их «негде было оставить».

Мобильники были изъяты и направлены на экспертизу.

Какие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, были применены?

15. Сотрудники Таганрогского таможенного поста Ростовской таможни выявили на нескольких складах г. Таганрога крупную партию резанной табачной смеси с маркировкой «Origin: Brazil Blend». Однако документы, подтверждающие декларирование товара и уплату таможенных платежей при ввозе товара, у владельца отсутствовали. Для определения страны происхождения образцы табачной смеси направили в экспертно-криминалистическую лабораторию. Согласно заключению специалиста, товар идентифицирован как сырье для производства табачных изделий иностранного происхождения (Бразилия). В ходе камеральной таможенной проверки владелец товара сообщил, что продукция приобретена у табачной фабрики на территории России. Однако в ответ на запрос таможни предполагаемый «производитель» пояснил, что не продавал табачную продукцию данной фирме. В ходе проверочных мероприятий ростовские таможенники установили, что с февраля 2019 г. по сентябрь 2021 г. через таможенную границу ЕАЭС были

незаконно перемещены 12 тонн сырья для производства табачных изделий. Владельцем не уплачены таможенные пошлины, налоги и акциз на общую сумму порядка 54 млн рублей. В апреле 2023 г. возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

Какие формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, применялись в данном случае?

Что такое таможенная проверка?

Какой может быть таможенная проверка?

II. Приведите свои примеры применения таможенными органами форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, и оформите соответствующий акт проведения таможенного контроля.

Тема 5. Таможенные органы

1. Задачи и функции таможенных органов.
2. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
3. Таможенные органы Российской Федерации:

а) система таможенных органов;

б) должностные лица таможенных органов; ответственность должностных лиц таможенных органов;

в) принципы деятельности таможенных органов, их права и обязанности;

г) консультирование таможенными органами.

4. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.

Источники

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Статья 2. Раздел 7.

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Главы 45—47, 51.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». Глава 1.

Указ Президента РФ от 15 января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приказ ФТС России от 24 декабря 2018 г. № 2099 «Об утверждении формы решения о приостановлении (об отказе в приостановлении) исполнения обжалуемого решения таможенного органа и формы решения по жалобе на решение, действие (бездействие) таможенного органа».

Приказ ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 797 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении».

Приказ ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 798 Об утверждении Общего положения о таможне».

Приказ ФТС России от 20 сентября 2021 г. № 799 «Об утверждении Общего положения о таможенном посте».

Приказ ФТС России от 25 февраля 2022 г. № 130 «Об обжаловании решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в электронной форме».

Ресурсы сети Интернет.

Задания

1. Какие задачи и функции выполняют таможенные органы в следующих ситуациях:

1.1. Сотрудниками отдела дознания Забайкальского таможенного поста Читинской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении гражданина России, который ввозил из Китая в Россию в сопровождаемом багаже запрещенные лекарственные препараты для сжигания жира производства КНР.

Проведенная химическая экспертиза установила, что задержанные лекарственные препараты содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин общей массой 268,4 грамма. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы, и после его употребления возникают такие побочные явления, как бессонница, головная боль, беспокойство, состояние тревоги, изменение вкуса, замедление реакций.

В ходе таможенного контроля на вопрос инспектора таможни о наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Союза, а также лекарственных препаратов, препаратов для снижения веса гражданин ответил отрицательно. Пассажирскую таможенную декларацию он не заполнял.

1.2. Иркутской таможней проведена внеплановая выездная таможенная проверка. Ее цель — подтвердить соблюдение законности ввоза меховых изделий иностранного производства, которые подлежат маркировке контрольными (идентификационными) знаками. В результате проверки в одном из торговых павильонов, который принадлежал иркутскому индивидуальному предпринимателю, была выявлена партия из шестидесяти шести норковых шуб китайского производства. В ходе осмотра выяснилось, что на всех

шубах имелись навесные ярлыки с наименованием товара, данными об артикуле, размере, а также о производителе товара (КНР). Владельцем товара были предъявлены контрольные идентификационные знаки (КИЗ). Они находились в карманах шуб.

Однако предприниматель не смог предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС. В связи с этим вся партия шуб была арестована Иркутской таможней. Как объяснила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Иркутской таможни, при реализации иностранных меховых изделий легальность товара должна быть подтверждена не только наличием КИЗов, необходимо обязательно представить и документы, которые подтверждают уплату таможенных платежей и разрешают выпуск товара в свободное обращение после проведения всех таможенных операций.

1.3. Должностными лицами Краснодарской таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 1,8 млн рублей при ввозе на таможенную территорию Союза автомобиля марки «Hummer» (лимузин).

Краснодарские таможенники установили, что некий гражданин приобрел в США элитный лимузин стоимостью более 10 млн рублей и предпринял попытку ввезти его в Россию. Однако в связи с отсутствием ряда обязательных документов в ввозе автомобиля ему было отказано.

Тогда владелец лимузина поставил автомобиль на учет в Республике Абхазия, а после этого перевез его на территорию РФ, в г. Краснодар, и в течение двух месяцев незаконно сдавал жителям города в аренду для использования на торжествах.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками Краснодарской таможни.

1.4. В ходе проведения таможенного досмотра на Крымском таможенном посту краснодарские таможенники обнаружили, что на 36 упаковках товара из Китая «Настольные и комнатные игры» используется изображение кубка Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Указанное изображение сходно до степени смешения с изображением товарного знака, принадлежащего FIFA, который внесен в реестр объектов интеллектуальной собственности. Представителю правообладателя была направлена информация о факте ввоза товара, маркированного указанным знаком.

В адрес Краснодарской таможни поступило заявление от представителя правообладателя о нарушении прав на использование товарного знака Кубок FIFA.

1.5. На Горнякский таможенный пост Алтайской таможни для помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления поступила партия обуви из Китая. Фирма-получатель

по документам была зарегистрирована в селе Веселоярск Рубцовского района.

В ходе проведения таможенного досмотра товарной партии была выявлена обувь, маркированная известными товарными знаками, которые зарегистрированы в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. Восемнадцать пар женских зимних ботинок имели товарный знак компании «Hermes», а 60 пар зимних женских сапог — «Louis Vuitton».

Страной отправления и происхождения товара по декларации значился Китай. Но какие-либо документы, подтверждающие право использования указанных товарных знаков, таможенному органу декларант не представил. Алтайской таможней были сделаны запросы правообладателям, и те подтвердили контрафактность задержанной обуви.

1.6. На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни задержано 20 тонн замороженной клюквы, прибывшей из Германии. Специалистами установлено, что у товара «клюква замороженная» в два раза превышен допустимый уровень активности техногенного радионуклида цезия-137. Зараженная клюква могла быть выращена в регионах Украины, пострадавших в результате Чернобыльской аварии.

1.7. В марте 2023 г. инспекторы таможенного поста Аэропорт Домодедово обнаружили радиоактивный вулканический песок в багаже пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Сыпучее вещество с превышенным в 20 раз уровнем естественного радиационного фона было выявлено благодаря срабатыванию системы радиационного контроля «Янтарь». Таможенники с помощью радиометра-спектрометра установили, что в составе горной породы содержится торий-232 — природный радионуклид, который относится к радиоактивным веществам. Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение.

1.8. Крупнейшую за последние годы партию контрабандного золота изъяли таможенники в московском аэропорту Внуково 18 августа 2022 г. В ходе операции, проводимой оперативниками, были задержаны шесть контрабандистов — трое граждан Армении и трое россиян. Они пытались вывезти в Объединенные Арабские Эмираты 225 кг золота на 800 млн рублей. Как сообщал Telegram-канал ФТС России, золотые слитки были изъяты. На всех слитках находились серийные номера, клейма и промышленные пробы, которые подтверждали качество металла. В ведомстве рассказали подробности проведенной операции. Как выяснилось, для того чтобы вывезти 45 слитков золота, контрабандисты разделились на две группы. Первая группа собиралась вылететь из Внуково в Ереван. Расчет контрабандистов был прост. Армения входит в состав Евразийского экономического союза, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа

направлялась из Внуково в Дубай. Под видом туристов они прошли таможенный контроль с пустой ручной кладью. После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта Внуково, обменялись сумками и сели в самолет. Там их и задержали таможенники. Возбуждены уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ.

2. Используя общедоступные информационные ресурсы таможенных органов, размещенные на официальных сайтах таможенных органов РФ и Союза в сети Интернет, сделайте схему: «*Система таможенных органов Российской Федерации*».

3. В таможне на заседании аттестационной комиссии проводится плановая аттестация сотрудников и государственных гражданских служащих.

В качестве аттестуемых присутствуют:

— начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля, капитан таможенной службы;

— начальник правового отдела, старший лейтенант таможенной службы;

— старший уполномоченный отдела административных расследований, капитан таможенной службы;

— заместитель начальника оперативно-розыскного отдела, капитан таможенной службы;

— заместитель начальника таможенного поста, подполковник таможенной службы;

— старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования, капитан таможенной службы;

— главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных платежей, советник ГГС РФ 3 класса;

— главный государственный таможенный инспектор отдела применения системы управления рисками, советник ГГС РФ 3 класса;

— главный государственный инспектор отдела таможенного контроля после выпуска товаров, советник ГГС РФ 1 класса;

— государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста, референт ГГС РФ 1 класса;

— государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста, референт ГГС 2 класса.

Кто является должностными лицами таможенных органов? В каком федеральном законе это закреплено?

На какие категории подразделяются должностные лица таможенных органов?

Какую ответственность несут должностные лица таможенных органов за неправомерные решения, действия (бездействие)? Приведите примеры.

4. Легковой автомобиль марки «Ягуар» был ввезен в г. Краснодар гражданином России по пассажирской таможенной декларации в качестве культурной и исторической ценности без уплаты таможенных платежей.

Основанием для таможенного декларирования и выпуска автомобиля с освобождением от уплаты таможенных платежей послужило заявление физического лица о предназначении автомобиля для личного пользования и наличие письма-подтверждения территориального отдела № 1 Управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам об отнесении декларируемого автомобиля к культурным ценностям.

В ходе проводимой краснодарскими таможенниками проверки было установлено, что ввезенный автомобиль фактически изготовлен в 1992 г. и не может быть отнесен к культурным ценностям, так как с момента его изготовления прошло менее 30 лет.

Кроме того, в ходе проведения таможенной проверки письмо-подтверждение об отнесении автомобиля к культурным ценностям было отозвано Управлением Министерства культуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в связи с признанием его неправомерным.

Таким образом, краснодарскими таможенниками установлен факт неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе легкового автомобиля марки «Ягуар», задекларированного в качестве культурной и исторической ценности.

По результатам проведенной таможенной проверки сумма доначисленных таможенных платежей составила более 2 млн рублей.

По указанному факту сотрудниками Краснодарской таможни было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 194 УК РФ. Автомобиль изъят.

Решения, принятые Краснодарской таможней в части начисления таможенных платежей, подлежащих оплате, были гражданином обжалованы.

Чем определяется порядок подачи и рассмотрения направляемых в таможенные органы жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц?

Куда могут быть обжалованы решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц?

Кто может выступать заявителями, подающими жалобу?

Кто в данном случае является заявителем?

Каков порядок подачи жалобы в таможенные органы? В какой таможенный орган будет подана жалоба в данной ситуации?

Каковы сроки подачи жалобы?

Какова должна быть форма и содержание жалобы?

Какой таможенный орган рассматривает жалобу? Какой именно таможенный орган будет рассматривать жалобу в данном случае?

Каковы сроки рассмотрения жалобы таможенным органом?

5. Таможенный инспектор отдела контроля таможенной стоимости Санкт-Петербургской таможни, по согласованию со своим начальником, целый год консультировал некоего коммерсанта по вопросам внешнеэкономической деятельности: он рекомендовал, какую заявлять стоимость ввозимого из иностранного государства товара, чтобы понизить расходы; а также, используя служебные документы, предоставлял бизнесмену закрытую информацию по внешнеэкономической деятельности его конкурентов. Затем через Интернет инспектор сообщал коммерсанту, какую сумму денег тот должен перевести за конкретную консультацию и какие иностранные товары должен передать.

Какие нормы права были нарушены?

6. Изучите правоприменительную практику деятельности таможенных органов; напишите проект жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, а также, используя соответствующую форму, решение таможенного органа по жалобе.

Основные нормативные источники

Договор
о Евразийском экономическом союзе
(Астана, 29 мая 2014 года)
(Извлечения)

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

основываясь на Декларации о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года,

руководствуясь принципом суверенного равенства государств, необходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина,

желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество между своими народами при уважении их истории, культуры и традиций,

выражая убежденность в том, что дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции отвечает национальным интересам Сторон,

движимые стремлением укрепить экономики государств — членов Евразийского экономического союза и обеспечить их гармоничное развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой активности, сбалансированную торговлю и добросовестную конкуренцию,

обеспечивая экономический прогресс путем совместных действий, направленных на решение стоящих перед государствами — членами Евразийского экономического союза общих задач по устойчивому экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики,

подтверждая стремление к дальнейшему укреплению экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими странами, а также международными интеграционными объединениями и международными организациями,

принимая во внимание нормы, правила и принципы Всемирной торговой организации,

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права,

договорились о нижеследующем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Учреждение Евразийского экономического союза. Правосубъектность

1. Настоящим Договором Стороны учреждают Евразийский экономический союз (далее — Союз, ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.

2. Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью.

Статья 2

Определения

Для целей настоящего Договора используются понятия, которые означают следующее:

«гармонизация законодательства» — сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах;

«государства-члены» — государства, являющиеся членами Союза и Сторонами настоящего Договора;

«должностные лица» — граждане государств-членов, назначенные на должности директоров департаментов Евразийской экономической комиссии и заместителей директоров департаментов Комиссии, а также руководителя Секретариата Суда Союза, заместителей руководителя Секретариата Суда Союза и советников судей Суда Союза;

«единое экономическое пространство» — пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура;

«единая политика» — политика, осуществляемая государствами-членами в определенных ими сферах, предусмотренных настоящим Договором, предполагающая применение государствами-членами унифицированного правового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза в рамках их полномочий;

«международные договоры в рамках Союза» — международные договоры, заключаемые между государствами-членами по вопросам, связанным с функционированием и развитием Союза;

«международные договоры Союза с третьей стороной» — международные договоры, заключаемые с третьими государствами, их интеграционными объединениями и международными организациями;

«общий (единый) рынок» — совокупность экономических отношений в рамках Союза, при которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;

«распоряжение» — акт, принимаемый органами Союза, имеющий организационно-распорядительный характер;

«решение» — акт, принимаемый органами Союза, содержащий положения нормативно-правового характера;

«скоординированная политика» — политика, предполагающая осуществление сотрудничества государств-членов на основе общих подходов, одобренных в рамках органов Союза, необходимых для достижения целей Союза, предусмотренных настоящим Договором;

«согласованная политика» — политика, осуществляемая государствами-членами в различных сферах, предполагающая гармонизацию правового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза, в такой степени, которая необходима для достижения целей Союза, предусмотренных настоящим Договором;

«сотрудники» — граждане государств-членов, работающие в органах Союза на основе заключаемых с ними трудовых договоров (контрактов) и не являющиеся должностными лицами;

«таможенный союз» — форма торгово-экономической интеграции государств-членов, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной;

«третья сторона» — государство, не являющееся членом Союза, международная организация или международное интеграционное объединение;

«унификация законодательства» — сближение законодательства государств-членов, направленное на установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных настоящим Договором.

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, понимаются в значениях, приведенных в соответствующих разделах настоящего Договора и приложениях к нему.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВО СОЮЗА

Статья 3

Основные принципы функционирования Союза

Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с настоящим Договором, на основе следующих принципов:

уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;

уважение особенностей политического устройства государств-членов;

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон;

соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;

функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов.

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза.

Статья 4

Основные цели Союза

Основными целями Союза являются:

создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;

всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Статья 6

Право Союза

1. **Право Союза составляют:**

настоящий Договор;

международные договоры в рамках Союза;

международные договоры Союза с третьей стороной;

решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.

Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета подлежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным законодательством.

2. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза.

3. В случае возникновения противоречий между международными договорами в рамках Союза и настоящим Договором приоритет имеет настоящий Договор.

Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить настоящему Договору и международным договорам в рамках Союза.

4. В случае возникновения противоречий между решениями Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии:

решения Высшего Евразийского экономического совета имеют приоритет над решениями Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии;

решения Евразийского межправительственного совета имеют приоритет над решениями Евразийской экономической комиссии.

Раздел III

ОРГАНЫ СОЮЗА

Статья 8

Органы Союза

1. Органами Союза являются:

Высший Евразийский экономический совет (далее — Высший совет);

Евразийский межправительственный совет (далее — Межправительственный совет);

Евразийская экономическая комиссия (далее — Комиссия, ЕЭК);

Суд Евразийского экономического союза (далее — Суд Союза).

2. Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые предоставлены им настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.

3. Органы Союза действуют на основе принципов, указанных в статье 3 настоящего Договора.

4. Председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

5. Условия пребывания органов Союза на территориях государств-членов определяются отдельными международными договорами между Союзом и государствами пребывания.

Статья 10

Высший совет

1. Высший совет является высшим органом Союза.

2. В состав Высшего совета входят главы государств-членов.

Статья 11

Порядок работы Высшего совета

1. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год.

Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

2. Заседания Высшего совета проводятся под руководством Председателя Высшего совета.

Председатель Высшего совета: ведет заседания Высшего совета; организует работу Высшего совета; осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение Высшего совета.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Высшего совета новый член Высшего совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия Председателя Высшего совета в течение оставшегося срока.

3. В заседаниях Высшего совета по приглашению Председателя Высшего совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица.

Список участников и формат заседаний Высшего совета определяются Председателем Высшего совета по согласованию с членами Высшего совета.

Повестка дня заседаний Высшего совета формируется Комиссией на основе предложений государств-членов.

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств массовой информации на заседаниях Высшего совета решается Председателем Высшего совета.

4. Порядок организации проведения заседаний Высшего совета утверждается Высшим советом.

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Высшего совета осуществляется Комиссией при содействии принимающего государства-члена. Финансовое обеспечение проведения заседаний Высшего совета осуществляется за счет средств бюджета Союза.

Статья 12

Полномочия Высшего совета

1. Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза.

2. Высший совет осуществляет следующие основные полномочия:

1) определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза;

2) утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия;

3) назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий;

4) назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза;

5) утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии;

6) утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского экономического союза и отчет об исполнении бюджета Союза;

7) определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств-членов в бюджет Союза;

8) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения решений, принятых Межправительственным советом или Комиссией с учетом положений пункта 7 статьи 16;

9) рассматривает по предложению Межправительственного совета или Комиссии вопросы, по которым при принятии решения не был достигнут консенсус;

10) обращается с запросами к Суду Союза;

11) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда Союза, а также членов их семей;

12) определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения членства в Союзе;

13) принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в Союз;

14) утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества;

15) принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Союза, в том числе о заключении с ней международных договоров Союза и наделении правом вести переговоры, а также о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора с третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора;

16) утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры представленности должностных лиц из числа граждан государств-членов в органах Союза, направляемых по представлению государств-членов на конкурсной основе;

17) утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников органов Союза;

18) утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза;

19) рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах Союза;

20) утверждает символику Союза;

21) дает поручения Межправительственному совету и Комиссии;

22) принимает решения о создании вспомогательных органов по соответствующим направлениям;

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.

Статья 13

Решения и распоряжения Высшего совета

1. Высший совет принимает решения и распоряжения.

2. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом.

Решения Высшего совета, связанные с прекращением членства государства-члена в Союзе, принимаются по принципу «консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в Союзе».

Статья 14

Межправительственный совет

Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов.

Статья 15

Порядок работы Межправительственного совета

1. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или Председателя Межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания Межправительственного совета.

2. Заседания Межправительственного совета проводятся под руководством Председателя Межправительственного совета.

Председатель Межправительственного совета: ведет заседания Межправительственного совета; организует работу Межправительственного совета; осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение Межправительственного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Межправительственного совета новый член Межправительственного совета от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия Председателя Межправительственного совета в течение оставшегося срока.

3. В заседаниях Межправительственного совета по приглашению Председателя Межправительственного совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица.

Список участников и формат заседаний Межправительственного совета определяются Председателем Межправительственного совета по согласованию с членами Межправительственного совета.

Повестка дня заседаний Межправительственного совета формируется Комиссией на основе предложений государств-членов.

Вопрос о присутствии аккредитованных представителей средств массовой информации на заседаниях Межправительственного совета решается Председателем Межправительственного совета.

4. Порядок организации проведения заседаний Межправительственного совета утверждается Межправительственным советом.

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Межправительственного совета осуществляется Комиссией при содействии принимающего государства-члена. Финансовое обеспечение про-

ведения заседаний Межправительственного совета осуществляется за счет средств бюджета Союза.

Статья 16

Полномочия Межправительственного совета

Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия:

1) обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящего Договора, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета;

2) рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым при принятии решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус;

3) дает поручения Комиссии;

4) представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов Коллегии Комиссии;

5) одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразийского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза;

6) утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения;

7) рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или изменения принятых решений Комиссии, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на рассмотрение Высшего совета;

8) принимает решение о приостановлении действия решений Совета или Коллегии Комиссии;

9) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов Коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников Комиссии, а также членов их семей;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.

Статья 17

Решения и распоряжения Межправительственного совета

1. Межправительственный совет принимает решения и распоряжения.

2. Решения и распоряжения Межправительственного совета принимаются консенсусом.

Статья 18

Комиссия

1. Комиссия является постоянно действующим регулирующим органом Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии.

2. Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации. Решения, распоряжения и рекомендации Совета Комиссии принимаются консенсусом.

Решения, распоряжения и рекомендации Коллегии Комиссии принимаются квалифицированным большинством или консенсусом.

Высший совет определяет перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии Комиссии принимаются консенсусом.

При этом квалифицированное большинство составляет две трети голосов от общего числа членов Коллегии Комиссии.

3. Статус, задачи, состав, функции, полномочия и порядок работы Комиссии определяются согласно приложению № 1 к настоящему Договору.

4. Местом пребывания Комиссии является город Москва, Российская Федерация.

Статья 19

Суд Союза

1. Суд Союза является постоянно действующим судебным органом Союза.

2. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и формирования Суда Союза определяются Статутом Суда Евразийского экономического союза согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

3. Местом пребывания Суда Союза является город Минск, Республика Беларусь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Статья 25

Принципы функционирования таможенного союза

1. В рамках таможенного союза государств-членов:

1) функционирует внутренний рынок товаров;

2) **применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза** и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами;

3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами;

4) **осуществляется единое таможенное регулирование;**

5) **осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля** (транспортного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2. Для целей настоящего Договора используются понятия, которые означают следующее:

«ввозная таможенная пошлина» — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами государств-членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза;

«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (ТН ВЭД ЕАЭС) — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, основанная на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств;

«Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» (ЕТТ ЕАЭС) — свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

«тарифная преференция» — освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с Союзом зону свободной торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза.

Раздел VIII

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 32

Таможенное регулирование в Союзе

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и регулирующими таможенные правоотношения

международными договорами и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями настоящего Договора.

Раздел IX

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Статья 36

Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран и (или) наименее развитых стран

1. В целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран Союз в соответствии с настоящим Договором может предоставлять тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза.

2. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих из развивающихся стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере **75 процентов** от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

3. В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются **нулевые ставки** ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

Статья 40

Ответные меры в отношении третьей стороны

1. В случае если в соответствии с международным договором Союза с третьей стороной и (или) государств-членов с третьими сторонами предусмотрена возможность применения ответных мер, решения о введении ответных мер на таможенной территории Союза принимаются Комиссией, в том числе путем повышения уровня ставок ввозных таможенных пошлин, введения количественных ограничений, временного приостановления предоставления преференций или принятия в рамках компетенции Комиссии иных мер, оказывающих влияние на результаты внешней торговли с соответствующим государством.

2. В случаях, предусмотренных международными договорами государств-членов с третьими сторонами, заключенными до 1 ян-

варя 2015 года, государства-члены вправе в одностороннем порядке применять в качестве ответных мер повышенные по сравнению с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза ставки ввозных таможенных пошлин, а также в одностороннем порядке приостанавливать предоставление тарифных преференций при условии, что механизмы администрирования таких ответных мер не нарушают положений настоящего Договора.

Статья 41

Меры по развитию экспорта

Союз в соответствии с международными договорами, нормами и правилами Всемирной торговой организации может применять совместные меры по развитию экспорта товаров государств-членов на рынки третьих сторон.

Совместные меры включают, в частности, страхование и кредитование экспорта, международный лизинг, продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение единой маркировки товаров Союза, выставочно-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом.

2. Таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование

Статья 42

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза

1. На таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой политики Союза.

2. Основными целями применения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза являются:

1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику;

2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную территорию Союза;

3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на таможенной территории Союза;

4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Союзе;

5) поддержка отраслей экономики Союза.

3. **В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин:**

1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров;

2) специфические, устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных характеристик);

3) комбинированные, сочетающие оба вида, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

4. Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных статьями 35, 36 и 43 настоящего Договора.

5. **Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную территорию Союза при необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, срок действия которых не может превышать 6 месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин, предусмотренных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.**

6. Государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, в соответствии с перечнем товаров и ставок, утверждаемым Комиссией на основании международного договора о присоединении такого государства к Союзу.

Государство, присоединившееся к Союзу, обязано обеспечить использование товаров, в отношении которых применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, только в пределах своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких товаров в другие государства-члены без доплаты ввозных таможенных пошлин в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при ввозе товаров.

Статья 43

Тарифные льготы

1. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде ос-

вобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины.

2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны происхождения товаров.

3. Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно приложению № 6 к настоящему Договору.

Статья 44

Тарифные квоты

1. В отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, допускается установление тарифных квот, если аналогичные товары производятся (добываются, выращиваются) на таможенной территории Союза.

2. К товарам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ввозимым на таможенную территорию Союза в пределах установленного объема тарифной квоты, применяются соответствующие ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

3. Установление тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, и распределение объемов тарифных квот осуществляются в порядке, предусмотренном приложением № 6 к настоящему Договору.

Статья 45

Полномочия Комиссии по вопросам таможенно-тарифного регулирования

1. Комиссия:

осуществляет ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза; устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин, включая сезонные;

устанавливает случаи и условия предоставления тарифных льгот;

определяет порядок применения тарифных льгот; определяет условия и порядок применения единой системы тарифных преференций Союза, в том числе утверждает:

перечень развивающихся стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза;

перечень наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Союза;

перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на та-

моженную территорию Союза предоставляются тарифные преференции;

устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной квоты между государствами-членами, определяет метод и порядок распределения объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяет объем тарифной квоты между третьими странами либо принимает акт, в соответствии с которым государства-члены определяют метод и порядок распределения объема тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а при необходимости распределяют объем тарифной квоты между третьими странами.

2. Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Комиссии, утверждается Высшим советом.

Статья 46

Меры нетарифного регулирования

1. В торговле с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры нетарифного регулирования:

1) **запрет ввоза и (или) вывоза товаров;**

2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;

3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;

4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;

5) **разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.**

2. Меры нетарифного регулирования вводятся и применяются на основе принципов гласности и недискриминации в порядке согласно приложению № 7 к настоящему Договору.

Статья 48

Общие положения о введении мер защиты внутреннего рынка

1. **Для защиты экономических интересов производителей товаров в Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также в виде иных мер** в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Договора.

2. Решение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, об изменении или об отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры либо о неприменении меры принимает Комиссия.

3. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке согласно приложению № 8 к настоящему Договору.

4. Применению специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры при импорте товара предшествует расследование, проводимое в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору органом, определенным Комиссией в качестве ответственного за проведение расследований (далее — орган, проводящий расследования).

5. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин осуществляются в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору.

Статья 49

Принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

1. **Специальная защитная мера** может быть применена к товару в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт этого товара на таможенную территорию Союза осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему производства в государствах-членах аналогичного или непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов или создает угрозу причинения такого ущерба.

2. **Антидемпинговая мера** может быть применена к товару, являющемуся предметом демпингового импорта, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.

3. **Компенсационная мера** может быть применена к импортированному товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию Союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов.

4. Для целей применения мер защиты внутреннего рынка под отраслью экономики государств-членов понимаются все производите-

ли аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (для целей специального защитного расследования) в государствах-членах либо те из них, доля которых в общем объеме производства в государствах-членах соответственно аналогичного товара либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее 25 процентов.

Статья 50

Иные меры защиты внутреннего рынка

Международным договором Союза с третьей стороной об установлении режима свободной торговли в целях устранения негативного воздействия импорта из этой третьей стороны на производителей государств-членов может быть предусмотрено право применения мер защиты внутреннего рынка на двусторонней основе, отличных от специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, в том числе в отношении импорта сельскохозяйственных товаров.

Решение о применении таких мер принимается Комиссией.

Статья 101

Переходные положения в отношении раздела VIII

1. До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года и иными международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства и входящими в соответствии со статьей 99 настоящего Договора в право Союза, с учетом положений настоящей статьи.

2. Для целей применения международных договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, под используемыми в них понятиями понимается следующее:

«государства — члены таможенного союза» — государства-члены в значении, определенном настоящим Договором;

«единая таможенная территория таможенного союза (таможенная территория таможенного союза)» — таможенная территория Союза;

«единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)» — единая Товарная номенклатура

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

«Единый таможенный тариф таможенного союза» — Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза;

«Комиссия таможенного союза» — Евразийская экономическая комиссия;

«международные договоры государств — членов таможенного союза» — международные договоры в рамках Союза, в том числе международные договоры государств-членов, входящие в соответствии со статьей 99 настоящего Договора в право Союза;

«таможенная граница таможенного союза (таможенная граница)» — таможенная граница Евразийского экономического союза;

«товар таможенного союза» — товар Евразийского экономического союза.

Международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 года)

Государства — члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами,

основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

в целях обеспечения единого таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе

договорились о нижеследующем.

Статья 1

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

Государства-члены принимают Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который содержится в приложении № 1 к настоящему Договору.

Статья 2

Вступление Договора в силу

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не ранее 1 июля 2017 года.

В связи с вступлением в силу настоящего Договора прекращается действие (временное применение) международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно приложению № 2 к настоящему Договору и признаются

утратившими силу положения международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Договору.

Статья 3

Внесение изменений в Договор

В настоящий Договор по взаимному согласию государств-членов могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 4

Оговорки

Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

Статья 5

Разрешение споров

Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Статья 6

Заключительные положения

Настоящий Договор является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

Настоящий Договор имеет преимущественную силу над иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Евразийского экономического союза, за исключением Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Совершено в городе Москве 11 апреля 2017 года в одном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Договора, направит каждому государству-члену его заверенную копию.

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации

Приложение № 1
к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Извлечения)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Статья 1. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе

1. В Евразийском экономическом союзе (далее — Союз) осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

2. Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, включая настоящий Кодекс, и актами, составляющими право Союза (далее — международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее — Договор о Союзе).

3. Таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза, четкости, ясности и последовательности совершения таможенных операций, гласности в разработке и применении международных договоров и актов в сфере таможенного регулиро-

вания и их гармонизации с нормами международного права, а также на применении современных методов таможенного контроля и максимальном использовании информационных технологий в деятельности таможенных органов.

4. В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом и иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Союза, применяются положения настоящего Кодекса.

5. Таможенные правоотношения, не урегулированные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, до урегулирования соответствующих правоотношений такими международными договорами и актами регулируются законодательством государств — членов Союза (далее — государства-члены) о таможенном регулировании.

Статья 2. Определения

1. Для целей настоящего Кодекса используются понятия, которые означают следующее:

1) «авария» — вредное по своим последствиям происшествие технического, технологического или иного характера, произошедшее с транспортными средствами и (или) иными товарами, находящимися под таможенным контролем, повлекшее за собой не предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования их количественные и (или) качественные изменения, которые не вызваны преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары находились на момент таких изменений, за исключением естественных изменений при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, а также изменений вследствие действия непреодолимой силы;

2) «административные правонарушения» — административные правонарушения, по которым в соответствии с законодательством государств-членов таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют производство);

3) **«ввоз товаров на таможенную территорию Союза»** — совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами;

4) «водные суда» — морские суда, суда смешанного (река — море) плавания, а также подлежащие государственной регистрации в соответствии с законодательством государств-членов суда внутреннего водного транспорта (плавания);

5) **«вывоз товаров с таможенной территории Союза»** — совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной

территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза;

6) «**выпуск товаров**» — действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры;

7) «**декларант**» — лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары;

8) «**денежные инструменты**» — дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;

9) «**заинтересованное лицо**» — лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их должностных лиц;

10) «**запреты и ограничения**» — применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов;

11) «**иностранное лицо**» — лицо, не являющееся лицом государства-члена;

12) «**иностранные товары**» — товары, не являющиеся товарами Союза, в том числе утратившие статус товаров Союза в соответствии с настоящим Кодексом, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров (признаны иностранными товарами) в соответствии с настоящим Кодексом;

13) «информационные ресурсы таможенных органов» — упорядоченная совокупность документированной информации (базы данных, другие массивы информации), содержащейся в информационных системах таможенных органов;

14) «искусственные острова» — закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное и иное неплавучее выступающее над поверхностью воды при максимальном приливе опорное основание, используемые в целях обеспечения обороны

и безопасности государств-членов, регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных биологических ресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских научных исследований, в иных целях, не противоречащих международным договорам государств-членов с третьей стороной и законодательству государств-членов;

15) «коммерческие документы» — документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные документы);

16) **«лицо»** — физическое лицо, юридическое лицо, а также организация, не являющаяся юридическим лицом;

17) **«лицо государства-члена»** — юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством государств-членов, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве-члене, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена;

18) **«международные договоры государств-членов с третьей стороной»** — международный договор одного из государств-членов с третьей стороной или международный договор с третьей стороной, участниками которого являются несколько либо все государства-члены;

19) **«международные почтовые отправления»** — посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию Союза;

20) **«меры защиты внутреннего рынка»** — специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответствии с Договором о Союзе, вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза;

21) **«меры таможенно-тарифного регулирования»** — меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот;

22) «назначенный оператор почтовой связи» — лицо, официально назначаемое страной — членом Всемирного почтового союза и обе-

спечивающее оказание услуг почтовой связи в соответствии с законодательством государств-членов и актами Всемирного почтового союза;

23) **«наличные денежные средства»** — денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

24) **«налоги»** — налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза;

25) **«незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза»** — перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации;

26) **«перевозчик»** — лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной территории Союза. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком является лицо, ответственное за использование трубопроводного транспорта или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих товаров;

27) **«перемещение товаров через таможенную границу Союза»** — ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза;

28) **«предварительная информация»** — сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию Союза;

29) «преступления» — преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством государств-членов;

30) **«припасы»** — товары:

необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;

предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам;

31) «сооружения, установки» — закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения подводные объекты, плавучие буровые установки, морские плавучие платформы, иные суда, подводные сооружения, включая скважины, морские стационарные платформы, стационарные буровые установки, другие плавучие и стационарные объекты, используемые в целях обеспечения обороны и безопасности государств-членов, регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных биологических ресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских научных исследований, в иных целях, не противоречащих международным договорам государств-членов с третьей стороной и законодательству государств-членов;

32) «**таможенная декларация**» — таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров;

33) «**таможенная пошлина**» — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза;

34) «**таможенная процедура**» — совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами;

35) «**таможенное декларирование**» — заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;

36) «**таможенные документы**» — таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;

37) «**таможенные операции**» — действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании;

38) **«таможенные органы»** — таможенные органы государств-членов;

39) «таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа» — сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров для личного пользования по ставкам таможенных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со статьей 53 настоящего Кодекса;

40) «таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам» — сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров для личного пользования без разделения на составляющие ее таможенные пошлины, налоги;

41) **«таможенный контроль»** — совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании;

42) **«таможенный орган назначения»** — таможенный орган, в регионе деятельности которого находится определенное таможенным органом отправления место доставки товаров либо который завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита;

43) **«таможенный орган отправления»** — таможенный орган, который совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;

44) **«таможенный представитель»** — юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица;

45) **«товар»** — любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

46) **«товары для личного пользования»** — товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом;

47) **«товары Союза»**:

находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной территории Союза;

находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с настоящим Кодексом либо до его вступления в силу;

находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведенные (изготовленные) в одном или нескольких государствах-

членах из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта;

товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие статус товаров Союза в соответствии с настоящим Кодексом;

48) «транспортные (перевозочные) документы» — документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, и иные документы);

49) «**транспортные средства**» — категория товаров, включающая в себя водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единицу железнодорожного подвижного состава), контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или техническими формулярами, запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами;

50) «**транспортные средства для личного пользования**» — категория товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономической комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

51) «**транспортные средства международной перевозки**» — транспортные средства, которые используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования;

52) «**экспресс-груз**» — товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки транспортом любого вида с использованием электрон-

ной информационной системы организации и отслеживания перевозок в целях доставки этого товара до получателя в соответствии с индивидуальной накладной в течение минимально возможного и (или) фиксированного промежутка времени, за исключением товара, пересылаемого в международных почтовых отправлениях.

2. Для целей настоящего Кодекса:

1) понятия «свободная (специальная, особая) экономическая зона» (далее — СЭЗ), «логистическая СЭЗ», «портовая СЭЗ» и «резидент (участник, субъект) СЭЗ» используются в значениях, определенных международными договорами в рамках Союза;

2) понятия «глава дипломатического представительства», «члены дипломатического персонала дипломатического представительства», «члены административно-технического персонала дипломатического представительства», «члены обслуживающего персонала дипломатического представительства», «глава консульского учреждения», «консульские должностные лица консульских учреждений», «консульские служащие консульских учреждений», «работники обслуживающего персонала консульских учреждений», «члены семей», «сотрудники дипломатического представительства», «работники консульского учреждения» используются в значениях, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

3. В настоящем Кодексе:

1) под территорией СЭЗ понимается вся территория СЭЗ или часть территории СЭЗ, на которой в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны;

2) под дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, расположенными на таможенной территории Союза, понимаются дипломатические представительства и консульские учреждения государств, не являющихся членами Союза, расположенные на территориях государств-членов, и дипломатические представительства, консульские учреждения одних государств-членов, расположенные на территориях других государств-членов;

3) под иными организациями или их представительствами понимаются организации или их представительства, которые пользуются привилегиями и иммунитетами на территории государства-члена в соответствии с международными договорами этого государства-члена и включены в перечень, формируемый Евразийской экономической комиссией (далее — Комиссия).

4. Комиссия на основании информации, представляемой государствами-членами, формирует перечень организаций или их представительств, которые пользуются привилегиями и иммунитетами на территории государства-члена в соответствии с международными договорами этого государства-члена, и обеспечивает его разме-

щение на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет).

5. Иные понятия, используемые в настоящем Кодексе, применяются в значениях, определенных соответствующими статьями настоящего Кодекса, а также Договором о Союзе.

6. Понятия гражданского законодательства и других отраслей законодательства, используемые в настоящем Кодексе, применяются в каждом из государств-членов в том значении, в котором они используются в соответствующих отраслях законодательства государства-члена, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Статья 3. Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования

Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования осуществляется Комиссией и таможенными органами путем размещения их соответственно на официальном сайте Союза и официальных сайтах таможенных органов в сети Интернет, а также путем доведения информации о них до общего сведения посредством телевидения и радио, использования информационных технологий, а также иными общедоступными способами распространения информации.

Статья 5. Таможенная территория Союза и таможенная граница Союза

1. **Таможенную территорию Союза составляют территории государств-членов**, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией.

2. **Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза**, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза — пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов.

Статья 7. Соблюдение запретов и ограничений

1. **Товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.**

2. **Соблюдение мер нетарифного регулирования,** в том числе вводимых в одностороннем порядке, **и мер технического регулирования подтверждается** в случаях и порядке, определенных Комиссией или законодательством государств-членов в соответствии с Договором о Союзе, а **мер экспортного контроля,** в том числе мер в отношении продукции военного назначения, — в случаях и порядке, установленных в соответствии с законодательством го-

сударств-членов, **путем представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких мер.**

3. **Соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля** (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов.

4. Особенности ввоза на таможенную территорию Союза и (или) вывоза с таможенной территории Союза физическими лицами товаров, включенных в предусмотренный Договором о Союзе единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, в качестве товаров для личного пользования определяются Комиссией.

5. В случае если актами, устанавливающими запреты и ограничения, не определены случаи и (или) порядок подтверждения их соблюдения, **соблюдение таких запретов и ограничений подтверждается при перемещении товаров через таможенную границу Союза**, а также при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру экспорта.

6. Обязанность по соблюдению запретов и ограничений не возлагается на декларантов при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита международных почтовых отправлений в случае, если они перевозятся:

1) от места прибытия до места совершения таможенных операций с товарами, пересылаемыми в международных почтовых отправлениях;

2) от места прибытия до места убытия.

Глава 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ СОЮЗА, ВЛАДЕНИИ, ПОЛЬЗОВАНИИ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИИ ИМИ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ИЛИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

Статья 9. Перемещение товаров через таможенную границу Союза

1. Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом или в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 10. Места перемещения товаров через таможенную границу Союза

1. **Перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза**, за исключением случаев, когда перемещение товаров через таможенную границу Союза может осуществляться в иных местах в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах.

2. **Местами перемещения товаров через таможенную границу Союза являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов** либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств-членов.

3. Перемещение товаров через таможенную границу Союза может осуществляться в иных местах, чем места, указанные в пункте 2 настоящей статьи, в случаях и порядке, определенных в соответствии с законодательством государств-членов.

4. Места перемещения товаров через таможенную границу Союза, через которые товары прибывают на таможенную территорию Союза, являются **местами прибытия**.

Места перемещения товаров через таможенную границу Союза, через которые товары убывают с таможенной территории Союза, являются **местами убытия**.

Информация о местах прибытия и местах убытия направляется таможенными органами в Комиссию для формирования общих перечней мест прибытия и мест убытия и их размещения на официальном сайте Союза в сети Интернет.

Формы общих перечней мест прибытия и мест убытия, порядок их формирования, ведения и использования сведений из них, а также порядок и технические условия, в том числе структура и формат, представления информации о местах прибытия и местах убытия определяются Комиссией.

5. **Отдельные категории товаров могут прибывать на таможенную территорию Союза или убывать с таможенной территории Союза только в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, определенных в соответствии с законодательством государств-членов для ввоза (прибытия) таких категорий товаров на таможенную территорию Союза или их вывоза (убытия) с таможенной территории Союза.**

6. Таможенные органы не вправе ограничивать лицо в выборе места перемещения товаров через таможенную границу Союза в зависимости от происхождения товаров, страны отправления и назначения товаров.

7. В целях информирования о пунктах пропуска через государственные границы государств-членов, расположенных на таможен-

ной границе Союза, Комиссией формируются и размещаются на официальном сайте Союза в сети Интернет информационно-справочный перечень таких пунктов пропуска и общий реестр паспортов таких пунктов пропуска на основе сведений о них, представляемых уполномоченными государственными органами государств-членов.

Формы указанных перечня и реестра, порядок их формирования, ведения и использования сведений, содержащихся в них, а также технические условия, в том числе структура и формат, представления сведений о пунктах пропуска через государственные границы государств-членов, расположенных на таможенной границе Союза, определяются Комиссией.

8. Положения настоящей статьи не применяются при перемещении через таможенную границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи.

Статья 11. Представление таможенным органам предварительной информации

1. Целью представления предварительной информации является получение таможенными органами сведений о товарах, планируемых к перемещению через таможенную границу Союза, для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Союза.

Предварительная информация используется таможенными органами для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля.

2. Состав представляемой таможенным органам предварительной информации в зависимости от целей ее использования подразделяется на:

1) состав предварительной информации, используемой таможенными органами для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля;

2) состав предварительной информации, используемой таможенными органами для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля.

3. В обязательном порядке представляется предварительная информация в составе, определяемом для целей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи.

Предварительная информация в составе, определяемом для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, представляется по желанию лиц, которые могут ее представлять.

4. Предварительная информация может представляться в виде электронного документа.

Предварительная информация, представленная в виде электронного документа, может использоваться при совершении таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию Союза, помещением товаров на временное хранение, таможенным декларированием, а также при совершении иных таможенных операций, определяемых Комиссией.

5. Предварительная информация представляется таможенному органу государства-члена, на территории которого расположено планируемое место перемещения товаров через таможенную границу Союза, до прибытия товаров на таможенную территорию Союза.

6. Предварительная информация представляется с использованием ресурсов сети Интернет, путем взаимодействия информационной системы таможенного органа и информационных систем лиц, представляющих предварительную информацию, и (или) иным способом, определяемым Комиссией.

7. Предварительная информация представляется на русском языке, а если русский язык не является государственным языком в государстве-члене, таможенному органу которого представляется предварительная информация, по выбору лица предварительная информация представляется на русском языке или на государственном языке этого государства-члена.

Законодательством о таможенном регулировании государства-члена, таможенному органу которого представляется предварительная информация, может быть установлена возможность представления предварительной информации на английском языке.

8. Таможенный орган регистрирует представленную предварительную информацию или отказывает в ее регистрации в порядке и сроки, которые определяются Комиссией.

9. Таможенный орган регистрирует представленную предварительную информацию путем присвоения ей регистрационного номера.

10. Таможенный орган отказывает в регистрации предварительной информации, если представленная информация не соответствует составу, структуре и формату, определенным Комиссией, и (или) требованию, предусмотренному пунктом 7 настоящей статьи.

11. Сведения о регистрации предварительной информации с указанием регистрационного номера предварительной информации либо об отказе в ее регистрации с указанием причин такого отказа направляются лицу, представившему предварительную информацию, в электронной форме.

12. Предварительная информация хранится в информационных системах таможенных органов в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации, а если Комиссией определен иной срок, — в течение срока, определенного Комиссией, после чего таможенны-

ми органами такая информация не используется в качестве предварительной информации.

Комиссия вправе определять иной срок хранения предварительной информации в информационных системах таможенных органов, чем срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.

13. При непредставлении предварительной информации, которая должна представляться в обязательном порядке, или нарушении сроков ее представления принимаются меры, устанавливаемые в соответствии с законодательством о таможенном регулировании государства-члена, таможенному органу которого подлежит представлению такая предварительная информация.

14. Законодательством государств-членов может устанавливаться ответственность за непредставление таможенным органам предварительной информации или за нарушение сроков ее представления.

15. Предварительная информация может не представляться в отношении:

1) товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами;

2) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

3) товаров, указанных в пункте 1 статьи 296 настоящего Кодекса;

4) товаров, перемещаемых для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

5) воинских грузов, статус которых подтверждается пропуском (воинским пропуском), выданным в соответствии с законодательством государства-члена;

6) товаров, помещаемых под специальную таможенную процедуру в месте прибытия;

7) товаров Союза, перевозимых через территории государств, не являющихся членами Союза;

8) товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза и ввозимых на территорию СЭЗ, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, если это предусмотрено законодательством государства-члена, на территории которого создана такая СЭЗ;

9) иных товаров в случаях, определяемых Комиссией.

16. Предварительная информация не представляется в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи.

17. Состав предварительной информации, структура и формат такой информации, порядок и сроки представления предварительной информации, в том числе предварительной информации, представляемой в виде электронного документа, порядок формирования

и использования предварительной информации в виде электронного документа, лица, которые обязаны либо вправе представлять таможенным органам предварительную информацию, определяются Комиссией в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, и целей использования таможенным органом такой предварительной информации.

18. В качестве предварительной информации могут использоваться сведения, заявленные в таможенной декларации в виде электронного документа, поданной в отношении товаров, таможенное декларирование которых осуществляется с особенностями, определенными статьей 114 настоящего Кодекса, в случаях и порядке, определяемых Комиссией, а до их определения Комиссией — в случаях и порядке, устанавливаемых в соответствии с законодательством государств-членов.

Статья 12. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу Союза

1. **Прибывшие на таможенную территорию Союза товары, которые в соответствии с установленными запретами и ограничениями не подлежат ввозу на таможенную территорию Союза, должны быть незамедлительно вывезены с таможенной территории Союза без их выгрузки из транспортного средства международной перевозки, за исключением их перегрузки на другое транспортное средство международной перевозки в целях такого вывоза**, если иное не установлено настоящим Кодексом, международными договорами государств-членов с третьей стороной и (или) законодательством государств-членов.

Меры по вывозу с таможенной территории Союза указанных товаров принимаются перевозчиком, а при его отсутствии — лицом, имеющим право владения, пользования и (или) распоряжения товарами на момент их ввоза на таможенную территорию Союза, если иные лица не определены международными договорами государств-членов с третьей стороной и (или) законодательством государств-членов.

2. **Товары, которые в соответствии с установленными запретами и ограничениями не подлежат вывозу с таможенной территории Союза, не могут быть фактически вывезены с таможенной территории Союза,** если иное не установлено международными договорами государств-членов с третьей стороной.

3. В случае выявления при прибытии товаров на таможенную территорию Союза или убытии товаров с таможенной территории Союза несоблюдения запретов и ограничений **таможенный орган принимает решение о запрете ввоза товаров на таможенную территорию Союза или вывоза товаров с таможенной территории Союза** и доводит его до сведения перевозчика, при его от-

сутствии — лица, имеющего право владения, пользования и (или) распоряжения товарами на момент их ввоза на таможенную территорию Союза или на момент их вывоза с таможенной территории Союза.

4. В случае невозможности после получения решения таможенного органа о запрете ввоза товаров на таможенную территорию Союза незамедлительного вывоза с таможенной территории Союза товаров, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, такие товары задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 51 настоящего Кодекса.

5. При получении решения таможенного органа о запрете вывоза товаров с таможенной территории Союза и неосуществлении их возврата на таможенную территорию Союза из места убытия в течение срока, установленного законодательством государств-членов, товары, указанные в пункте 2 настоящей статьи, задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 51 настоящего Кодекса.

Статья 13. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами

1. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами, ввозимыми на таможенную территорию Союза, после пересечения таможенной границы Союза и до их выпуска таможенным органом осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящей главой, главами 14 и 16 настоящего Кодекса, а в отношении отдельных категорий товаров — также главами 37—43 настоящего Кодекса.

2. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами после их выпуска таможенным органом осуществляются в соответствии с таможенной процедурой, под которую помещены товары, или в порядке и на условиях, которые установлены для отдельных категорий товаров, подлежащих таможенному декларированию и (или) выпуску без помещения под таможенные процедуры.

3. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами, вывозимыми с таможенной территории Союза, после прибытия в место убытия до пересечения таможенной границы Союза осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящей главой и главой 15 настоящего Кодекса, а в отношении отдельных категорий товаров — также главами 37—43 настоящего Кодекса.

Статья 14. Нахождение товаров под таможенным контролем

1. Товары, **ввозимые** на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.

2. Товары Союза, **вывозимые** с таможенной территории Союза, находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории Союза.

3. Продукты переработки, отходы и остатки, полученные (образовавшиеся) и находящиеся на таможенной территории Союза, приобретшие статус иностранных товаров в соответствии с настоящим Кодексом, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их получения (образования).

4. Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Союза, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получения).

Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, а также товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров Союза, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получения).

5. Товары Союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, находятся под таможенным контролем с момента регистрации декларации на товары, поданной для помещения товаров под эту таможенную процедуру, за исключением товаров Союза, ввозимых (ввезенных) на территорию портовой СЭЗ или логистической СЭЗ и находящихся под таможенным контролем с момента их ввоза на территорию портовой СЭЗ или логистической СЭЗ.

Товары, изготовленные (полученные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товары, изготовленные (полученные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Союза, не помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получения).

6. Товары Союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободного склада, находятся под таможенным контролем с момента регистрации декларации на товары, поданной для помещения товаров под эту таможенную процедуру.

Товары, изготовленные (полученные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товары, изготовленные (полученные) из товаров Союза, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров Союза, не по-

мещенных под таможенную процедуру свободного склада, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получения).

7. **Товары,** указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, а также указанные в пункте 4 настоящей статьи товары, не признанные товарами Союза в соответствии со статьями 210 и 218 настоящего Кодекса, **находятся под таможенным контролем до наступления следующих обстоятельств:**

1) приобретение в соответствии с настоящим Кодексом статуса товаров Союза, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи;

2) фактический вывоз этих товаров с таможенной территории Союза;

3) фактическое уничтожение товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения;

4) признание части иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории или таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления, производственными потерями;

5) признание в соответствии с законодательством государств-членов отходов, образовавшихся в результате совершения операций по переработке на таможенной территории Союза, переработке для внутреннего потребления или уничтожения товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, непригодными для их дальнейшего коммерческого использования либо представление таможенному органу документов, подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения образовавшихся отходов иным способом либо факт их передачи для совершения таких операций;

6) запуск этих товаров в космическое пространство, за исключением возвращаемого летательного космического аппарата и товаров, находящихся в нем;

7) завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров Союза, перевозимых через территории государств, не являющихся членами Союза;

8) признание таможенным органом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты этих товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

9) представление таможенному органу документов, подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения иным способом этих товаров, в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 и подпункте 1 пункта 7 статьи 215 настоящего Кодекса;

10) завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае, указанном в подпункте 3 пункта 10 статьи 207 настоящего Кодекса;

11) уплата и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, ввезенных с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, в случае совершения действий в нарушение установленных в соответствии с пунктом 8 статьи 266 настоящего Кодекса условий ввоза на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими товарами;

12) выпуск временно вывезенных с таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки, за исключением указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 2 статьи 272 настоящего Кодекса транспортных средств международной перевозки, считающихся условно выпущенными товарами, и транспортных средств международной перевозки, указанных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 2 статьи 272 настоящего Кодекса, при их обратном ввозе на таможенную территорию Союза;

13) уплата и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении временно ввезенных транспортных средств международной перевозки при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 279 настоящего Кодекса;

14) иные обстоятельства, определяемые Комиссией и (или) устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

8. **Товары Союза, указанные в пункте 2 настоящей статьи, находятся под таможенным контролем до фактического пересечения таможенной границы Союза,** отзыва таможенной декларации в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса либо до наступления обстоятельств, указанных пунктах 9 и 10 настоящей статьи.

9. Вывозимые с таможенной территории Союза товары для личного пользования, не подлежащие таможенному декларированию, а также товары для личного пользования, в отношении которых отказано в выпуске, не считаются находящимися под таможенным контролем при наступлении одного из следующих обстоятельств:

1) до фактического пересечения таможенной границы Союза такие товары обращены в собственность (доход) государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена, либо таможенным органом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании признан факт их уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факт их безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

2) такие товары вывезены из места убытия на остальную часть таможенной территории Союза с разрешения таможенного органа.

10. Товары Союза, помещенные под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории или таможенную процедуру временного вывоза и вывезенные с таможенной территории Союза, находятся под таможенным контролем до завершения или прекращения действия соответствующей таможенной процедуры.

11. Товары, указанные в пункте 4 настоящей статьи, признанные товарами Союза в соответствии со статьями 210 и 218 настоящего Кодекса, а также товары Союза, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, находятся под таможенным контролем до наступления следующих обстоятельств:

1) фактическое пересечение таможенной границы Союза, если действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны или таможенной процедуры свободного склада завершено помещением этих товаров под таможенную процедуру экспорта;

2) помещение этих товаров под таможенную процедуру реимпорта;

3) признание таможенным органом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании факта уничтожения и (или) безвозвратной утраты этих товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

4) представление таможенному органу документов, подтверждающих факт захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения иным способом этих товаров, в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 10 статьи 207 и подпункте 1 пункта 7 статьи 215 настоящего Кодекса;

5) завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае, указанном в подпункте 3 пункта 10 статьи 207 настоящего Кодекса.

12. Товары, которые приобрели статус товаров Союза и таможенное декларирование которых осуществлялось с особенностями, определенными статьей 117 настоящего Кодекса, находятся под таможенным контролем до дня выпуска последнего компонента товара либо до внесения изменений (дополнений) в сведения, содержащиеся в декларациях на товары, в отношении компонентов товара в соответствии с пунктом 9 статьи 117 настоящего Кодекса.

13. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, указанные в пунктах 12 и 13 статьи 207 настоящего Кодекса, в случаях, предусмотренных этими пунктами, находятся под таможенным контролем до завершения в отношении этих товаров действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 207 настоящего Кодекса.

14. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, указанные в пункте 9 статьи 215 настоящего Кодекса, в случае, предусмотренном этим пунктом, находятся под таможенным контролем до завершения в отношении этих товаров действия таможенной процедуры свободного склада в соответствии с пунктом 9 статьи 215 настоящего Кодекса.

15. Товары Союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру беспошлинной торговли, находятся под таможенным контролем с момента регистрации таможенной декларации, поданной для помещения товаров под эту таможенную процедуру, до завершения действия таможенной процедуры беспошлинной торговли в соответствии с пунктом 1 и подпунктом 2 пункта 5 статьи 246 настоящего Кодекса.

Статья 15. Товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные

1. Ввезенные на таможенную территорию Союза товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы до их таможенного декларирования, в том числе в период их временного хранения, а также при перевозке (транспортировке) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, за исключением товаров, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в дальнейшем при совершении в отношении их таможенных операций рассматриваются как ввезенные на таможенную территорию Союза в негодном, испорченном или поврежденном состоянии.

2. Ввезенные на таможенную территорию Союза товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы до заявления их к выпуску до подачи декларации на товары в соответствии со статьей 120 настоящего Кодекса или до дня, с которого такие товары считаются помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории портовой СЭЗ или логистической СЭЗ в соответствии со статьей 204 настоящего Кодекса, в том числе в период их временного хранения, а также при перевозке (транспортировке) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в дальнейшем при совершении в отношении их таможенных операций рассматриваются как ввезенные на таможенную территорию Союза в негодном, испорченном или поврежденном состоянии.

Статья 16. Иностранные товары, которые по решению суда конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена или на которые обращено взыскание

1. Иностранные товары, которые по решению суда конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена,

не подлежат помещению под таможенные процедуры, а товары для личного пользования — выпуску в свободное обращение. Указанные товары приобретают статус товаров Союза со дня вступления в силу такого решения.

2. Иностранные товары, на которые по решению суда обращено взыскание в счет уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, приобретают статус товаров Союза в соответствии с законодательством государств-членов.

Статья 18. Представление таможенным органам отчетности

1. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченные экономические операторы и лица, владеющие и (или) пользующиеся иностранными товарами, а также товарами Союза, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и таможенную процедуру свободного склада, обязаны представлять таможенным органам отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, перерабатываемых и (или) используемых товарах, а также о совершенных таможенных операциях с учетом абзаца второго настоящего пункта.

В соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании может быть установлено, что указанными лицами отчетность представляется только по требованию таможенного органа.

2. Способ представления отчетности, формы отчетов, структура и формат представляемых отчетов в виде электронного документа, порядок их заполнения, а также порядок и сроки представления отчетности определяются в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Совет Евразийской экономической комиссии. Решение от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (в ред. решений Совета ЕЭК от 01.11.2018 № 91, от 28.05.2019 № 53, от 17.03.2022 № 35, от 17.03.2022 № 39, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30, с изм., внесенными Решением Совета ЕЭК от 29.04.2020 № 47)

В соответствии с пунктом 6 статьи 256, пунктом 11 статьи 260, пунктами 2, 3, 6 и 8 статьи 266 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Установить, что:

а) стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, определяются согласно приложению № 1;

б) единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, определяются согласно приложению № 2;

в) случаи и условия ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов определяются по перечню согласно приложению № 3;

г) бывшие в употреблении товары для личного пользования, которые могут ввозиться в установленном количестве иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров, определяются по перечню согласно приложению № 4;

д) случаи осуществления таможенного декларирования товаров для личного пользования лицом, действующим от имени и по поручению декларанта и не являющимся таможенным представителем, определяются по перечню согласно приложению № 5;

е) категории товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, определяются по перечню согласно приложению № 6;

ж) в отношении категорий товаров для личного пользования, указанных в пунктах 1—4 приложения № 1 к настоящему Решению, законодательством государства — члена Евразийского экономического союза (далее соответственно — государство-член, Союз) могут устанавливаться более жесткие, чем предусмотренные приложением № 1 к настоящему Решению, стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых такие товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов;

з) установленные законодательством государства-члена более жесткие, чем предусмотренные приложением № 1 к настоящему Решению, стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, применяются при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение в государстве-члене, законодательством которого установлены такие нормы;

и) в части превышения установленных законодательством государства-члена более жестких, чем предусмотренные приложением № 1 к настоящему Решению, стоимостных, весовых и (или) коли-

чественных норм, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов, указанные в пунктах 1—4 приложения № 2 к настоящему Решению;

к) исключен. — Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
В. ГАБРИЕЛЯН	В. МАТЮШЕВСКИЙ	А. МАМИН	Т. АБДЫГУЛОВ	И. ШУВАЛОВ

Приложение № 1
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов*

(в ред. решений Совета ЕЭК от 01.11.2018 № 91, от 17.03.2022 № 35, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза
1. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта, включая:	стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и вес не превышает 50 кг
табак; табачные изделия; продукцию, содержащую табак, никотин и предназначенную для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения)	200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Продолжение таблицы

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза
2. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, включая:	для Республики Армения: стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и вес не превышает 25 кг для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации: до 1 октября 2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и вес не превышает 31 кг; с 1 октября 2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и вес не превышает 25 кг
табак; табачные изделия; продукцию, содержащую табак, никотин и предназначенную для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения)	200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 № 91, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

3. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), доставляемые перевозчиком, включая:	до 1 октября 2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и вес не превышает 31 кг; с 1 октября 2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и вес не превышает 31 кг
табак; табачные изделия; продукцию, содержащую табак, никотин и предназначенную для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения)	200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 35, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

4. Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях	до 1 октября 2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и вес брутто не превышает 31 кг; с 1 октября

Продолжение таблицы

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза
	2023 г. — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и вес брутто не превышает 31 кг
(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 35, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)	
5. Алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.%, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже	3 л
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)	
6. Награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза (далее — Союз) и (или) в адрес таких лиц при условии представления документов, подтверждающих получение таких наград	независимо от стоимости и веса
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)	
7. Спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные товары, используемые в профессиональной деятельности, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами, аккредитованными в государствах — членах Союза для участия в официальных международных спортивных, культурных, научно-исследовательских, образовательных и иных подобных мероприятиях, проводимых на территориях государств — членов Союза, ввозимые такими лицами любым способом и (или) в адрес таких лиц	независимо от стоимости и веса в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза
8. Гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом) умерших, ввозимые любым способом	независимо от стоимости и веса

Окончание таблицы

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза
9. Наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, ввозимые любым способом	независимо от стоимости и веса

* За исключением транспортных средств для личного пользования, кузовов транспортных средств для личного пользования, а также судов, лодок и прочих плавучих средств, классифицируемых в товарной позиции 8903 ТН ВЭД ЕАЭС и не подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством государств — членов Союза.

(сноска введена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Примечания. 1. Для целей настоящего документа под алкогольными напитками с концентрацией спирта более 0,5 об.% понимаются алкогольные напитки, включенные в товарные позиции 2203 00—2206 00 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением этилового спирта, кваса.

(п. 1 в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

2. Нормы ввоза на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже определяются без учета товаров для личного пользования, бывших в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, исходя из следующих критериев:

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

общепринятая (традиционная) практика использования в пути следования и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы Союза;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;

отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том числе перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния экономически выгодным способом;

ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, объективной необходимости в пути следования и (или) месте назначения.

3. Нормы ввоза на таможенную территорию Союза алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%, табака, табачных изделий, продукции, содержащей табак, никотин и предназначенной для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения), применяются при въезде в Республику Казахстан для физических лиц, достигших 21-летнего возраста, при въезде в другие государства — члены Союза — для физических лиц, достигших 18-летнего возраста.

(п. 3 введен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Приложение № 2
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа (в ред. решений Совета ЕЭК от 01.11.2018 N 91, от 17.03.2022 № 35, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

Таблица 1

Товары для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза*
(в ред. решения Совета ЕЭК от 19.08.2022 № 123)

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза	Единые ставки таможенных пошлин, налогов
1. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта	стоимость превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или) вес превышает 50 кг	30 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)		
2. Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), ввозимые в сопровождаемом и(или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке	для Республики Армения: стоимость превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес превышает 25 кг для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации: до 1 октября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес превышает 31 кг;	30 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы

Продолжение таблицы

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза	Единые ставки таможенных пошлин, налогов
	с 1 ок-тября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес превышает 25 кг	

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 № 91, от 15.04.2022 № 59, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

3.	Товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%), доставляемые перевозчиком	до 1 октября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес превышает 31 кг; с 1 октября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес превышает 31 кг	15 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 35, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

4.	Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях	до 1 октября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес брутто превышает 31 кг; с 1 октября 2023 г. — стоимость превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто превышает 31 кг	15 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 35, от 19.08.2022 № 123, от 23.09.2022 № 151, от 30.03.2023 № 30)

5.	Исключен. — Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123		
6.	Этиловый спирт, ввозимый в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже, а также доставляемый перевозчиком	в количестве до 5 л включительно	22 евро за 1 л

Категории товаров для личного пользования и способы их ввоза	Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза	Единые ставки таможенных пошлин, налогов
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)		
7. Алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.%, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже	в количестве более 3 л, но не более 5 л	10 евро за 1 л в части превышения количественной нормы 3 л
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)		
8. Алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.%, доставляемые перевозчиком	в количестве до 5 л включительно	10 евро за 1 л
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)		
9. Товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже физическим лицом государства — члена Евразийского экономического союза (далее — Союз), временно проживавшим в иностранном государстве не менее 12 месяцев, при подтверждении факта временного проживания в иностранном государстве в течение указанного срока в порядке, установленном законодательством государства — члена Союза	стоимость превышает сумму, эквивалентную 5000 евро	30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной нормы 5000 евро в эквиваленте
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)		

* За исключением транспортных средств для личного пользования, кузовов транспортных средств для личного пользования, а также судов, лодок и прочих

плавучих средств, классифицируемых в товарной позиции 8903 ТН ВЭД ЕАЭС и не подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством государств — членов Союза.
(сноска введена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Таблица 2

Транспортные средства для личного пользования и кузова транспортных средств для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Союза любым способом

Категории транспортных средств для личного пользования, кузова транспортных средств для личного пользования	Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате
1. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС Мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21, 8704 31, 8704 41 и 8704 51 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов Прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющимся	в виде совокупного таможенного платежа

Продолжение таблицы

Категории транспортных средств для личного пользования, кузова транспортных средств для личного пользования	**Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате**
транспортными средствами для личного пользования	

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

2.	Водные суда, воздушные суда, а также суда, лодки и прочие плавучие средства, классифицируемые в товарной позиции 8903 ТН ВЭД ЕАЭС и не подлежащие государственной регистрации в соответствии с законодательством государств — членов Союза	в виде совокупного таможенного платежа

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

3.	Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 4 настоящей таблицы):	
	в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет:	
	стоимость которых не превышает 8500 евро в эквиваленте	по единой ставке 54 процента от стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
	стоимость которых превышает 8500 евро в эквиваленте, но не превышает 16 700 евро в эквиваленте	по единой ставке 48 процентов от стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
	стоимость которых превышает 16 700 евро в эквиваленте, но не превышает 42 300 евро в эквиваленте	по единой ставке 48 процентов от стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя

Продолжение таблицы

Категории транспортных средств для личного пользования, кузова транспортных средств для личного пользования	**Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате**
стоимость которых превышает 42 300 евро в эквиваленте, но не превышает 84 500 евро в эквиваленте	по единой ставке 48 процентов от стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
стоимость которых превышает 84 500 евро в эквиваленте, но не превышает 169 000 евро в эквиваленте	по единой ставке 48 процентов от стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
стоимость которых превышает 169 000 евро в эквиваленте	по единой ставке 48 процентов от стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3 лет, но не более 5 лет:	
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. см	по единой ставке в размере 1,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 1000 куб. см, но не превышает 1500 куб. см	по единой ставке в размере 1,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 1500 куб. см, но не превышает 1800 куб. см	по единой ставке в размере 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
см рабочий объем двигателя которых превышает 1800 куб. см, но не превышает 2300 куб. см	по единой ставке в размере 2,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 2300 куб. см, но не превышает 3000 куб. см	по единой ставке в размере 3 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 3000 куб. см	по единой ставке в размере 3,6 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет:	

Окончание таблицы

Категории транспортных средств для личного пользования, кузова транспортных средств для личного пользования	Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. см	по единой ставке в размере 3 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 1000 куб. см, но не превышает 1500 куб. см	по единой ставке в размере 3,2 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 1500 куб. см, но не превышает 1800 куб. см	по единой ставке в размере 3,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 1800 куб. см, но не превышает 2300 куб. см	по единой ставке в размере 4,8 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 2300 куб. см, но не превышает 3000 куб. см	по единой ставке в размере 5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
рабочий объем двигателя которых превышает 3000 куб. см	по единой ставке в размере 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя
4. Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или несколько), классифицируемые в субпозиции 8703 80 000 ТН ВЭД ЕАЭС	в виде совокупного таможенного платежа
5. Кузова транспортных средств для личного пользования	в виде совокупного таможенного платежа

Примечания. 1. Для целей настоящего документа под алкогольными напитками с концентрацией спирта более 0,5 об.% понимаются алкогольные напитки, включенные в товарные позиции 2203 00 — 2206 00 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением этилового спирта, кваса.

2. Единые ставки таможенных пошлин, налогов в отношении алкогольных напитков с концентрацией спирта более 0,5 об.%, этилового спирта применяются при въезде в Республику Казахстан для физических лиц, достигших 21-летнего возраста, при въезде в другие государства — члены Союза — для физических лиц, достигших 18-летнего возраста.

(примечания в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Приложение № 3
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Перечень случаев и условий ввоза на таможенную территорию евразийского экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (в ред. решений Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 39, от 19.08.2022 № 123, с изм., внесенными Решением Совета ЕЭК от 29.04.2020 № 47)

1. Глава дипломатического представительства государства — члена Евразийского экономического союза (далее соответственно государство-член, Союз), расположенного за пределами таможенной территории Союза, член дипломатического и административно-технического персонала дипломатического представительства государства-члена, расположенного за пределами таможенной территории Союза, глава консульского учреждения и иное консульское должностное лицо консульского учреждения государства-члена, расположенного за пределами таможенной территории Союза, консульский служащий консульского учреждения государства-члена, расположенного за пределами таможенной территории Союза, сотрудник представительства государства-члена при международной организации, расположенного за пределами таможенной территории Союза (далее соответственно — сотрудники, загранучреждение), а также проживающие вместе с сотрудником за пределами таможенной территории Союза члены его семьи могут ввозить на таможенную территорию Союза самостоятельно любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и веса товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) либо принадлежащие сотруднику или члену его семьи такие товары может ввозить иное лицо, действующее от имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже при соблюдении следующих условий:

а) товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) ввозятся не чаще 1 раза в календарный год в пределах срока работы сотрудника в загранучреждении при представлении:

сотрудником или членом его семьи — выданного в соответствии с законодательством государства-члена документа, удостоверяющего статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающего, что в течение текущего календарного года таким сотрудником

или членом его семьи товары для личного пользования не ввозились на таможенную территорию Союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;

иным лицом, действующим от имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, — следующих документов:

выданный в соответствии с законодательством государства-члена документ, удостоверяющий статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающий, что в течение текущего календарного года таким сотрудником или членом его семьи товары для личного пользования не ввозились на таможенную территорию Союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;

опись товаров для личного пользования, составленная сотрудником или членом его семьи, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

удостоверенная уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом доверенность на осуществление ввоза и совершение таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

б) товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) ввозятся в связи с прекращением работы сотрудника в загранучреждении, включая перевод на работу в другое государство или досрочный отзыв, при представлении:

сотрудником или членом его семьи — выданного в соответствии с законодательством государства-члена документа, удостоверяющего статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающего прекращение работы такого сотрудника в загранучреждении;

иным лицом, действующим от имени и по поручению сотрудника или члена его семьи, — следующих документов:

выданный в соответствии с законодательством государства-члена документ, удостоверяющий статус такого сотрудника или члена его семьи и подтверждающий прекращение работы такого сотрудника в загранучреждении;

опись товаров для личного пользования, составленная сотрудником или членом его семьи, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

удостоверенная уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом доверенность на осуществление ввоза и совершение таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи.

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

2. Принадлежащие сотруднику товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) могут быть ввезены перевозчиком в адрес члена семьи такого сотрудника в случае, если такой ввоз не может быть осуществлен сотрудником самостоятельно по причине его смерти, тяжелой болезни или по иной объективной причине при условии представления следующих документов:

а) выданный в соответствии с законодательством государства-члена документ, удостоверяющий статус сотрудника, товары для личного пользования которого ввозятся, и подтверждающий смерть, тяжелую болезнь сотрудника или иную объективную причину;

б) опись товаров для личного пользования, подписанная руководителем загранучреждения.

3. Физическое лицо государства-члена, направленное на работу (для прохождения службы) в иностранное государство государственными органами государств-членов, может ввозить на таможенную территорию Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) при одновременном соблюдении следующих условий:

а) срок пребывания в таком иностранном государстве составлял не менее 11 месяцев;

б) ввоз таких товаров осуществляется не чаще 1 раза в календарный год в период пребывания в таком иностранном государстве, в том числе при возвращении в государство-член в связи с окончанием работы (прохождения службы);

в) выдаваемые в соответствии с законодательством государства-члена документы, подтверждающие в соответствии с законодательством государства-члена факт и срок работы (службы) в иностранном государстве, представлены.

4. Физическое лицо государства-члена, временно проживавшее в иностранном государстве не менее 12 месяцев, может ввозить на таможенную территорию Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования, стоимость ко-

торых не превышает сумму, эквивалентную 5000 евро (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования), при условии подтверждения факта временного проживания в иностранном государстве в течение указанного срока в соответствии с законодательством государства-члена.

5. Физическим лицом государства-члена (независимо от того, является ли это лицо единственным наследником или обладает долей в наследстве) на таможенную территорию Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже и перевозчиком в адрес такого лица могут быть ввезены с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида, иные товары для личного пользования, не являющиеся транспортными средствами для личного пользования, полученные в наследство за пределами таможенной территории Союза (признанные наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом) в соответствии с законодательством государства-члена.

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

6. Иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или получившее статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена, может ввозить на таможенную территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов:

а) бывшие в употреблении товары для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования) при одновременном соблюдении следующих условий:

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего проживания, не являющейся государством-членом, осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

товары для личного пользования приобретены до даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физи-

ческого лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

ранее такое физическое лицо не осуществляло ввоз на территорию государства-члена товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в этом государстве-члене в случае, если такое лицо ранее было признано переселившимся на постоянное место жительства в это государство-член или получило статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством этого государства-члена;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

б) авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида при одновременном соблюдении следующих условий:

ввоз на таможенную территорию Союза из страны предыдущего проживания, не являющейся государством-членом, осуществляется не позднее 18 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования, находились в собственности и были зарегистрированы на иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство-член или получившее статус беженца, вынужденного переселенца, в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев либо иного более жесткого срока, установленного законодательством государства-члена, до даты выдачи документа, подтверждающего признание такого иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства в государство-член, или документа, подтверждающего получение таким физическим лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена;

ранее такое физическое лицо не осуществляло ввоз на территорию государства-члена авто- и мототранспортных средств, прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования, с освобождением

от уплаты таможенных пошлин, налогов в этом государстве-члене в случае, если такое лицо ранее было признано переселившимся на постоянное место жительства в это государство-член или получило статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством этого государства-члена.
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

7. Иностранное физическое лицо, получившее разрешение на работу в государстве-члене в сферах деятельности, определенных в соответствии с законодательством государства-члена, может ввозить на таможенную территорию Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже на период пребывания на таможенной территории Союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования при условии представления такого разрешения на работу.

8. Физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Союза любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов культурные ценности, документы национальных архивных фондов и оригиналы архивных документов, включенные в предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, при условии подтверждения их отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства-члена.

9. Физические лица могут ввозить на таможенную территорию Союза сроком по 31 декабря 2023 г. включительно любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов моторные транспортные средства с электрическими двигателями, классифицируемые кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС (далее — моторные транспортные средства с электрическими двигателями), в рамках количества, предусмотренного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 39 для Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики соответственно в соответствующем году при одновременном соблюдении следующих условий:

наличие гражданства одного из указанных государств-членов;

постоянное место жительства в государстве-члене, гражданином которого он является;

представление в таможенный орган соответствующего государства-члена документа, выданного уполномоченным органом указанного государства-члена и содержащего сведения о лице, осуществляющем ввоз таких товаров, количестве ввозимых этим лицом товаров и их стоимости.

Не допускается передача прав владения, пользования, распоряжения моторными транспортными средствами с электрическими двигателями лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации.

Временный ввоз в Российскую Федерацию моторных транспортных средств с электрическими двигателями разрешен исключительно лицам, одновременно удовлетворяющим условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в случае если такие транспортные средства зарегистрированы в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан или Кыргызской Республике.

Ограничения по пользованию и (или) распоряжению моторными транспортными средствами с электрическими двигателями действуют до уплаты таможенных пошлин, налогов в размере, предусмотренном пунктом 4 таблицы 2 приложения № 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107, но не более трех лет с даты регистрации пассажирской таможенной декларации, в соответствии с которой товары выпущены в свободное обращение.

(п. 9 введен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 39)

Приложение № 4
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Перечень бывших в употреблении товаров для личного пользования, которые могут ввозиться в установленном количестве иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров

1. Одежда, обувь, головные уборы, зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, другие товары личного характера в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее — Союз).

2. Портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к такой аппаратуре, носители видеозаписи, носители записи звука в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

3. Мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в количестве не более 2 единиц.

4. Портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

5. Переносные музыкальные инструменты в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

6. Культурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства — члена Союза) в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

7. Детские коляски, детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

8. Коляски для инвалидов в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

9. Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

10. Домашние животные, в том числе используемые для охоты, спорта, туризма, в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

11. Портативные диализаторы, другие аналогичные медицинские приборы и расходуемые материалы к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории Союза.

Приложение № 5
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Перечень случаев осуществления таможенного декларирования товаров для личного пользования лицом, действующим от имени и по поручению декларанта и не являющимся таможенным представителем (в ред. решения Совета ЕЭК от 19.08.2022 № 123)

1. Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее — Союз) в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования), принадлежащих главе дипломатического представительства, члену дипломатического и административно-технического персонала дипломатического

представительства государства — члена Союза, главе консульского учреждения и иному консульскому должностному лицу, консульскому служащему консульского учреждения государства — члена Союза, сотруднику представительства государства — члена Союза при международной организации, расположенного за пределами таможенной территории Союза (далее соответственно — сотрудники, загранучреждение), проживающему вместе с сотрудником члену его семьи и ввозимых с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов физическим лицом, действующим от имени и по поручению такого сотрудника или члена его семьи.

В этом случае таможенное декларирование таких товаров, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, осуществляется физическим лицом, осуществляющим ввоз товаров для личного пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи.

При таможенном декларировании вместе с пассажирской таможенной декларацией таможенному органу представляются в том числе:

опись товаров для личного пользования, составленная сотрудником или членом его семьи, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

удостоверенная уполномоченным должностным лицом загранучреждения или нотариусом доверенность на осуществление ввоза и совершение таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования, принадлежащих сотруднику или члену его семьи;

(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

документ, подтверждающий соблюдение условий ввоза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

При наличии у физического лица, действующего от имени и по поручению сотрудника и члена его семьи, собственных товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, таможенное декларирование таких товаров производится путем заполнения этим лицом отдельной декларации.

2. Ввоз на таможенную территорию Союза принадлежащих сотруднику товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств для личного пользования и кузовов транспортных средств для личного пользования) перевозчиком в адрес члена семьи такого сотрудника, если такой ввоз не может быть осуществлен сотрудником самостоятельно по причине его смерти, тяжелой болезни или по иной объективной причине.

В этом случае таможенное декларирование таких товаров осуществляется членом семьи сотрудника, в адрес которого осуществляется ввоз принадлежащих сотруднику товаров для личного пользования.

При таможенном декларировании вместе с пассажирской таможенной декларацией таможенному органу представляются в том числе:

выданный в соответствии с законодательством государства — члена Союза документ, удостоверяющий статус сотрудника, товары для личного пользования которого ввозятся, и подтверждающий смерть, тяжелую болезнь сотрудника или иную объективную причину;

опись товаров для личного пользования, подписанная руководителем загранучреждения.

Приложение № 6
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 107

Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования (в ред. решений Совета ЕЭК от 28.05.2019 № 53, от 19.08.2022 № 123)

1. Икра осетровых видов рыб в количестве более 250 г.

2. Рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг.

3. Этиловый спирт, алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.% общим объемом более 5 л, ввозимые в Республику Казахстан лицом, достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Евразийского экономического союза (далее — Союз) лицом, достигшим 18-летнего возраста.
(п. 3 в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

4. Этиловый спирт, алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5 об.%, ввозимые в Республику Казахстан лицом, не достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, не достигшим 18-летнего возраста.
(п. 4 в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

5. Табак, табачные изделия, продукция, содержащая табак, никотин и предназначенная для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения), в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака или изделия в ассортименте общим весом

более 250 г, ввозимые в Республику Казахстан лицом, достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, достигшим 18-летнего возраста.
(п. 5 в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

6. Табак, табачные изделия, продукция, содержащая табак, никотин и предназначенная для вдыхания с помощью нагрева или другими способами (без горения), ввозимые в Республику Казахстан лицом, не достигшим 21-летнего возраста, ввозимые в другие государства — члены Союза лицом, не достигшим 18-летнего возраста.
(п. 6 в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

7. Вывозимые с таможенной территории Союза товары, в отношении которых законодательством государства — члена Союза установлены вывозные таможенные пошлины (за исключением топлива, находящегося в обычных баках транспортного средства для личного пользования, и в количестве не более 10 л в отдельной емкости).
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

8. Природные алмазы (за исключением бриллиантов стоимостью не более 75 тыс. долларов США, вывозимых с таможенной территории Союза).

9. Авто- и мототранспортные средства и прицепы к авто- и мототранспортным средствам, не включенные в перечень отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 74.
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

10. Двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов).

11. Котлы центрального отопления, классифицируемые в субпозиции 8403 10 ТН ВЭД ЕАЭС.

12. Машины, механизмы, оборудование, классифицируемые в позициях 8426—8430, 8433—8442, 8444 00—8449 00 000 0, 8453—8464, из 8465, 8466, 8468, 8474—8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 и 9031 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением косилок для газонов, парков или спортплощадок, бытовой пилы дисковой).

13. Солярии для загара.

14. Медицинская техника и оборудование (за исключением шприцов, игл, катетеров, канюлей, аналогичных инструментов, оборудования для измерения кровяного давления, температуры,

а также аппаратуры, необходимой для использования по медицинским показаниям).

15. Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (за исключением необходимых для использования по медицинским показаниям больничных коек с механическими приспособлениями).

16. Парикмахерские кресла и аналогичные кресла, их части.

17. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий, классифицируемые в товарной позиции 9010 ТН ВЭД ЕАЭС.

18. Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей, классифицируемые в товарной позиции 9023 00 ТН ВЭД ЕАЭС.

19. Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты.

20. Товары, в отношении которых применяются меры экспортного контроля, в случаях и порядке, установленных в соответствии с законодательством государства — члена Союза.

Примечание. Для целей настоящего документа под алкогольными напитками с концентрацией спирта более (0,5 об.% понимаются алкогольные напитки, включенные в товарные позиции 2203 00— 2206 00 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением этилового спирта, кваса. (примечание введено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19.08.2022 № 123)

Коллегия Евразийской экономической комиссии. Решение от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (Извлечения)

В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 4 и 37 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Ввести на таможенной территории Евразийского экономического союза следующие единые меры нетарифного регулирования:

запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению № 1;

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению № 2.

(п. 1 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

количественные ограничения экспорта и импорта товаров по перечню согласно приложению № 2.1.

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.06.2021 № 66)

2. Установить, что товары, в отношении которых введены единые меры нетарифного регулирования, указанные в пункте 1 настоящего Решения, включаются в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и публикуемый на официальном сайте Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Разрешительный порядок, указанный в пункте 1 настоящего Решения, реализуется посредством лицензирования и (или) применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности, установленных в соответствии с:

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека согласно приложению № 3;

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза минерального сырья согласно приложению № 4;

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, водных биологических ресурсов, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья согласно приложению № 5;

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.06.2022 № 95)

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств — членов Евразийского экономического союза, согласно приложению 6;

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евра-

зийского экономического союза опасных отходов согласно приложению № 7;

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов согласно приложению № 8;

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) средств согласно приложению № 9;

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров согласно приложению № 10;

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений (пестицидов) согласно приложению № 11;

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных согласно приложению № 12;

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней согласно приложению № 13;

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно приложению № 14;

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, согласно приложению № 15;

(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, согласно приложению № 16;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему согласно приложению № 17;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья согласно приложению № 18;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению № 19.
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.06.2016 № 57)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, согласно приложению № 20;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 99)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств согласно приложению № 21;
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 99)

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта, согласно приложению № 22.
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 № 100)

4. Лицензии на экспорт и (или) импорт, заключения (разрешительные документы) на ввоз и (или) вывоз товаров, иные документы, выданные до вступления в силу настоящего Решения соответствующими органами государств — членов Евразийского экономического союза в целях реализации мер нетарифного регулирования, а также нотификации, сведения о которых внесены в единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными до окончания срока их действия.

5. Признать утратившими силу решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии по перечню согласно приложению № 23.

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131, от 02.06.2016 № 57, от 30.08.2016 № 99, от 13.06.2018 № 100)

6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Извлечения)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Цели и предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Целями настоящего Федерального закона являются:

1) обеспечение выполнения международных договоров Российской Федерации и иных актов, составляющих право Евразийского экономического союза (далее — Союз);

2) обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами;

3) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, вывозимыми из Российской Федерации;

4) создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой деятельности, таможенной инфраструктуры.

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются:

1) отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию, вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по территории Российской Федерации под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

2) определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;

3) установление правовых и организационных основ деятельности таможенных органов Российской Федерации (далее — таможенные органы);

4) регулирование властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую Федерацию, и товарами, вывозимыми из Российской Федерации;

5) регулирование отношений, связанных с введением запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров.

Статья 2

Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации

1. Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Российской Федерации, включая Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее — Кодекс Союза), и актами, составляющими право Союза (далее — международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее — Договор о Союзе) и законодательством Российской Федерации.

2. **Таможенное регулирование в Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации.** Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации, их нахождения и использования в Российской Федерации

или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации, а также обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами.

3. В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, установленные в соответствии с Договором о Союзе и международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования.

4. В случаях и порядке, которые предусмотрены Договором о Союзе, международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, Российская Федерация применяет отдельные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. При введении Российской Федерацией запретов и ограничений в одностороннем порядке действия, которые должны совершаться лицами для соблюдения таких запретов и ограничений, могут определяться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими эти запреты и ограничения.

6. При введении Российской Федерацией запретов и ограничений в одностороннем порядке, а также при применении в Российской Федерации мер таможенно-тарифного регулирования, отличных от мер, применяемых в одном или нескольких государствах — членах Союза, применяются методы и средства обеспечения их соблюдения, установленные в соответствии с международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации могут быть определены методы и средства обеспечения соблюдения указанных мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, введенных Российской Федерацией в одностороннем порядке, а также федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору за соблюдением установленных мер.

Статья 3

Руководство таможенным делом в Российской Федерации

1. Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

2. Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела в пределах компетенции обеспечивают федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами на территории Российской Федерации Договора о Союзе, международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации.

Статья 4

Правовое регулирование отношений в области таможенного дела

1. Отношения в области таможенного дела в Российской Федерации регулируются международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами Государственной границы Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, а в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

2. К отношениям по взиманию и уплате таможенных платежей, относящихся к налогам, законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании применяется в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, если иное не установлено международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования.

3. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наличных денежных средств и (или) денежных инструментов регулируется международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, валютным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

4. Правовые отношения в области таможенного дела в Российской Федерации могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации.

5. На основании и во исполнение федеральных законов и указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения в сфере таможенного регулирования.

6. Федеральные органы исполнительной власти принимают нормативные правовые акты по предмету регулирования настоящего Федерального закона только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, дает письменные разъяснения таможенным органам, декларантам и иным лицам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

Статья 5

Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе, имеют следующие значения:

1) ввоз товаров в Российскую Федерацию — фактическое перемещение товаров через Государственную границу Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в результате которого товары прибыли из других государств — членов Союза или с территорий, не входящих в единую таможенную территорию Союза (далее — таможенная территория Союза), на территорию Российской Федерации и (или) на территории искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, а также все последующие действия с указанными товарами до их выпуска таможенными органами, если такой выпуск предусмотрен международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) настоящим Федеральным законом;

2) внутренние налоги — налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при обороте товаров в Российской Федерации;

3) вывоз товаров из Российской Федерации — фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов,

установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие государства — члены Союза или на территории, не входящие в таможенную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

4) денежный залог — денежные средства (деньги), вносимые для обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, обеспечения исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора;

5) задолженность — сумма денежных средств, включающая в себя таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и не уплаченная в сроки, установленные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации;

6) лицевой счет — совокупность сведений, содержащихся в информационно-программных средствах Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, отражающих движение денежных средств, внесенных лицами и поступивших на счет Федерального казначейства, а также сумм возвращенных (зачтенных) таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в том числе сумм возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных платежей, позволяющая вести учет движения денежных средств. Ведение лицевых счетов плательщиков производится таможенными органами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

6.1) мобильная группа — группа должностных лиц таможенных органов, наделенных в соответствии со статьей 261 настоящего Федерального закона правом останавливать автомобильные транспортные средства на территории Российской Федерации и уполномоченных на проверку соблюдения международных договоров и ак-

тов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства Российской Федерации в целях осуществления функций, возложенных на таможенные органы;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 14.07.2022 № 313-ФЗ)

7) оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров — перевозка (транспортировка) отдельных категорий товаров по территории Российской Федерации, их хранение, разгрузка, перегрузка (перевалка), упаковка, переупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка (обработка), использование для собственных производственных и (или) технологических нужд юридическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, приобретение таких товаров физическими лицами для личного пользования, а также совершение сделок с такими товарами, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

8) операторы таможенных платежей — юридические лица, отвечающие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, являющиеся операторами платежной системы, зарегистрированными Центральным банком Российской Федерации, обеспечивающие информационный обмен между участниками расчетов и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и обеспечивающие надлежащее исполнение принимаемых на себя обязательств путем получения и предоставления в таможенные органы банковских гарантий и (или) поручительства;

9) счет Федерального казначейства — отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, предназначенный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для учета таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 24.02.2021 № 20-ФЗ)

10) товары, приобретенные физическими лицами в рамках международной электронной торговли, — товары, ввозимые на таможенную территорию Союза на основании внешнеторговой сделки купли-продажи, заключенной посредством автоматизированной процедуры обмена электронными сообщениями между физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, и иностранными юридическими лицами на торговой площадке (сайте), функционирующей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), на которой была размещена информация о продаже таких товаров, а также на основании внешнеторговой сделки купли-продажи, заключенной

с использованием иных способов дистанционной продажи между физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, и иностранными физическими или юридическими лицами.

2. Термины, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также настоящим Федеральным законом.

3. Все иные термины используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и иным законодательством Российской Федерации.

Статья 6

Действие актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования во времени

1. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, а также указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее — иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования), применяются к отношениям, возникшим со дня вступления их в силу, и не имеют обратной силы, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. Положения актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования, улучшающие положение лиц, имеют обратную силу в случаях, если предусматривают это. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования могут иметь обратную силу в случаях, если это предусмотрено международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования или федеральными законами.

3. **Акты законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании вступают в силу не ранее чем по истечении тридцати дней после дня их официального опубликования. Иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования вступают в силу не ранее чем по истече-**

нии тридцати дней после дня их официального опубликования, за исключением следующих случаев:

1) если международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования или настоящим Федеральным законом установлен специальный порядок вступления их в силу;

2) если в иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования, предусматривающих более льготный порядок, чем действующий порядок, в части требований представления документов и сведений, сроков для принятия решений таможенными и иными государственными органами или других административных (процедурных) ограничений, установлен иной срок вступления их в силу.

Статья 7

Действие актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования в пространстве

1. Акты законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования действуют на всей территории Российской Федерации, а также на искусственных островах, установках и сооружениях, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

2. Международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования может быть предусмотрено применение актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории государства — члена Союза при вывозе товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, или продуктов их переработки с территории этого государства — члена Союза за пределы таможенной территории Союза.

3. Международным договором Российской Федерации может быть предусмотрено применение актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории иностранного государства или применение нормативных правовых актов иностранного государства на территории Российской Федерации при осуществлении таможенными органами совместного таможенного контроля с таможенными органами этого иностранного государства.

Статья 8

Требования к актам законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иным правовым актам Российской Федерации в сфере таможенного регулирования

1. Положения актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждое лицо точно знало, какие у него есть права и обязанности, а также какие действия, когда и в каком порядке следует совершать при ввозе товаров и (или) транспортных средств международной перевозки в Российскую Федерацию и (или) вывозе товаров и (или) транспортных средств международной перевозки из Российской Федерации.

2. Нормативный правовой акт Российской Федерации в сфере таможенного регулирования признается актом, не соответствующим настоящему Федеральному закону, если такой акт:

1) издан органом, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации права издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких актов;

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, настоящим Федеральным законом;

3) противоречит международным договорам и актам в сфере таможенного регулирования;

4) изменяет содержание терминов, определенных настоящим Федеральным законом, либо использует эти термины в значениях, отличных от применяемых в настоящем Федеральном законе значений.

3. Положения нормативных и иных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по предмету правового регулирования настоящего Федерального закона не могут противоречить положениям международных договоров и актам в сфере таможенного регулирования, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и (или) постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования, устанавливать требования, условия и ограничения, не предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования.

4. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования толкуются в пользу декларанта и иных заинтересованных лиц.

5. Никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и (или) иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования, если такое нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в таких актах.

Статья 9

Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования, актах законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования

1. Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования, актах законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и иными таможенными органами путем обеспечения доступа к ним на официальных сайтах таможенных органов в сети «Интернет», а также иными общедоступными способами распространения информации, в том числе с использованием средств массовой информации.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, обеспечивает опубликование в своих официальных изданиях нормативных правовых актов, принятых им, актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного регулирования.

Статья 10

Участие некоммерческих организаций, объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в формировании и реализации государственной политики в области таможенного дела

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в целях согласования общественно значимых интересов лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, привлекают некоммерческие организации, объединяющие таких лиц, к участию в формировании и реализации государственной политики в области таможенного дела.

2. Участие некоммерческих организаций, объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в формировании и реализации государственной политики в области таможенного дела может осуществляться в следующих формах:

1) участие в разработке проектов актов законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации в области таможенного регулирования;

2) участие в проведении анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в отдельных отраслях экономики, на территориях субъектов Российской Федерации;

3) участие в оценке эффективности применения мер таможенного администрирования;

4) подготовка для органов государственной власти Российской Федерации предложений о совершенствовании таможенного дела;

5) иные формы участия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 363 Кодекса Союза для установления и поддержания официальных отношений консультативного характера и взаимодействия между таможенными органами и лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность (участниками внешнеэкономической деятельности), уполномоченными экономическими операторами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, их ассоциациями и объединениями, а также в целях повышения эффективности таможенного контроля федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, создают совещательные и экспертные органы и определяют порядок их формирования, задачи и функции.

РАЗДЕЛ II

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОШЛИНЫ

Глава 8

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ

Статья 37

Виды таможенных сборов

1. Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, хранением товаров.

2. К таможенным сборам относятся:

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (далее — таможенные сборы за таможенные операции);

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;

3) таможенные сборы за хранение.

Статья 38

Плательщики таможенных сборов

1. Плательщиками таможенных сборов за таможенные операции, таможенных сборов за таможенное сопровождение являются лица, у которых в соответствии со статьей 41 настоящего Федерального закона возникает обязанность по их уплате.

2. Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, поместившие товары на склад временного хранения таможенного органа.

Статья 43

Срок уплаты таможенных сборов

1. Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены до выпуска товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Таможенные сборы за таможенные операции, совершаемые в соответствии со статьей 120 Кодекса Союза, должны быть уплачены в сроки, установленные статьей 137 Кодекса Союза для уплаты таможенных пошлин, налогов.

3. Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются до начала фактического осуществления таможенного сопровождения.

4. Таможенные сборы за хранение уплачиваются до фактической выдачи товаров со склада таможенного органа.

Статья 47

Освобождение от уплаты таможенных сборов

1. Таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отношении:

1) ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации товаров, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к безвозмездной помощи (содействию);

2) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций;

3) товаров, предназначенных для личного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

4) культурных ценностей при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза государственными, негосударственными и муниципальными музеями, государственными и негосударственными архивами, библиотеками, иными государственными и муниципальными хранилищами культурных ценностей в целях их экспонирования и при завершении действия указанных процедур помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта и реимпорта товаров соответственно, а также культурных ценностей, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

5) культурных ценностей, возвращаемых в случаях незаконного ввоза в Российскую Федерацию или незаконного вывоза из Российской Федерации;

6) валюты государств — членов Союза, иностранной валюты (за исключением используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг, выпущенных в обращение;

7) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита;

8) бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков России и Международным союзом автомобильного транспорта, а также бланков карнетов АТА или их частей, предназначенных для выдачи на таможенной территории Союза;

9) акцизных марок, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации;

10) товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов;

11) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, за исключением случаев, если декларирование указанных товаров осуществляется путем подачи отдельной таможенной декларации;

12) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в качестве припасов;

13) товаров при их помещении под специальную таможенную процедуру, в том числе под таможенные процедуры, необходимые для завершения специальной таможенной процедуры;

14) отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения иностранных товаров в соответствии с таможенной процедурой уничтожения, в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;

15) товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

16) товаров, прибывших на территорию Российской Федерации, находящихся в месте прибытия либо в иной зоне таможенного контроля, расположенной в непосредственной близости от места прибытия, не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта и убывающих с территории Российской Федерации;

17) товаров при их временном ввозе в Российскую Федерацию с применением карнетов АТА в случае соблюдения условий временного ввоза товаров с применением карнетов АТА и при их обратном вывозе из Российской Федерации, а также в отношении товаров при их временном вывозе из Российской Федерации с применением карнетов АТА в случае соблюдения условий временного вывоза товаров с применением карнетов АТА и при их обратном ввозе в Российскую Федерацию;

18) транспортных средств международных перевозок, в том числе выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) или таможенной процедурой свободной таможенной зоны и в дальнейшем используемых в качестве транспортных средств международных перевозок;

19) профессионального оборудования, перечень которого устанавливается Правительством Российской Федерации и которое используется в целях производства и выпуска средств массовой

информации, при помещении таких товаров под таможенную процедуру временного вывоза, а также при завершении таможенной процедуры временного вывоза помещением товаров под таможенную процедуру реимпорта;

20) товаров, предназначенных для проведения киносъемок, представлений, спектаклей и подобных мероприятий (театральные костюмы, цирковые костюмы, кинокостюмы, сценическое оборудование, партитуры, музыкальные инструменты и другой театральный реквизит, цирковой реквизит, кинореквизит), при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза и при их обратном вывозе (реэкспорте) или обратном ввозе (реимпорте), если такие товары помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов;

21) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показательных спортивных мероприятий или тренировок, при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза и при завершении указанных процедур помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта и реимпорта соответственно, если такие товары помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов;

22) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в целях демонстрации при проведении выставочно-конгрессных мероприятий с иностранным участием, авиационно-космических салонов и иных подобных мероприятий по решению Правительства Российской Федерации;

23) запасных частей и оборудования, которые ввозятся в Российскую Федерацию и вывозятся из Российской Федерации одновременно с транспортным средством в соответствии с главой 38 Кодекса Союза;

24) товаров, ввезенных на территорию Калининградской области в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, и продуктов их переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

25) товаров, предназначенных для проведения с ними или с их использованием испытаний, проверок, экспериментов и (или) показа свойств и характеристик, ввозимых в Российскую Федерацию в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов или вывозимых из Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза;

26) товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, за исключением товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами;

27) иных товаров в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.

2. Таможенные сборы за хранение не взимаются:

1) при помещении таможенными органами товаров на склад временного хранения таможенного органа;

2) в иных случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации вправе определять случаи освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенное сопровождение.

4. В отношении товаров (за исключением товаров для личного пользования), ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной двумстам евро по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации, действующему на момент регистрации таможенным органом таможенной декларации, обязанность по уплате таможенных сборов за таможенные операции не возникает. При этом для целей настоящей части в таможенную стоимость не включаются расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых на таможенную территорию Союза товаров до места прибытия, расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование в связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой или перегрузкой таких товаров.

РАЗДЕЛ VII

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ

Глава 45

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Статья 253

Система таможенных органов. Должностные лица таможенных органов

1. Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную систему.

2. Таможенными органами являются:

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

2) региональные таможенные управления;

3) таможни;

4) таможенные посты.

3. Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов осуществляются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

4. Компетенция конкретных таможенных органов, указанных в пунктах 2—4 части 2 настоящей статьи, по осуществлению конкретных функций, совершению определенных таможенных операций определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, вправе создавать специализированные таможенные органы.

6. Региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты, в том числе специализированные таможенные органы, действуют на основании общих или индивидуальных положений, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица.

7. Регионы деятельности указанных таможенных органов определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, имеет свои представительства в иностранных государствах, создаваемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 254

Принципы деятельности, функции и задачи таможенных органов

1. Деятельность таможенных органов основана на принципах:

1) законности;

2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод;

3) единства системы таможенных органов и централизованного руководства;

4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов;

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных органов, понятности требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенном за-

конодательстве Союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном регулировании;

6) единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций;

7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела.

2. Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на территории Российской Федерации выполнение задач и функций, установленных статьей 351 Кодекса Союза, а также выполняют следующие функции:

1) обеспечивают выполнение международных обязательств Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;

2) ведут таможенную статистику Российской Федерации;

3) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений;

4) проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля в отношении товаров, обязательная маркировка которых предусмотрена международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществляют производство по делам об административных правонарушениях;

6) осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности;

7) оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным терроризмом и экстремизмом, осуществляют противодействие

незаконному обороту товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Союза и (или) через Государственную границу Российской Федерации;

8) осуществляют противодействие коррупции и коррупционным проявлениям в таможенных органах и указанных в части 1 статьи 274 настоящего Федерального закона некоммерческих организациях и государственных унитарных предприятиях;

9) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и законных интересов лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза и создают условия для ускорения товарооборота через таможенную границу Союза;

10) совершенствуют таможенное декларирование и таможенный контроль, создают условия, способствующие упрощению проведения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза, применяют современные информационные технологии, внедряют прогрессивные методы таможенного администрирования, в том числе на основе общепризнанных международных стандартов в области таможенного дела, опыта управления таможенным делом в иностранных государствах — торговых партнерах Российской Федерации;

11) участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров в соответствии с актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством Российской Федерации;

12) обеспечивают совмещение информационных ресурсов таможенных и налоговых органов для противодействия уклонению от уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

13) внедряют технологии осуществления таможенного и иных видов государственного контроля с использованием механизма «единого окна» и электронного документооборота.

3. При введении Правительством Российской Федерации запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров таможенные органы обеспечивают в пределах компетенции соблюдение указанного запрета.

4. Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации на таможенные органы могут быть возложены иные функции.

Статья 255

Отдельные контрольно-надзорные мероприятия

1. В целях обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, и (или) законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном регулировании, и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации таможенными органами могут проводиться отдельные контрольно-надзорные мероприятия.

2. При проведении отдельных контрольно-надзорных мероприятий таможенными органами анализируется информация, в том числе содержащаяся в базах данных таможенных органов и других государственных органов Российской Федерации, осуществляющих функции контроля и надзора, а также иная информация, полученная таможенными органами в соответствии с правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации.

3. Отдельные контрольно-надзорные мероприятия проводятся по месту нахождения таможенного органа.

4. Проведение отдельных контрольно-надзорных мероприятий осуществляется без ограничения их периодичности.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, определяет порядок и случаи проведения отдельных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе основания и сроки проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также права и обязанности лиц при их проведении.

Статья 256

Флаг, знамя, вымпел и эмблема таможенных органов

1. Таможенные органы (за исключением таможенных постов) и образовательные организации, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, имеют флаг, знамя и эмблему. Таможенные посты имеют флаг и эмблему. На транспортных средствах таможенных органов размещается эмблема. Водные суда таможенных органов несут флаг и вымпел таможенных органов.

2. Описание и рисунки флага, знамени, эмблемы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, типовых образцов знамен таможенных органов (за исключением таможенных постов) и образовательных организаций, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, вымпела водных судов таможенных органов, а также положение о знамени федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, утверждается Президентом Российской Федерации.

3. В Российской Федерации запрещается использование на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках таможенной символики (рисунки флага, знамени и эмблемы таможенных органов, вымпела водных судов таможенных органов), а также обозначений, схожих с наименованиями таможенных органов, при осуществлении коммерческой деятельности юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, за исключением юридических лиц, указанных в статье 274 настоящего Федерального закона, и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, указанных в главах 57—64 настоящего Федерального закона. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, запрещается использование на вывесках, бланках, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках слова «таможенный» и словосочетаний с ним.

Статья 257

Места нахождения таможенных органов. Таможенная инфраструктура

1. Таможенные органы находятся в пунктах пропуска, за исключением пунктов пропуска, находящихся на участках Государственной границы Российской Федерации, где сопредельной стороной является государство — член Союза.

2. Иные места нахождения таможенных органов, на территориях которых могут совершаться таможенные операции и может проводиться таможенный контроль, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, исходя из объема пассажиро- и товаропотоков, степени интенсивности развития внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, уровня развития транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры, потребностей участников внешнеэкономической деятельности и транспортных организаций.

3. Правительство Российской Федерации вправе определить порядок размещения таможенных органов в местах, указанных в части 2 настоящей статьи.

4. К таможенной инфраструктуре относятся здания, сооружения, помещения, открытые площадки, оснащенные техническими средствами таможенного контроля, инженерными, информационными, телекоммуникационными системами и средствами их обеспечения (далее в настоящей статье — элементы таможенной инфраструктуры), места базирования водных судов таможенных органов и объекты социального назначения, обеспечивающие деятельность таможенных органов.

5. Требования к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах размещения таможенных органов и в иных местах, на территориях которых могут совершаться таможенные операции и может проводиться таможенный контроль, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

6. Таможенные органы размещаются в помещениях, находящихся в федеральной собственности, а также могут размещаться в помещениях, находящихся в иных формах собственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при условии передачи на безвозмездной основе помещений и сооружений для организации таможенного контроля в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации).

7. По инициативе лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих регулярные экспортно-импортные поставки товаров, транспортных и экспедиторских организаций и организаций федеральной почтовой связи таможенные посты и структурные подразделения таможен могут размещаться в помещениях, принадлежащих указанным лицам, предоставляемых на основании договора безвозмездного пользования, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

8. Материально-техническое оснащение помещений, указанных в части 6 настоящей статьи, осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Элементы таможенной инфраструктуры размещаются на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и иных формах собственности.

10. Земельные участки, указанные в части 9 настоящей статьи, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Глава 46

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Статья 258

Обязанности таможенных органов

Таможенные органы обязаны:

1) соблюдать международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования, законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании;

2) осуществлять контроль и надзор за соблюдением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании;

3) руководствоваться письменными разъяснениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, по вопросам применения законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании;

4) обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на них международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, путем реализации полномочий, определенных Кодексом Союза, настоящим Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации.

Статья 259

Права таможенных органов

1. Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают следующими правами:

1) принимают меры, предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации в области таможенного дела, а также иным законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов;

2) требуют документы и сведения, в том числе по телекоммуникационным каналам связи через личный кабинет, представление которых предусмотрено международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации в области таможенного дела, а также иным законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов;

3) требуют от лиц подтверждения полномочий на осуществление определенной деятельности в сфере таможенного дела или совершение определенных действий;

4) используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или транспортные средства, принадлежащие организациям или общественным объединениям (за исключением средств связи и транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств, а также международных организаций), для предотвращения преступлений, предварительное расследование по уголовным делам о которых от-

несено уголовно-процессуальным законодательством к компетенции таможенных органов, для преследования и задержания лиц, совершивших такие преступления или подозреваемых в их совершении. Имущественный ущерб, понесенный в таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, таможенные органы возмещают по требованию владельцев средств связи или транспортных средств за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

5) задерживают и доставляют в служебные помещения таможенного органа или в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, совершивших или совершающих преступления или административные правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) используют в своей деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, формируют, ведут и используют банки данных о лицах, товарах (предметах) и фактах;

7) обмениваются информацией, имеющейся в распоряжении таможенных органов, в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также в соответствии с настоящим Федеральным законом с таможенными органами иностранных государств по вопросам таможенного дела;

8) осуществляют в пределах компетенции информационное взаимодействие с органами государственной власти, иными органами и организациями;

9) разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные системы, системы связи и системы передачи данных, технические средства таможенного контроля, а также средства защиты информации, включая средства криптографической защиты информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления:

а) о взыскании таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов, процентов и пеней и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;

б) об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов;

в) о признании имущества бесхозяйным;

г) о ликвидации организаций любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;

д) о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности;

е) в иных случаях, предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании;

11) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения посещают в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке материалов, сообщений и заявлений о преступлениях, а также материалов, сообщений и заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие административного правонарушения, рассмотрение которых отнесено к компетенции таможенных органов, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомятся с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, проверке материалов, сообщений и заявлений о преступлениях, а также материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

12) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области таможенного дела;

13) реализуют иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Права таможенных органов, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут быть использованы исключительно при осуществлении задач и функций, возложенных на таможенные органы.

Статья 260

Права таможенных органов при осуществлении таможенного контроля с использованием водных и воздушных судов таможенных органов

1. При осуществлении таможенного контроля с использованием водных и воздушных судов таможенных органов эти органы вправе:

1) при обнаружении признаков того, что на транспортном средстве незаконно перемещаются товары, подлежащие таможенному контролю, останавливать такое транспортное средство и проводить его таможенный досмотр;

2) задерживать находящихся на транспортном средстве лиц, подозреваемых в совершении преступлений, производство неот-

ложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению таможенных органов, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

3) преследовать и задерживать за пределами территориального моря Российской Федерации водные суда, убывшие с территории Российской Федерации без разрешения таможенных органов, в прилежащей зоне Российской Федерации до захода их в территориальное море иностранного государства, если преследование было начато во внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации после подачи зрительного или звукового сигнала об остановке с дистанции, позволяющей увидеть или услышать этот сигнал, и велось непрерывно;

4) при обнаружении признаков административного правонарушения в области таможенного дела задерживать транспортные средства для их последующего изъятия или ареста в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) в случаях, предусмотренных Кодексом Союза и настоящим Федеральным законом, осуществлять сопровождение транспортных средств, в том числе с размещением на них должностных лиц таможенных органов.

2. Экипажам водных и воздушных судов таможенных органов предоставляется право:

1) безвозмездного использования водного и воздушного пространства Российской Федерации, акваторий морских и речных портов, их причалов и иных водных причальных сооружений, а также аэропортов, аэродромов (посадочных площадок) на территории Российской Федерации независимо от их принадлежности и предназначения;

2) безвозмездного пользования преимущественным правом входа в порт и выхода из порта в порядке, согласованном с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

3) безвозмездного получения навигационной, гидрометеорологической, гидрографической и иной информации;

4) безвозмездного обеспечения полетов и судовождения.

Статья 261

Права таможенных органов по остановке транспортных средств (Извлечение) (в ред. Федерального закона от 14 07.2022 № 313-ФЗ)

1. Таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не осуществляющие междуна-

родных перевозок товаров, в целях проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства Российской Федерации путем проверки автомобильных транспортных средств, находящихся в них товаров и документов на них.

2. Самостоятельно таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства:

1) в зонах таможенного контроля, созданных вдоль Государственной границы Российской Федерации;

2) в специально обозначенных местах на территории Российской Федерации с соблюдением правил и требований по обеспечению безопасности дорожного движения в случае, если технически допустимая максимальная масса автомобильного транспортного средства составляет три с половиной тонны и более.

3. В случаях, не предусмотренных частью 2 настоящей статьи, остановка автомобильных транспортных средств осуществляется органами внутренних дел, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, при взаимодействии с мобильной группой или отдельными должностными лицами таможенных органов.

Статья 262

Обязательность исполнения требований таможенных органов и их должностных лиц

1. Законные требования таможенных органов и их должностных лиц при исполнении ими должностных обязанностей обязательны для исполнения всеми лицами.

2. Неисполнение законных требований таможенных органов и их должностных лиц и совершение действий (бездействия), препятствующих исполнению ими должностных обязанностей, влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 263

Ведомственный контроль

1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, вышестоящий таможенный орган при наличии поводов вправе провести ведомственный контроль решений, действий (бездействия) нижестоящего таможенного органа. В случае выявления по результатам ведомственного контроля не соответствующего требованиям международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании решения нижестоя-

щего таможенного органа вышестоящий таможенный орган обязан отменить полностью или частично такое решение, за исключением случаев, когда допущенные нарушения при принятии решения нижестоящим таможенным органом не могут быть устранены либо срок для принятия нового решения истек.

2. В случае, если после отмены (частичной отмены) в порядке ведомственного контроля решения нижестоящего таможенного органа требуется принятие нового решения, такое решение принимается таможенным органом по результатам таможенного контроля в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании в течение тридцати календарных дней с момента получения результатов указанного таможенного контроля при условии, что иной срок не предусмотрен международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также настоящим Федеральным законом.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, определяет порядок проведения ведомственного контроля решений, действий (бездействия), а также форму решения, принимаемого по результатам ведомственного контроля.

4. Проведение ведомственного контроля осуществляется таможенными органами в связи с наличием поводов. К поводам для проведения ведомственного контроля относятся:

1) исковые заявления (заявления) граждан и организаций, определения, иные документы судебных органов, поступившие в таможенные органы в связи с обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц;

2) обращения граждан и организаций в таможенные органы;

3) обращения, поступившие в таможенные органы из государственных органов, органов прокуратуры и иных органов;

4) обращения, поступившие в таможенные органы из аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также из аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации;

5) поводы, возникающие в связи с реализацией таможенными органами или должностными лицами таможенных органов своих задач и функций, в том числе при:

а) проведении таможенного контроля и (или) реализации решений по результатам таможенных проверок;

б) проведении служебных, комплексных, функциональных и целевых проверок;

в) производстве по уголовным делам, делам об административных правонарушениях;

г) оказании государственных услуг по ведению реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;

д) мониторинге и анализе баз данных и информационных ресурсов Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов;

е) наличии возражения по акту таможенной проверки.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, вправе определить иные поводы для проведения ведомственного контроля.

Статья 264

Консультирование таможенными органами, порядок принятия таможенными органами отдельных предварительных решений

1. Таможенные органы осуществляют консультирование лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. **Начальник таможенного органа** (лицо, его замещающее) **определяет должностных лиц таможенного органа, уполномоченных на проведение консультаций.** (Положения ч. 2 ст. 264 об электронной форме консультирования применяются с 01.01.2020).

2. **Консультирование таможенными органами осуществляется бесплатно в устной, письменной и электронной формах.** По письменному и электронному запросу лица таможенный орган обязан предоставить информацию в возможно короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня получения указанного запроса.

3. Информация, предоставленная лицам при осуществлении консультирования, не является основанием для принятия решения или совершения действий (бездействия) таможенным органом или его должностным лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров.

4. Если запрашиваемая информация была предоставлена несвоевременно или в недостоверном виде, что привело к убыткам лица, обратившегося за консультацией, возмещение убытков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок и сроки осуществления консультирования таможенными органами определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела.

6. Таможенные органы принимают предварительные решения о классификации и происхождении товаров, по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, а также по иным вопросам, определяемым Комиссией.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, устанавливает порядок принятия предварительных решений по вопросам, определяемым Комиссией, если такой порядок не определен Комиссией.

Статья 265

Получение информации о причинах принятого решения, совершенного действия (бездействия)

1. Лицо, в отношении которого таможенным органом либо его должностным лицом принято решение или совершено действие, а также лицо, в отношении которого решение не принято или подлежащее совершению действие не совершено в течение установленного срока, вправе обратиться с запросом в этот таможенный орган о причинах и об основаниях принятого решения или совершенного действия либо о причинах непринятия решения, бездействия, если это затрагивает права и законные интересы указанных лиц непосредственно и индивидуально.

2. Запрос должен быть подан в течение шести месяцев со дня принятия решения, совершения действия (бездействия) либо истечения срока их принятия или совершения либо со дня, когда лицу стало известно о принятом решении или совершенном действии (бездействии).

3. Заинтересованное лицо может обратиться с запросом о предоставлении необходимой информации как в устной, так и в письменной форме. Устный запрос подлежит рассмотрению таможенным органом в день его получения. При подаче письменного запроса ответ должен быть дан в письменной форме в течение десяти дней со дня его получения.

Статья 266

Оценка работы таможенных органов

1. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются:

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;

3) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, в том числе исходя из указанных в части 1 настоящей статьи основных критериев оценки работы таможенных органов, определяет перечень показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов, порядок и методику их мониторинга, порядок участия в таком мониторинге лиц, указанных в части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также контролирует исполнение показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов.

3. Информация о результатах мониторинга показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов доводится до общего сведения путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в сети «Интернет» и (или) иным способом.

Глава 47

ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Статья 267

Условия применения должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств, оружия и использования служебных собак

1. Должностные лица таможенных органов имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и использовать служебных собак в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

2. Применению физической силы, специальных средств и оружия должны предшествовать ясно выраженное предупреждение о намерении их применить и в случае применения оружия предупредительные выстрелы. При этом должностные лица таможенных органов обязаны:

1) предоставить достаточно времени для выполнения своих законных требований, за исключением случаев, при которых промедление в применении физической силы, специальных средств и оружия создает непосредственную опасность их жизни и здоровью, может повлечь иные тяжкие последствия, при внезапном или вооруженном нападении, нападении с использованием боевой техники, судов и транспортных средств или при иных обстоятельствах, в которых предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или невозможным;

2) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, оказание первой помощи и немедленно уведомить о происшедшем начальника таможенного органа, который обязан сообщить об этом прокурору не позднее суток с момента происшествия.

3. При применении физической силы, специальных средств и оружия в зависимости от характера и степени опасности правонарушения, а также степени оказываемого противодействия должностные лица таможенных органов обязаны исходить из того, что ущерб, причиненный при устранении опасности, должен быть минимальным.

4. В случае применения физической силы, специальных средств и оружия, использования служебных собак с нарушением установленного порядка их применения должностные лица таможенных органов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 268

Применение физической силы должностными лицами таможенных органов

1. Должностные лица таможенных органов имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы рукопашного боя, только в случаях, при которых ненасильственные способы не могут обеспечить выполнение возложенных на таможенные органы обязанностей.

2. Физическая сила применяется:

1) для пресечения правонарушения;

2) для задержания правонарушителей;

3) для преодоления противодействия законным требованиям должностных лиц таможенных органов;

4) для воспрепятствования доступу в помещения, на территорию к товарам, которые находятся под таможенным контролем, и (или) товарам, в отношении которых осуществляется таможенный контроль.

Статья 269

Применение специальных средств должностными лицами таможенных органов

1. Должностные лица таможенных органов имеют право применять специальные средства в следующих случаях:

1) отражение нападения на должностных лиц таможенных органов;

2) отражение нападения на здания, сооружения или транспортные средства, принадлежащие таможенным органам или использу-

емые ими, на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, а также для освобождения указанных объектов в случае их захвата;

3) задержание правонарушителей, их доставка в служебное помещение таможенного органа или органа внутренних дел, если эти правонарушители оказывают неповиновение или сопротивление либо могут причинить вред окружающим или себе;

4) пресечение оказываемого должностному лицу таможенного органа физического сопротивления;

5) остановка транспортного средства, водитель которого не выполнил требования должностного лица таможенного органа остановиться в зоне таможенного контроля;

6) остановка автомобильного транспортного средства, водитель которого не выполнил требования уполномоченного должностного лица таможенного органа остановиться вне зоны таможенного контроля в случаях, установленных статьей 261 настоящего Федерального закона.

2. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, сохранности товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.

3. Перечень специальных средств, используемых таможенными органами, определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 270

Использование должностными лицами таможенных органов служебных собак

1. Должностные лица таможенных органов имеют право использовать служебных собак в следующих случаях:

1) поиск и выявление наркотических средств, психотропных, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации и обладающих индивидуальным запахом, при проведении таможенного контроля;

2) поиск и выявление наркотических средств, психотропных, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, при производстве следственных действий и проведении оперативно-разыскных мероприятий;

3) производство одорологических экспертиз;

4) поиск и обнаружение человека по его индивидуальному запаху;

5) осуществление охраны объектов таможенной инфраструктуры.

2. Запрещается использовать служебных собак в случаях возникновения угрозы жизни или здоровью человека, выполнения действий, не соответствующих предназначению служебной собаки, а также в условиях, способствующих нанесению ущерба ее работоспособности, жизни или здоровью.

3. Порядок использования служебных собак при проведении таможенного контроля, их обучения и содержания определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 271

Применение оружия должностными лицами таможенных органов

1. В целях необходимой обороны или в случае крайней необходимости должностные лица таможенных органов вправе применять оружие или использовать любые подручные средства.

2. Должностные лица таможенных органов при исполнении должностных обязанностей вправе применять оружие в следующих случаях:

1) отражение нападения на должностных лиц таможенных органов при условии, что их жизнь или здоровье подвергается непосредственной опасности, если нападение не может быть отражено иным способом и средствами;

2) пресечение попытки завладеть оружием должностного лица (должностных лиц) таможенных органов, в том числе попытки лица, задерживаемого должностным лицом (должностными лицами) таможенного органа, приблизиться, сократив при этом указанное должностным лицом (должностными лицами) таможенного органа расстояние, или прикоснуться к оружию должностного лица (должностных лиц);

3) отражение группового или вооруженного нападения на здания, сооружения, водные и воздушные суда или транспортные средства, принадлежащие таможенным органам либо используемые ими, на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, на объекты, где находятся такие товары и транспортные средства, а также для освобождения указанных объектов, судов, товаров и транспортных средств в случае их вооруженного захвата;

4) задержание лица (лиц), оказывающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица (лиц), отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия;

5) остановка автомобильных и железнодорожных транспортных средств, водных и воздушных судов путем их повреждения, если они создают реальную опасность жизни или здоровью должностных лиц таможенных органов либо не подчиняются неоднократным требо-

ваниям должностных лиц таможенных органов остановиться после предупредительных выстрелов;

6) обезвреживание животных, угрожающих жизни или здоровью должностных лиц таможенных органов;

7) предупреждение о намерении применить оружие, подача сигнала тревоги или вызов помощи.

3. Запрещается применять оружие:

1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если возраст очевиден или известен сотруднику таможенного органа, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни или здоровью людей;

2) при значительном скоплении людей, если от этого могут пострадать посторонние лица.

4. О каждом случае применения оружия должностное лицо таможенного органа обязано незамедлительно в письменной форме доложить начальнику таможенного органа, который сообщает об этом прокурору не позднее двадцати четырех часов с момента применения оружия.

5. Перечень видов оружия и боеприпасов к нему, используемых должностными лицами таможенных органов, определяется Правительством Российской Федерации.

6. Должностное лицо таможенного органа имеет право привести оружие в готовность, если считает, что в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

Глава 51

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 285

Общие положения

1. Любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа и его должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность.

2. Отказ лица от права на обжалование решения, действия (бездействия) таможенного органа или его должностного лица недействителен.

Статья 286

Обжалование решения, действия (бездействия)

1. **Решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы и (или) в суд.**

2. **Жалоба на решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также на совершенное действие (бездействие) подается в суд.**

3. **Порядок подачи и рассмотрения жалоб определяется настоящей главой, за исключением случаев обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, в отношении которых федеральными законами установлен специальный порядок обжалования.**

4. **Обжалование решений, действий (бездействия) таможенного органа в судебном порядке регламентируется соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.**

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, определяет порядок действий должностных лиц таможенных органов при рассмотрении жалоб.

Статья 287

Заявители

Заявителями, подающими жалобу, могут выступать:

1) **юридические лица,** а также организации, не являющиеся юридическими лицами, которые обжалуют решение, действие (бездействие) таможенного органа через свои органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица или организации, не являющейся юридическом лицом, либо через своих представителей;

2) **физические лица,** которые обжалуют решение, действие (бездействие) таможенного органа или должностных лиц лично или через уполномоченного представителя.

Статья 288

Порядок подачи жалобы

1. **Жалоба подается в вышестоящий таможенный орган через таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного поста подается в таможню.**

2. **Таможенный орган,** решение, действие (бездействие) которого обжалуются, **направляет жалобу** с заключением и документами, необходимыми для принятия решения, **в вышестоящий таможенный орган не позднее пяти рабочих дней после дня ее поступления в таможенный орган,** решение, действие (бездействие) которого обжалуются.

Статья 289

Сроки подачи жалобы

1. **Жалоба может быть подана в течение трех месяцев:**

1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении на него какой-либо обязанности;

2) со дня истечения срока для принятия таможенным органом решения или совершения действия, установленных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

2. В случае пропуска срока для обжалования действия (бездействия) указанный срок может быть восстановлен по ходатайству заявителя, если таможенный орган признает причину такого пропуска уважительной.

3. Ходатайство о восстановлении срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, подается в письменной форме в виде самостоятельного документа одновременно с жалобой либо может содержаться в тексте жалобы. С таким ходатайством предоставляются документы, подтверждающие причины пропуска срока для обжалования.

4. Восстановление пропущенного срока для обжалования выражается в фактическом принятии таможенным органом к рассмотрению по существу жалобы заявителя.

Статья 290

Форма и содержание жалобы

1. **Жалоба подается в таможенный орган в письменной форме и должна быть подписана заявителем или его представителем.**

2. Жалоба может быть подана в электронном виде в соответствии с положениями статьи 300 и части 11 статьи 398 настоящего Федерального закона.

3. **Жалоба должна содержать:**

1) наименование таможенного органа, решение, действие (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства физического лица или наименование юридического лица, подающих жалобу, идентификационный номер налогоплательщика, его место нахождения;

3) существо обжалуемого решения, действия (бездействия);

4) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены.

Статья 291

Документы, прилагаемые к жалобе

1. В случае подачи жалобы представителем заявителя к жалобе должны быть приложены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, в которых должно быть непосредственно закреплено право представителя на обжалование решений, действий (бездействия) в области таможенного дела.

2. Заявитель может приложить к жалобе документы, подтверждающие обстоятельства и доводы, изложенные в жалобе.

3. Если документы и сведения, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют в таможенном органе, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, таможенный орган, рассматривающий жалобу, вправе запросить их у заявителя.

4. В случае направления заявителю запроса, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, срок рассмотрения жалобы приостанавливается до представления запрошенных таможенным органом документов и сведений, но не более чем на три месяца после дня направления данного запроса. Если лицом не представлены документы и сведения, запрошенные таможенным органом в соответствии с частью 3 настоящей статьи, решение по указанной жалобе принимается без учета доводов, в подтверждение которых не были представлены документы и сведения.

5. Запрос направляется по почте заказным письмом.

Статья 292

Последствия подачи жалобы

1. Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения таможенного органа или совершения таможенным органом обжалуемого действия, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

2. Таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, по письменному ходатайству заявителя принимает решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения, направленного на взыскание таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с его принятием, при условии представления заяви-

телем обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в виде денежного залога или банковской гарантии в размере не менее чем сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с принятием обжалуемого решения.

3. В случае, если заявителем является лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела, либо уполномоченный экономический оператор, по ходатайству указанных лиц в качестве обеспечения приостановления исполнения обжалуемого решения могут использоваться обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора при условии, что размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в связи с принятием обжалуемого решения не превышает размера обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, размера обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора.

4. Заявитель к ходатайству о приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа обязан приложить банковскую гарантию в виде документа на бумажном носителе либо указать в ходатайстве сведения о банковской гарантии в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а в случае внесения денежного залога подать заявление о зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, в счет денежного залога в соответствии с частью 3 статьи 35 настоящего Федерального закона. К банковской гарантии, указанной в части 2 настоящей статьи, применяются требования, установленные частями 3—9, 11, 15 статьи 61 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, при соблюдении следующих условий:

1) банковская гарантия на день ее представления в таможенный орган должна вступить в силу;

2) срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через семь месяцев со дня подачи заявителем ходатайства о приостановлении исполнения обжалуемого решения;

3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна обеспечивать исполнение обязанности плательщика таможенных пошлин, налогов, а в случаях, предусмотренных Кодексом Союза и настоящим Федеральным законом, иного лица (принципала) по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в размере

не менее чем сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с принятием обжалуемого решения.

5. Таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, в течение семи рабочих дней после дня получения заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения принимает одно из следующих решений:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа.

6. Основаниями для принятия решения об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа являются:

1) несоответствие банковской гарантии, предоставленной заявителем, требованиям, установленным настоящей статьей и (или) частями 3—9, 15 статьи 61 настоящего Федерального закона;

2) отказ таможенного органа, рассматривающего жалобу, в принятии банковской гарантии по основаниям, указанным в частях 18 и 19 статьи 61 настоящего Федерального закона.

7. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа, направляется заявителю и в таможенный орган, рассматривающий жалобу в течение трех дней.

8. Решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа действует до дня принятия вышестоящим таможенным органом решения по жалобе или отзыва жалобы.

9. Обращение взыскания на обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, обязанностей уполномоченного экономического оператора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 настоящего Федерального закона, с учетом особенности, предусмотренной частью 10 настоящей статьи.

10. Таможенный орган направляет гаранту, выдавшему банковскую гарантию, требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии по истечении сроков, установленных частями 19 и 19.1 статьи 73 настоящего Федерального закона, но не ранее дня принятия вышестоящим таможенным органом решения по жалобе или отзыва жалобы.

(в ред. Федерального закона от 26.03.2022 № 74-ФЗ)

11. В случае принятия вышестоящим таможенным органом решения о признании неправомерными решения, действия (бездействия), исполнение которого обеспечено денежным залогом или банковской гарантией, таможенный орган совершает одно из следующих действий:

1) уведомляет гаранта об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии полностью или частично в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации;

2) осуществляет возврат денежного залога полностью или частично в порядке и сроки, которые установлены статьей 69 настоящего Федерального закона.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, определяет форму решения о приостановлении (об отказе в приостановлении) исполнения обжалуемого решения таможенного органа.

Статья 293

Отказ в рассмотрении жалобы

1. Таможенный орган отказывает в рассмотрении жалобы по существу полностью или частично при наличии любого из следующих оснований:

1) имеется решение, принятое в соответствии со статьей 298 настоящего Федерального закона этим же таможенным органом или вышестоящим таможенным органом о том же предмете жалобы;

2) не соблюдены сроки обжалования, установленные частью 1 статьи 289 настоящего Федерального закона, и заявитель не подал ходатайство о восстановлении срока для обжалования либо таможенным органом такое ходатайство отклонено;

3) решение, действие (бездействие) таможенного органа и (или) обстоятельства, подлежащие установлению таможенным органом в связи с рассмотрением жалобы, являются предметом рассмотрения суда;

4) жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты;

5) отсутствует предмет обжалования (факт принятия решения таможенным органом либо совершения им действия (бездействия) не подтвердился);

6) несоблюдение заявителем требований к форме и содержанию жалобы, установленных частями 1 и 3 статьи 290 или частью 2 статьи 300 настоящего Федерального закона;

7) заявителем не представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего жалобу, предусмотренные частью 1 статьи 291 настоящего Федерального закона.

2. Решение об отказе в рассмотрении жалобы должно быть принято не позднее пяти рабочих дней после дня поступления жалобы или документов, свидетельствующих о наличии оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Решение об отказе в рассмотрении жалобы должно содержать обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, а в случае подачи заявителем ходатайства о восстановлении срока, установленного частью 1 статьи 289 настоящего Федерального закона, также причины его отклонения.

4. Решение об отказе в рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня его принятия по почте заказным письмом.

5. Указанное решение может быть направлено заявителю в электронном виде в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 300 настоящего Федерального закона.

6. Принятие решения об отказе в рассмотрении жалобы препятствует повторной подаче в таможенный орган жалобы о том же предмете, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 1 настоящей статьи.

Статья 294

Отзыв жалобы

1. Заявитель в любой момент может отозвать жалобу до принятия решения по существу таможенным органом, рассматривающим жалобу.

2. Отзыв жалобы препятствует повторной подаче в таможенный орган жалобы о том же предмете.

3. Таможенный орган, рассматривающий жалобу, информирует заявителя и таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, о принятии отзыва жалобы не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

Статья 295

Таможенный орган, рассматривающий жалобу

1. **Жалоба рассматривается вышестоящим таможенным органом.**

2. Решение по жалобе от имени вышестоящего таможенного органа принимает начальник этого таможенного органа или должностное лицо таможенного органа, им уполномоченное.

Статья 296

Объединение жалоб и выделение жалоб

Таможенный орган, рассматривающий жалобу, вправе объединить для совместного рассмотрения несколько жалоб на взаимосвязанные решения, действия (бездействие) таможенного органа или выделить решения, действия (бездействие) таможенного органа из предмета обжалования для отдельного рассмотрения.

Статья 297

Сроки рассмотрения жалобы

1. **Жалоба должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом в течение одного месяца со дня ее поступления в таможенный орган, уполномоченный рассматривать жалобу.**

Жалоба, поданная без соблюдения требований части 1 статьи 288 настоящего Федерального закона, должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом в течение двух месяцев со дня ее поступления в таможенный орган, уполномоченный рассматривать жалобу.

2. Срок рассмотрения жалобы, указанный в части 1 настоящей статьи, может быть продлен начальником этого таможенного органа или должностным лицом таможенного органа, им уполномоченным, но не более чем на один месяц.

3. Уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня его принятия по почте заказным письмом. Также указанное решение может быть направлено заявителю в электронном виде в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 300 настоящего Федерального закона.

Статья 298

Решение таможенного органа по жалобе

1. **Решение таможенного органа по жалобе должно содержать:**

1) наименование таможенного органа, рассмотревшего жалобу;

2) номер решения;

3) дату и место составления решения;

4) должность, фамилию и инициалы должностного лица таможенного органа, принявшего решение по жалобе, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия по рассмотрению жалобы (за исключением начальника таможенного органа);

5) фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, обратившегося с жалобой;

6) существо жалобы, включая сведения о таможенном органе, решение, действие (бездействие) которого обжалуются;

7) фактические обстоятельства принятия либо совершения обжалуемых решения, действия (бездействия), установленные в ходе рассмотрения жалобы;

8) основания и выводы для принятия решения по жалобе;

9) принятое по жалобе решение;

10) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

2. По результатам рассмотрения жалобы таможенный орган принимает одно из следующих решений:

1) признает правомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) таможенного органа и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает неправомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) таможенного органа полностью или частично и принимает решение об удовлетворении жалобы полностью или частично.

3. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично таможенный орган:

1) отменяет полностью или частично принятое таможенным органом решение;

2) отменяет принятое таможенным органом решение и обязывает этот таможенный орган принять новое решение в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании и (или) меры, направленные на устранение допущенных нарушений;

3) признает действие (бездействие) таможенного органа неправомерным и обязывает принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений.

4. Решение по жалобе должно быть подписано должностным лицом таможенного органа, принявшим указанное решение.

5. Действия по реализации решения таможенного органа об удовлетворении жалобы должны быть совершены таможенным органом, решение, действие (бездействие) которого признаны неправомерными, не позднее пятнадцати рабочих дней после дня поступления решения по указанной жалобе в этот орган, если международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании или указанным решением не установлен иной срок для их совершения.

6. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, направляется заявителю по почте заказным письмом в течение трех рабочих дней после дня принятия решения. Указанное решение может быть направлено заявителю в виде электронного документа в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 300 настоящего Федерального закона.

7. Решение таможенного органа по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий таможенный орган и (или) суд.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, определяет форму решения по жалобе на решение, действие (бездействие) таможенного органа.

Статья 299

Обжалование решений, связанных с рассмотрением жалобы

Решения таможенного органа об отказе в рассмотрении жалобы, об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа могут быть обжалованы в суд.

Статья 300

Электронная форма подачи жалобы

(Положения ч. 1 ст. 300 о подаче жалобы в электронной форме применяются с 01.01.2022).

1. Жалоба может быть подана в таможенный орган в виде электронного документа.

(Положения ч. 2 ст. 300 о подаче жалобы в электронной форме применяются с 01.01.2022).

2. Жалоба, поданная в виде электронного документа, должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, если заявителем является физическое лицо, и усиленной квалифицированной электронной подписью, если заявителем является юридическое лицо.

(Положения ч. 3 ст. 300 о подаче жалобы в электронной форме применяются с 01.01.2022).

3. Документы, прилагаемые к жалобе, поданной в электронном виде, также должны быть представлены в таможенный орган в виде электронного документа и заверены юридическим или физическим лицом соответственно усиленной квалифицированной электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью.

(Положения ч. 4 ст. 300 о подаче жалобы в электронной форме применяются с 01.01.2022).

4. По желанию заявителя решение по жалобе, поданной в виде электронного документа, решение об отказе в рассмотрении жалобы или об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа, уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы могут быть получены им в виде электронного документа.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, определяет порядок подачи жалобы в таможенные органы в виде электронного документа, порядок действий должностных лиц таможенных органов при рассмотрении жалоб, поданных в электронном виде, а также устанавливает формат, структуру и порядок заполнения электронного вида следующих документов:

1) жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа;

2) решение по жалобе на решение, действие (бездействие) таможенного органа;

3) решения об отказе в рассмотрении жалобы, об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного органа, уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы.

Глава 54

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 312

Цели применения системы управления рисками

Система управления рисками применяется таможенными органами в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 378 Кодекса Союза, а также для реализации принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля исходя из необходимости достижения максимальной эффективности при минимальных затратах на осуществление таможенного контроля.

Статья 315

Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков

Информация, содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, **является конфиденциальной и не подлежит разглашению,** за исключением случаев, если информация необходима государственным органам для решения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации.

Статья 316

Категорирование лиц, совершающих таможенные операции

Порядок проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичность и формы его проведения, критерии, характеризующие деятельность лиц, методика оценки критериев, условия отнесения **лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска,** условия дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

РАЗДЕЛ VIII

Глава 67

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА

Статья 390

Проведение контролируемой поставки товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации

1. Контролируемой поставкой товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, является **оперативно-разыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, допускается ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации либо перемещение по территории Российской Федерации ввезенных товаров.** Решение о проведении контролируемой поставки ввозимых или вывозимых товаров принимает руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела (лицо, его замещающее), или заместитель руководителя указанного органа, курирующий оперативно-разыскную работу. Иные органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых из Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 391

Изъятие или замена товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, при осуществлении контролируемой поставки

При осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации то-

варов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Глава 68

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 398

Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. **Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования,** за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 396 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Часть 24 статьи 392 и статья 395 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2018 года.

4. Подпункты «в» и «г» пункта 4 части 6 статьи 380 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Главы 25 и 64 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.

6. Пункт 6 части 3 статьи 55 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

7. Информация о декларантах, у которых совокупная сумма исполненной за 2015, 2016 и 2017 годы обязанности по уплате федеральных налогов и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин составляет не менее семи миллиардов рублей, а также о совокупной стоимости активов данных лиц должна быть доведена до таможенных органов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, по истечении четырех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. До дня вступления в силу пункта 6 части 3 статьи 55 настоящего Федерального закона обеспечение исполнения обязан-

ности по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется в случае, если таможенный орган имеет основания полагать, что обязательства, взятые перед ним, будут выполнены.

8. Положения статей 28, 30, частей 5 и 6 статьи 34, статей 35, 36, 42, 44, 45, 67—70 настоящего Федерального закона применяются со дня вступления в силу международного договора Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в приложения № 5 и 8 к Договору о Союзе.

9. Положения раздела II настоящего Федерального закона в части организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков применяются с 1 января 2019 года.

10. Положения части 2 статьи 264 настоящего Федерального закона об электронной форме консультирования применяются с 1 января 2020 года.

11. Положения частей 1—4 статьи 300 настоящего Федерального закона о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме применяются с 1 января 2022 года.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (Извлечения)

Настоящий Федеральный закон определяет порядок прохождения службы в таможенных органах и организациях Федеральной таможенной службы (далее — таможенные органы) и основы правового положения должностных лиц таможенных органов.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Служба в таможенных органах

Служба в таможенных органах является особым видом государственной службы граждан Российской Федерации (далее — граждане), осуществляющих профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа службы в таможенных органах

Правовую основу службы в таможенных органах составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской

Федерации о таможенном деле, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие порядок прохождения службы в таможенных органах.

Статья 3. Должностные лица таможенных органов

Должностными лицами таможенных органов являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные звания (далее — **сотрудники таможенных органов**), и федеральные государственные **гражданские служащие** таможенных органов.

Статья 4. Работники таможенных органов

1. В целях технического обеспечения деятельности таможенных органов в их штатных расписаниях предусматриваются соответствующие должности работников таможенных органов. Перечень указанных должностей определяется руководителем Федеральной таможенной службы.

2. Трудовые отношения работников таможенных органов регулируются законодательством Российской Федерации о труде.

Статья 5. Специальные звания и должности сотрудников таможенных органов

1. Гражданам, принятым на службу в таможенные органы, и сотрудникам таможенных органов присваиваются следующие специальные звания сотрудников таможенных органов (далее — специальные звания):

1) прапорщик таможенной службы;
2) старший прапорщик таможенной службы;
3) младший лейтенант таможенной службы;
4) лейтенант таможенной службы;
5) старший лейтенант таможенной службы;
6) капитан таможенной службы;
7) майор таможенной службы;
8) подполковник таможенной службы;
9) полковник таможенной службы;
10) генерал-майор таможенной службы;
11) генерал-лейтенант таможенной службы;
12) генерал-полковник таможенной службы;
13) действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации.

2. Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, и соответствующие этим должностям специальные звания подразделяются на следующие группы:

1) младший состав: прапорщик таможенной службы, старший прапорщик таможенной службы;

2) средний начальствующий состав: младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы;

3) старший начальствующий состав: майор таможенной службы, подполковник таможенной службы, полковник таможенной службы;

4) высший начальствующий состав: генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полковник таможенной службы, действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации.

3. Перечни должностей сотрудников таможенных органов младшего состава, среднего начальствующего состава и старшего начальствующего состава и соответствующих этим должностям специальных званий, а также квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов, занимающим указанные должности, утверждаются руководителем Федеральной таможенной службы.

С учетом уровня профессионального образования, стажа службы в таможенных органах или стажа (опыта) работы по специальности в соответствии с полученным профессиональным образованием, профессиональных знаний и навыков сотрудникам таможенных органов в порядке, установленном руководителем Федеральной таможенной службы, присваиваются следующие квалификационные звания: специалист третьего класса, специалист второго класса, специалист первого класса, мастер (высшее квалификационное звание).

4. Перечень должностей сотрудников таможенных органов высшего начальствующего состава и соответствующих этим должностям специальных званий утверждается Президентом Российской Федерации.

5. Порядок присвоения специальных званий должностным лицам таможенных органов, работающим в таможенных органах на день вступления в силу настоящего Федерального закона, устанавливается Президентом Российской Федерации.

6. При увольнении сотрудника таможенного органа со службы в таможенных органах с правом на получение пенсии к специальному званию добавляются слова «в отставке».

Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (Извлечения)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон определяет порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, установления ставок вывозных тамо-

женных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они применяются, случаи освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот.

Статья 3. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления

3. Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено настоящей статьей.

Статья 35. Предоставление тарифных льгот

1. **От таможенных пошлин освобождаются:**

1) предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое **имущество, вывозимое** из Российской Федерации для обеспечения деятельности российских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство;

2) товары, вывозимые из Российской Федерации по решению Правительства Российской Федерации в страны, не являющиеся государствами — членами Таможенного союза, в качестве гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, в благотворительных целях по линии государств, международных организаций, правительств, в том числе в целях оказания технической помощи (содействия);

3) товары, за исключением подакцизных, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, вывозимые из Российской Федерации в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области исследования и использования космического пространства, а также соглашений об услугах по запуску космических аппаратов;

4) товары (продукция), вывозимые из Российской Федерации, произведенные при реализации соглашения о разделе продукции и принадлежащие сторонам соглашения о разделе продукции;

5) следующие товары, вывозимые из Российской Федерации и полученные (произведенные) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья: нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), газовый конденсат природный, газ природный сжиженный и в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов...

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (Извлечения)

Настоящий Закон имеет целью сохранение культурного наследия многонационального народа Российской Федерации.

Настоящий Закон направлен на развитие международного культурного сотрудничества, взаимное ознакомление многонационального народа Российской Федерации и народов других государств с культурными ценностями друг друга, предотвращение незаконных вывоза и ввоза культурных ценностей, содействие возвращению незаконно вывезенных и незаконно ввезенных культурных ценностей.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и область применения настоящего Закона. Правовое регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей

1. Настоящий Закон регулирует отношения по перемещению культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, а также в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза.

Порядок перемещения культурных ценностей между государствами — членами Евразийского экономического союза и перечень культурных ценностей, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза, определяются в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

2. Если международным договором Российской Федерации и (или) правом Евразийского экономического союза установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международного договора Российской Федерации и (или) право Евразийского экономического союза.

2.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 08.12.2020 № 429-ФЗ)

3. Положения настоящего Закона распространяются на физических и юридических лиц, осуществляющих вывоз, временный вывоз, ввоз или временный ввоз культурных ценностей (далее также — заявители).

4. Положения настоящего Закона распространяются на органы государственной власти, на государственные органы, осуществляющие функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина (далее — правоохранительные органы), на органы местного самоуправления и должностных лиц указанных органов.

5. Положения настоящего Закона распространяются на лиц, обладающих дипломатическими и иными предусмотренными международными договорами Российской Федерации привилегиями и иммунитетами. Личный багаж указанных лиц может быть подвергнут таможенному досмотру в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации.

6. Под действие настоящего Закона подпадают культурные ценности, находящиеся на территории Российской Федерации, а также движимые предметы, заявленные к ввозу или временному ввозу в Российскую Федерацию в качестве культурных ценностей, независимо от формы собственности.

7. Особенности вывоза, временного вывоза, ввоза и временного ввоза оружия, являющегося культурными ценностями, в том числе оружия, отнесенного к старинному (антикварному) оружию, могут быть установлены законодательством Российской Федерации об оружии.

8. Особенности вывоза, временного вывоза, ввоза и временного ввоза культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, могут быть установлены законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

9. Особенности вывоза, временного вывоза и временного ввоза культурных ценностей государственными и муниципальными музеями, архивами, библиотеками, иными государственными и муниципальными хранилищами культурных ценностей могут быть установлены законодательством Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, об архивном деле, о библиотечном деле.

10. Особенности вывоза, временного вывоза, ввоза и временного ввоза культурных ценностей путем пересылки в почтовых отправлениях могут быть установлены законодательством Российской Федерации в области почтовой связи.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

культурные ценности — движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение;

культурные ценности, имеющие особое значение, — культурные ценности, отнесенные в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации, к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение;

вывоз культурных ценностей — перемещение культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, без обязательства их обратного ввоза;

ввоз культурных ценностей — перемещение культурных ценностей в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза, без обязательства их обратного вывоза;

временный вывоз культурных ценностей — перемещение культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, с обязательством их обратного ввоза в установленный срок;

временный ввоз культурных ценностей — перемещение культурных ценностей в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза, с обязательством их обратного вывоза;

коллекция культурных ценностей — совокупность однородных либо подобранных по определенному признаку разнородных движимых предметов, которые независимо от отнесения к культурным ценностям каждого из них, собранные вместе, имеют историческое, художественное, научное или культурное значение;

незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей — вывоз культурных ценностей или ввоз культурных ценностей, осуществленные с нарушением законодательства Российской Федерации, права Евразийского экономического союза, международных договоров Российской Федерации;

уполномоченный орган — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

экспертиза культурных ценностей — исследование движимых предметов, проводимое экспертами по культурным ценностям, аттестованными уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее — эксперты по куль-

турным ценностям), в том числе в целях подтверждения отнесения исследуемых движимых предметов к культурным ценностям;

маркировка — средства идентификации, наносимые на культурные ценности.

(абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 № 395-ФЗ)

Новые издания по дисциплине «Таможенное право» и смежным дисциплинам

Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Джабиев, А. П. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев, К. О. Староверова, Т. С. Кудрявицкая ; под общей редакцией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник для вузов / А. Н. Клейменова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Новикова, С. А. Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Сенотрусова, С. В. Таможенное дело : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Старовойтова, Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России : учебник для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, В. В. Жогличева, Т. С. Кудрявицкая ; под редакцией Г. П. Геращенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: gred@urait.ru

Новые издания и дополнительные материалы доступны на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Учебное издание

Матвеева Тамара Алексеевна

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Учебник для вузов

Формат 70×100 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура «Charter». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 18,93

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru